

國立中正大學法律學系

碩士論文

土地廢棄物之清理責任
——以行為責任及狀態責任為中心

研究生：簡吉岐 撰

指導教授：李仁淼 博士

中華民國 113 年 11 月

謝誌

今年 8 月甫於中正教育學研究所畢業，念二個研究對我而言的確是很大的挑戰，主要是家庭與工作同樣是我很重視的區塊。但我喜歡閱讀，是從小就喜愛涉獵課外讀物，沉浸於書本世界讓我有愉悅平靜之感，該如何形容呢？讀好書恰如品嚐佳釀或好茶，醇靜舒心。

有幸遇見超級棒的指導教授李仁森博士，當初一心一意想念中正法律學研究所，是他的鼓勵與教導，才深知這裡的老師已不是博學多聞足以形容，不信，可以來念看看。仁森老師亦師亦友，學到的不僅僅是研究學問方法亦能充實人生經驗，精研法律及教育領域的他，如今不斷在法律及學界一展長才，擔任諸多政府部門各類重要法律委員，讓學生我與有榮焉。

感謝四位論文口試委員指點我論文不足之處，每每李仁森指導教授、江嘉琪教授、高文琦教授與張永明教授不吝指導，讓我有更多更廣的成長與學習空間，最是如沐春風。再來謝謝所有幫助我完成此篇論文的朋友，有他們的協助豐富了論文，亦讓我更加認同學無止盡之真諦。當然不能漏掉 Jiang-Jia 醍醐灌頂、Tammy Tsai 金玉良言，及幫我校對調整的好友慧秋，全是學習路上莫大之助力。

總是圍繞我身邊的家人，沒有你們的陪伴與支持無法成就此篇論文，最為感謝老公仁坤不分晝夜照顧著家庭。也要讚美一下我們家的廉東與廉熙，在我需要到圖書館或研究室搜尋資料時，老由你們扮演左右護法陪伴媽咪我一一實現夢想。還有很多很讚的教授、校長與好友們，尤董尤登洲、法官學弟 Wei-Hsien 及地政 Chi-Chi 等，有你們的叨念與關懷，促使我更加有勁有動力邁開大步。

最要感謝再三的還是仁森教授，承蒙脫胎換骨式的教誨與啟發，令我能如期完成論文，並習得更多關於課堂外的大哉學問。總之，感謝每一位陪我成長的老師、家人與朋友，期許大夥一起大步朝理想邁進。

中文摘要

廢棄物清理法第 71 條第 1 項前段規定：「不依規定清除、處理之廢棄物，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理」，為本研究主軸。

另同法第 50 條規定：「有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：一、不依第十一條第一款至第七款規定清除一般廢棄物。二、違反第十二條之規定。三、為第二十七條各款行為之一。」到底私有地被他人亂丟垃圾時環保機關要處罰誰？難道找不到行為人就罰地主嗎？此為公部門便宜行事，抑或是法規面出現問題，實需探討。本論文將以「處罰行為人」及「仁政便民」之精神重新檢討現制體系，受害人民應可請求主管機關作成行政處分，令違規的行為人於限期內，移除是項違法丟棄或回填之廢棄物；此乃因應社會變遷之舉措，法理上若要符合公平與平等原則亦應與時俱進地適時修正。

於最高行政法院之 106 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議中，其法律之問題乃受害人民或公益團體能否依據此廢棄物清理法第 72 條第 1 項，而請求判令主管機關依同法第 71 條第 1 項規定，作成可令違規之行為人遵守限期移除違法回填廢棄物之行政處分；受害人民，自得直接訴請行政法院處置。

關鍵字：廢棄物、廢棄物清理法第 71 條、土地所有人、行政怠惰、行為責任、狀態責任、容許、重大過失

目 錄

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第一項、研究動機	1
第二項、研究目的	2
第二節 研究範圍與方法	5
第一項、研究範圍	5
第二項、研究方法	6
第一款、文獻分析法	6
第二款、判例分析法	7
第三款、透視地方重大環境議題	7
第三節 文獻探討	8
第四節 研究架構	16
第二章 廢棄物清理法制	19
第一節 廢棄物清理法	19
第一項、廢棄物與廢棄物清理之定義	19
第二項、廢棄物之分類	21
第三項、有害事業廢棄物之認定標準	22
第一款、廢棄物與產品之認定標準	23
第二款、廢棄物與資源之認定標準	24
第三款、視為廢棄物	25
第四項、廢棄物清理之相關理論與立法	27
第一款、環境倫理學	27
第二款、環境法律基本體系	28
第三款、廢棄物清理法概要與範圍	29
第四款、廢棄物清理法立法目的與沿革	30
第二節 廢棄物清理法之主管及處罰機關	32
第一項、廢棄物清理法之主管機關與執行機關等	32
第一款、主管機關	33
第二款、執行機關	34
第三款、目的事業主管機關	35
第二項、廢棄物清理法之處罰機關	37
第三項、執行機關應作為而不作為	38

第三節 廢棄物清理法適用之裁罰標準	39
第一項、違反廢棄物清理法其罰鍰額度與裁罰準則	39
第一款、違反廢棄物清理法之罰鍰額度	40
第二款、一事不二罰之原則	41
第二項、審酌行為人其違反本法義務規定之行為所受責難程度	43
第一款、重大過失之規定	44
第二款、切實考量受責難程度之大小	45
第三款、連續處罰之規定	47
第三項、刑事責任與行政裁罰之適用	48
第四節 廢棄物清理之狀態責任	49
第一項、狀態責任	49
第一款、容許之意涵	51
第二款、重大過失之意涵	52
第三款、狀態責任及行為責任之界限	53
第二項、行為責任	55
第一款、行為責任之定義	55
第二款、行為責任之內涵	57
第三項、狀態責任與行為責任之爭議	58
第一款、狀態責任與行為責任爭議判決	58
第二款、行為責任優先於狀態責任	58
第三章 私有地廢棄物清理責任之實際運用	61
第一節 義務人之類型與土地所有人之清理責任	61
第一項、義務人之類型	61
第二項、義務的態樣	62
第二節 土地所有權人與行政機關二者之間於法律適用上責任界限	63
第一項、土地所有人、管理人或使用人等義務	64
第一款、土地所有權人義務	66
第二款、污染行為人責任	67
第二項、行政機關環境保護與監督義務	68
第一款、環境正義	73
第二款、環境課題化解之道	75
第三項、土地所有權人等義務與行政機關監督義務之衝突態樣	76
第一款、環境衝突	78
第二款、收行政處分書遭處罰之衝突	79

第三款、衝突解決之道	80
第四款、代履行	80
第五款、受害人民或公益團體請求執行	83
第四章 判例分析—以個案分類私有地廢棄物清理相關案例	87
第一節 廢棄物種類認定標準之爭議	87
第一項、臺北高等行政法院高等庭 112 年再字第 133 號判決	87
第一款、事實概要	87
第二款、主要爭點	88
第三款、裁判要旨	88
第四款、判決評析	89
第二項、最高行政法院 108 年上字第 908 號判決	93
第一款、事實概要	93
第二款、主要爭點	94
第三款、裁判要旨	94
第四款、判決評析	96
第二節 主管機關行政怠惰之爭議	99
第一項、臺北高等行政法院 111 年訴更一字第 39 號判決	99
第一款、事實概要	99
第二款、主要爭點	100
第三款、裁判要旨	101
第四款、判決評析	102
第二項、臺北高等行政法院 108 年再字第 76 號判決	104
第一款、事實概要	104
第二款、主要爭點	105
第三款、裁判要旨	105
第四款、判決評析	107
第三節 行為責任與狀態責任之爭議	110
第一項、最高行政法院 111 年上字第 306 號判決	110
第一款、事實概要	110
第二款、主要爭點	111
第三款、裁判要旨	111
第四款、判決評析	113
第二項、高雄高等行政法院 110 年訴字第 441 號判決	116
第一款、事實概要	116

第二款、主要爭點	117
第三款、裁判要旨	117
第四款、判決評析	119
第四節 容許或重大過失之爭議	123
第一項、高雄高等行政法院高等庭 112 年訴字第 13 號判決	123
第一款、事實概要	123
第二款、主要爭點	124
第三款、裁判要旨	124
第四款、判決評析	126
第二項、最高行政法院 108 年判字第 353 號判決	129
第一款、事實概要	129
第二款、主要爭點	130
第三款、裁判要旨	131
第四款、判決評析	132
第五章 結論	135
第一節 結論	135
第二節 建議與省思	138
參考文獻	141

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

第一項 研究動機

許多地主名下雖有土地，惟因未想利用土地或是地處偏遠，較少巡邏很少去看，或是因繼承而取得，壓根不清楚土地正確位置於何處，此時若遭有心人士來偷倒廢棄物，又無法找到偷倒廢棄物之人，前提預設，環保單位會責請土地所有權人依照廢棄物清理法第 71 條規定清除之。

否則將依廢棄物清理法第 50 條規定處新臺幣 1,200 元以上至 6,000 元以下罰鍰且可連續處罰¹，如果地主自己負擔大部分的清理費用，有時候甚至能高達數百萬元，或至數千萬元，不可等閒視之。遇到這類案件，土地所有人、管理人或使用人，又該如何自保，怎樣蒐證，著實傷透腦筋。像是這樣的無頭冤案在全臺各地幾乎時常發生²。到底私有土地被他人亂丟垃圾，環保機關要罰誰？³難道找不到行為人就只能罰地主嗎？背後成因，究竟是公部門便宜行事抑或法規面出現問題，值得探討。

臺灣地區最嚴重的環境問題，當數廢棄物處理之入侵課題。未妥善處理的廢棄物，可能會被任意傾倒在人跡稀少的山溝裡、河邊或者偏遠的地區，一旦颱風豪雨

¹ 主管機關對行為義務人做出限期改善處分之後，若行為義務人屆期未為改善，往往科處按日連續處罰之不利益處分，限期改善制度，目的在於要求違反行政義務之義務人，應於該限定期間內，改善先前的違法行為；從一般法條規範內容觀之，似乎常伴隨處罰處分同時出現，如廢棄物清理法第 50 條，有諸多情形者，處新臺幣 1,200 元以上，6,000 元以下罰鍰。許惠雯(2015)。環境法上按日連續處罰之定位及其執行之探討，頁 66-68。

² 李定宇，農地遭偷倒垃圾竟罰地主環保局被投訴急澄清，壹傳媒，2021 年 7 月 7 日。

³ 台東縣環境保護局以鷹眼監視器抓到 3 人，隨地大小便，每人罰鍰 1200 元！台東縣由於幅員遼闊，經常有亂丟垃圾與隨地便溺情況，造成環境汙染，於 3 年前 75 處髒亂熱點啟用鷹眼縮時攝影機取締蒐證。尤其人車稀少之橋梁下方、道路空地抑或山邊坡地等處，最易被丟棄廢棄物導致汙染，惟即使設置警告牌示與錄影監視器，民眾仍可無視警告繼續偷便溺與亂丟垃圾。在全縣棄置廢棄物之髒亂點，依法舉發開單，進行 24 小時蒐證罰鍰。去年成效有 2 件被移送法辦，即違反棄置事業廢棄物法規遭檢察官起訴，負責人與行為人遭法院判決各處以 1 年有期徒刑，緩刑 2 年，及併科 6 萬元與 5 萬元罰金。2024 年 9 月 5 日聯合報/記者尤聰光/台東即時報導廢棄物。最後點閱日：2024. 09. 12(<https://udn.com/news/story/7321/8207922>)

來襲，激烈沖刷會使這些看不見垃圾伴隨泥濘一一浮現。一般而言，廢棄物的來源可以分為事業廢棄物和市政垃圾一般廢棄物，事業廢棄物主要來自各行業的生產過程中產生明顯可得廢棄物，包括一般即無害或有害事業廢棄物；市政垃圾則被歸類為一般廢棄物。深入考察，應檢討現行環保法規與標準，根本性的顛轉有害事業廢棄物其認定與合理性，以建立立法從寬卻執法從嚴之制度。試圖貫徹加強稽查人員之訓練，以建立公平稽查作業制度之運行模式，並以地方環境保護局設置特殊機制責任追索功能，型塑變革歷程與加強品質管制制度。

1970 年代默默關心環境污染與生態保育問題，其後逐漸蓄積，於 1990 年代之後迥然不同轉變重視環境保護及永續發展連帶關係。值得一提的是，法律學者葉俊榮指出，臺灣環境法規多為個別立法，此種法律三特色為：一為政策工具多元化，雖係以命令控制為主，然而，經濟誘因反射亦受到重視，對於道德勸說雖實際不可行，惟少有明文規定；二乃欠缺實體又欠缺程序之規定，實則開展重實體傾程序之做法會變成常態以為抗制；三則係授權範圍更為寬廣，於寬鬆授權之下，固然造就主管機關彈性與迴旋，惟易造成授權上之浮濫弊端。⁴

第二項 研究目的

談論廢棄物之責任歸屬，難脫人類對於環境權之深層價值寫照，若嘗試僅以行為人對狀態責任人之觀點，來考慮人與環境之態度，似乎略顯淺薄了些。環境權⁵的概念提出是在 20 世紀 60、70 年代，其後透過諸多國際性宣言，如東京宣言、人

⁴ 參見劉翠溶（2019）。《台灣環境史》（初版一刷），頁 137，國立臺灣大學出版中心。

⁵ 李奧波他曾批判人們對於土地的整體破壞行為，是為對土地的暴力，他認為自然的變化應該是局部而且緩慢的，但是人們引入了工具所造成的變化，卻是前所未有的暴力以及快速且大範圍，造成了不利於土地能量的流動，這些都是破壞土地的惡性惡行。他認為「越少人造成改變的暴力，能量流動的金字塔裡面成功調整的機率也就越大」。身為一個生態學家，他當然知道生物會互相吞吃的意思，但仍認為應該要維持一個平和，而且健康的生態系統，因為只要有人為力量去破壞土地完整性，那就會對土地施以暴力，人對土地是共同體的一個成員，所以沒有權利為了自己的緣故，然後去對土地施暴。參見黃之棟、黃瑞祺（2014）。《綠色思潮與環境政策》（初版一刷），頁 86，碩亞數碼科技有限公司。

類環境宣言及里約宣言中，皆有體現。據統計，直到 1995 年世界上約有 60 多個國家憲法或者組織法均包括有保護環境之特約條款，具體影響，對於此些規定學者們理所當然將其視為對環境權之確定，並在此基礎上將環境權視為一種新型態人權移轉。惟本質上鳥瞰環境問題日益嚴重，人類對生命、健康、財產等權利面對嚴重威脅情況下公發出吶喊，告誡人民該保護環境，它非但並非為一種權利的缺點，澈底重構，展現對環境保護政策宣揚與詮釋的匡定。⁶

本研究目的落實於實務法規運用則可由新聞內容觀之，為南投縣仁愛鄉清流部落江姓農民，某日發現自己農地遭亂倒磁磚、磚頭及冷氣機管線等建築廢棄物後即刻報案，警方獲報雖調閱監視器仍找不到犯嫌。殊不知，南投縣環境保護局函文告知地主，依廢棄物清理法第 71 條若找不到偷倒廢棄物之人，其得自行清理負責，江女向蘋果新聞網媒體嚴正抗議該局並投訴：「我的地被偷倒垃圾，被害人還要自己付錢清垃圾，實在太冤枉了。」⁷，由此可知，環保單位最常做法一般係就前揭法條請土地所有權人清除，而無其它作為。毋寧此類作為已多次屢遭監察院糾正，並於法院亦多所不認同，從後面判決案例自得其證，根本擺脫之道，確為研究者之研究目的及責任追索所在。

若予以理解核心審辨思維，依廢棄物清理法(以下簡稱本法)第 71 條第 1 款內涵⁸，法條內兼備有構成要件及法律效果此二個部分，再將該法律效果緊緊於旨揭

⁶ 朱謙 (2013)。《環境資訊公開與公眾參與研究》(初版第一刷)，頁 98，元照出版有限公司。

⁷ 地方中心記者於南投報導，南投山區農地遭偷倒 20 噸廢棄物廢棄物入侵南投農地！亂倒數百噸被活逮，南投水里鄉農地遭違法傾倒建築廢棄物，現場堆置大約 360 噸的廢棄物。環保局指出，現場堆置估計傾倒一週左右，計約有 30 堆廢棄物，依廢棄物清理法處以 6 萬元至 100 萬元罰鍰，惟情節重大，已移請南投地檢署調查。地主得自行清運直呼不公平，2021.03.06 自由時報/記者劉濱銓/南投報導。最後點閱日：2024.09.18(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3458260>)

⁸ 廢棄物清理法第 71 條第 1 款「不依規定清除、處理之廢棄物，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理。屆期不為清除處理時，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得代為清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。屆期未清償者，移送強制執行；直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得免提供擔保向行政法院聲請假扣押、假處分。」故可窺知，若土地之所有人與管理人或使用人等，有容許、或因

構成要件中。因此，首要本法第 71 條第 1 款「不依規定清除、處理之廢棄物，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人」乃為構成要件，其餘法條內容為法律效果，二者相輔相成。援用轉換操作，就該法條套用上開新聞遂行文義解釋分析之，即不依規定清除、處理廢棄物，參見本法第 2 條或第 11 條內容得知其為不依本法第 11 條之規定的一般廢棄物，除了應依照規定予以清除之外，其餘若於指定清除地區內，責由執行機關予以清除之，又如土地、建築物及公共衛生休戚密切相關者，乃係由所有人、管理人或使用人來清除。

研究者於南投市有一筆建地，居於市區且臨大馬路，卻屢遭不明人士丟棄廢棄物，已收過二次相關主管機關要求限期改善否則開罰之行政處分書，惟因居住於外縣市且無家人親朋可以代為處理，感覺十分不便與困擾。廢棄物非本人所丟棄卻必須承受別人犯錯的懲罰，自會深覺無奈，希望能有解套的立法跳脫改變此一困境。後續鳥瞰互動關係，直轄市與縣（市）主管機關⁹或執行機關「得命」---光字義可知環保單位或地方政府機關可以請下列主體作為與應有動作。就本法第 71 條，所稱「容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人」適用原則在行政院環境保護署有另外函示¹⁰，內容概要為本法之法理基礎，深切規範違反其行為義務者，該行為人除會受行政處罰外，同時亦深具去除違法狀態的責任。乃依本法第 71 條得於無法命污染之行為人清除廢棄物時，命土地所有人與管理人或使用人為之，課予其義務，而重大過失仍應依循個案判定之¹¹。

重大過失，致廢棄物遭到非法棄置於土地之情事，主管或執行機關得依法處置。

⁹ 本法第 4 條所稱之主管機關：於中央係行政院環境保護署；直轄市係直轄市政府；於縣（市）為縣（市）政府。並於同法第 5 條所稱之執行機關，係為直轄市政府環境保護局、及縣（市）環境保護局與鄉（鎮、市）公所。

¹⁰ 詳見行政院環境保護署 2009 年 7 月 8 日環署廢字第 0980059664 號函文。

¹¹ 詳行政院環境保護署 2005 年 7 月 6 日環署廢字第 0940044640 號函公文。

釐清「容許或因重大過失」之迫切強調「重大過失」原因，按本法第 71 條所定明文課以土地之所有人、管理人或使用人因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地者，應負清除處理責任，毋寧係考量國內土地資源有限性與不可回復性，殷切要求土地所有權人及事實上擁管領力之土地使用人等，善盡注意義務之實質維護責任，以期達成土地永續適用之環保目的與呼應。

第二節 研究範圍與方法

第一項 研究範圍

依現制廢棄物清理法及相關法律規定，遭丟棄廢棄物原則上係由土地所有人、管理人或使用人負責與被處罰，罰鍰之處罰繳納直接涉及人民之財產權。甚至，廢棄物清理法體系之制定是否合理，具有研究討論之價值，以期符合法律之公平性與正當性。

本研究以「廢棄物清理法體系」為軸心，從土地所有權人等本體之結構延伸至故意與容許過失概念及行政罰鍰之適法性。首先，以憲法、廢棄物清理法及行政法之角度探討現制廢棄物清理法之合理性，包含廢棄物清理法處置之方式、性質、罰鍰之檢討等，檢討該體系之法律妥適性。其次，有關故意與容許過失之制度，將以憲法及法律視野檢視該制度之合理性與適法性，例如故意之認定、容許過失範圍概念涵蓋廣狹存廢與否，藉以釐清土地所有權人等被處罰之成立目的，或者應直接處罰丟棄廢棄物之行為人更符合公平正義。最後，淺談現制廢棄物清理法清理義務人定位之建議及必要性。

並試圖探究我國環境保護相關計畫整體架構，亦即按照位階區分，分為最上位之憲法、法律位階之環境基本法¹²，以及政策。惟必須著重說明，其實最上位為憲

¹² 環境基本法又稱為環保憲法，它是指導國家環保政策的根本大法，於 2002 年 12 月 11 日由總統發布公告，以作為各環境保護相關法律制定級修正的指導原則，同時也宣示國民、事業及各級政府應秉持環境保護憲法精神，共同遵守環境基本法，以維護我國環境及追求永續發展。環境基本

法增修條文，憲法增修條文第 10 條第 2 項明揭「經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧」牽涉作為政府環保政策最高指導原則。法律位階為環境基本法，該法第 7 條規定「中央政府因制定環境保護相關法規，奠定策定國家環境保護計畫，建立永續發展指標，並推動實施之」。而政策與計畫類型，則為現階段的環境保護政策綱領、臺灣 21 世紀國家永續發展願景及策略綱領、國家環境保護計畫、地方環境保護計畫與永續發展行動計畫；此些轉向保護主義之色彩，均不列入本研究著墨之主軸範疇中。

綜上所述，本文將以憲法、行政法及環境基本法等角度檢視現制廢棄物清理法體系之適法性及合理性，並檢討相關函令解釋及實務判決之公益性及正當性，廢棄物清理法運行模式亦採縱向觀察與橫向對比作為詮釋方向。

第二項 研究方法

本論文將以文獻分析法及判例分析法作為本文研究之方法，更甚者透視地方重大環境議題，說明可能構想如下：

第一款 文獻分析法

統整與本論文有關之國內學術資料風貌，包含學者專書、期刊、論文等諸多資源，加以綜合分析歸納，從中檢視其論述內容與現制規定之關聯性。並以法律整體之概念為思考軸心，將一般性法律原則運用至特定事例發展建立其獨特性，以期使本篇研究能益加客觀與周延。

時間序列深入探究長遠議題或破解短暫表象之深淺分析方法，深刻反省廢棄物被丟棄後之歸屬責任與抵觸關係，並透由法制研究之方法，針對本研究探討私有地關於廢棄物清理之責任，於我國廢棄物清理法提出相關見解與建議。

法雖稱作環保憲法，惟其實是憲法第 170 條意義之下的法律，且依中央法規標準法並未明文規定基本法優先適用於一般法律，故位階上，難認有優先性。林健三（2021），《環境行政學》（第三版一刷），頁 21，文笙書局。

第二款 判例分析法

藉由實務資源，如相關法令、司法判例、解釋函令等，檢視衡量其中對於人民之利弊得失，提出具體實際因應之建議，以國內有關判決作一整理比較，分析入罪事項並區分為 4 大類重要議題。研究者尋找並熟讀相關判決不下幾百例，其中較新出爐之判決書不少仍繼續上訴中，其複雜度因素令輾轉更審致判決仍未定讞；且公有土地非本研究範疇討論區塊，否則，精彩判決亦不遑多讓。

歸納而言，核心內容涵蓋「廢棄物種類認定標準」之爭議、「主管機關行政怠惰」之爭議、「行為責任與狀態責任」之爭議、「容許或重大過失」之爭議，皆為廢棄物清理法最為常見爭點爭執點。相同法規若以不同理解詮釋方式將導致不同判決結果，本質落差在於人之觀點，要跳脫匡架以防止落入不公不義之司法迷失，此時判決分析意義彰顯重大，可供檢討及改進方向，意義非凡。

第三款 透視地方重大環境議題

文中多處嘗試以由環境污染之諸多重大環境新聞來描繪臺灣環境現況，永續發展尚未成功，深究其因，亦可能與地方環境不斷發生新聞點關鍵原因如出一轍。臺灣莫名存在許多嚴重環境問題，亂丟棄廢棄物迎頭趕上其它問題根源，嚴重到其污染會對人體健康造成極大傷害，更有甚者，土壤和地下水污染中有毒液體亦涵蓋於廢棄物問題之中。

由此窺知，廢棄物可分成一般廢棄物及事業廢棄物，一般廢棄物大概指的都是家戶垃圾，而事業廢棄物則是指事業所產生的廢棄物，其中，許多是含有化學毒性之廢棄物。不論如何，人民當然希望垃圾產出量係能逐年遞減，釜底抽薪該從資源循環零廢棄開始管理廢棄物，定位考察這些思維雖對垃圾產生或多或少功效，惟距離零廢棄之理想卡著相當大的落差。

至若，於事業廢棄物來說，得知 2012 年據統計申報再利用比率已達 8 成，惟

有害事業廢棄物卻已然暴增兩倍有餘，成為影響環境和大眾健康最重大潛在之威脅。就好像於 2011 年大肚溪口被發現棄置大量有毒事業廢棄物即為適例，另外一隱憂如回收再利用，是否會隱身像臺南使用爐渣鋪路造成波浪道路之其他社會問題，是非常值得觀察的。¹³

臺灣肆虐廢棄物處理問題，從雜誌報章登出來的都是冰山一角，諸如南部旗山與中部大肚廢液桶任意堆置，均為廢棄物危害環境重大事件，環保署之「全國事業廢棄物管制清理方案」，希望能夠妥善清理事業廢棄物而達標；惟必須要正視現實狀況，訂定有效方式去作嚴格執法，非求數字表現，重要環節匡定才能直接接軌長遠期盼。

第三節 文獻探討

法律學者黃錦堂認為，政府就突破性的環境保護作為是在 1987 年 8 月行政院環境保護署成立之後，另外同年 10 月 2 日核定發佈「現階段環境保護政策綱領」，緊接「保護自然環境，維護生態平衡，以求世代永續利用」目標路線前進。國民及產業皆有責任共同與政府致力於環境保護，以及基於國家長期利益，貫徹環境保護與經濟發展必須兼籌並顧，亦即面臨經濟發展過程中，如對自然環境有重大更動影響，都應優先考量環境保護之理念。¹⁴

國內諸位學者皆曾表示我國廢棄物清理法制度需重新檢討及未盡完備之處¹⁵，

¹³ 然而，也是因為這些舊有思維讓台灣各地還是一直發生許多關於環保及被丟棄廢棄物的事件，例如：臺北都市的慈濟內湖園區開發案、北投南區新建案，或是香山海埔地開發案、竹科焚化爐新建案等，縱使台灣身處舊有發展的典範之中發生了這些重大環境的新聞，我們也不用悲觀視之，因為現在多做一些環境上的行動還是能從各地看見轉型契機，所關心的議題或許多為全國性且影響範圍較大的環境議題，或是在政策上需要改變的議題，身處在社區環境還是得努力經營盡心盡力，因為這些才是最貼近我們的生活，為守護臺灣環境做出最新里程碑，這些挑戰是有很多的，包括會引發眾多居民與民間團體關注的環境永續，千萬不要不顧這些所種惡果，丟掉的廢棄物可能也會成為後續處理的夢魘，重大且難以處理的課題，深深突顯國家環保制度對於廢棄物的縱容與無力。蕭新煌（2015）。《台灣地方環境的教訓：五都四縣的大代誌》（初版一刷），頁 84，巨流圖書股份有限公司。

¹⁴ 參見：劉翠溶（2019），前揭註 4，頁 26。

¹⁵ 2016 年底廢棄物清理法修正案經立法院通過，「事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：一、經中央主管機關認定已失市場經濟價值，且有棄置或污染環境、危害人體健

其中以「廢棄物清理法實務解析」所述甚為詳細、完整。此內容談及廢棄物¹⁶之性質、種類與區分，文中提及一般廢棄物之回收清理和事業廢棄物之清理，於此涉及減少環境汙染。另有論述廢棄物清理法行政責任、獎勵及處罰，受害人民或公益團體係之請求執行是否符合法律之公平性與合理性。

另外，本文將案例議題區分為「廢棄物種類認定標準」、「主管機關行政怠惰¹⁷」、「行為責任與狀態責任」¹⁸與「容許或重大過失」四大區塊作為討論。

一、環保單位之職權調查究為適法或違法，可由下列各層面觀之：

(一)、環保單位職權調查由憲法上觀之乃為適法：

憲法規範¹⁹人民之依法取得土地所有權，應受於法律保障與限制²⁰。蓋義務與權利不同，會影響人民生活甚鉅，環保法規中亦確實闡明直轄市、縣（市）主管機關或執行機關「予以調查」²¹廢棄物遭非法棄置於土地之緣由，與憲法第 23 條之

康之虞者。二、違法貯存或利用，有棄置或污染環境之虞者。三、再利用產品未依本法規定使用，有棄置或污染環境之虞者。」換言之，一經環保署認定之事業產出物已無市場上經濟價值，即可能危害到人體健康與污染環境，或者違法棄置皆有污染環境之虞，亦將視為廢棄物。范玫芳、邱智民，事業廢棄物治理模式之困境與契機：旗山農地汙染案為例，台灣政治學刊，第 23 卷 1 期，2019 年。

¹⁶ 作為該法制最核心法律概念的「廢棄物」，卻直至 2017 年 1 月的修法，始獲得首次的法律定義。王毓正，我國廢棄物法律定義之發展及其在循環經濟下面臨難題之解決，2018 年。

¹⁷ 若行政機關怠於查證土地所有人是否因故意或重大過失致其所有或管理之土地遭非法棄置廢棄物，而逕行課處其限期清除義務並處罰鍰，則確有裁量濫用之虞。吳行浩，土地所有人，管理人與使用人之環境衛生管理義務相關法規之檢討——兼評監院(98)院台內字 098190012 號糾正案文，法令月刊，第 62 卷 6 期，2011 年，頁 39。

¹⁸ 狀態責任人並未以自己積極行為獨立或參與製造廢棄物，卻被納為清理責任人。主管機關與執行機關何種情況下得選擇其為清理責任人，又負擔之清理責任有無界限，皆待釐清。張永明，環境污染防治與環境公益訴訟在台灣的實踐——以台灣地區廢棄物清理法的規定與司法實務為例，治理研究，第 35 卷 3 期，2019 年。

¹⁹ 憲法規範中可被特定永續發展與環境保護任務之依據者，均屬環境憲法，我國憲法乃吸收威瑪憲法中最具特色之社會化理念，同時於基本國策內實證化，參見：陳慈陽（2006）。《環境法各論合作原則之具體化——環境受託組織法制化之研究》（初版第一刷），頁 8，元照。

²⁰ 憲法第 143 條第 1 項，中華民國領土內之土地屬於國民全體。人民依法取得之土地所有權，實應受法律之保障與限制。另外，私有土地應照價納稅，政府並得照價收買。

²¹ 期應用污染物指紋資料庫於此得以追查非法污染案件產源，並能追究棄置者之責任，進而協助環保署與國內縣市之環保機關，積極稽查鑑定非法棄置之事業廢棄物來源，致使不法業者用法繩之而無所遁形。蔡奇宏，土地空間資訊於追查國有土地遭棄置廢棄物產源之運用，地籍測量：中華民國地籍測量學會會刊，第 30 卷 2 期，2011 年。

法律授權明確性原則²²尚無違悖。

(二)、環保單位職權調查由法律上觀之同為適法：

若依法²³而言，直轄市、縣（市）之主管機關或係執行機關應予以調查土地所有人、管理人或者使用人，有無容許或因重大過失²⁴致廢棄物遭到非法棄置於其土地之上，而非一旦依職權發現或有民眾檢舉符合前揭態樣，即予開罰而不論其原因。

(三)、環保單位職權調查由監察機關觀之亦為適法：

對於環保單位為人民所詬病之處為其可能因為行政怠惰或是便宜行事，往往疏於調查人民是否有容許或重大過失之情狀而逕行處罰，後續可能衍生出受罰人民提出異議甚或提起行政訴訟²⁵，耗費更大的社會成本²⁶，以地主有「故意或重大過失」要求其負清理責任，卻對違法丟棄廢棄物之行為人不予追究，導致濫倒日益嚴重，假如環保單位能一開始就將此環節作妥善處置，是否能減少民怨與監察院對之成立糾正案²⁷。

二、惟問題點出於環保單位依法應為職權調查卻不作為，如此草率處理案件，未為

²² 法治國家要求國家行為須合法。憲法釋論，吳信華，2021年，三民書局股份有限公司，頁98。

²³ 依廢棄物清理法第71條規定，倘若私人土地遭受丟棄廢棄物，直轄市、縣（市）主管機關或執行機關會視土地所有人、管理人或使用人是否有容許或因重大過失，致廢棄物遭非法棄置於其土地而予以處罰；最高行政法院95年度判字第941號及104年度判字第157號判決對廢棄物清理法第71條立法意旨亦有所闡明。

²⁴ 然所謂重大過失，專指一般人於長時間怠於注意或疏於管理其土地，任由第三人棄置廢棄物致污染該環境；至於「短期」則不屬之，惟期間長短如何認定，不無疑問。

²⁵ 環境基本法第34條第1項（2002年12月11日制定公布），各級政府疏於執行時，人民或公益團體得依法律規定，以主管機關為被告，向行政法院提起訴訟。此為對紛爭給予最直接、迅速、有效地解決，對此學生抱持懷疑。

²⁶ 此等社會成本甚至可能大到難以承受，環境污染導致的氣候變遷幾乎已不可逆！舉例而言，2023年7月3日成為世界有史以來最熱的一天，全球均溫首次突破攝氏17度大關。當溫度節節高升，是否新中警鐘響起，更聳動的標題恐怕是「面對迫在眉睫的末日」。尹崇恩、沈士閔（2024）。《永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務》（初版第一刷），頁4-7，元照。

²⁷ 監察院曾依監察法第24條提案糾正臺南縣政府與高雄縣政府，即針對該類爭議對於臺南縣政府認為其未善盡職責調查權限，導致不肖亂丟廢棄物者更加無懼罰則之結果發生；另亦砲轟高雄縣政府將職責調查拋於腦後甚而衍生官商勾結的惡狀（2020年與2008年之案件，除被丟棄一般廢棄物亦包含大量事業廢棄物，汙染土地與環境甚鉅），送請行政院並轉飭所屬，做深度檢討且依法妥處。

積極查處，無法立竿見影解決問題，應行通盤反省作為²⁸。君不見，信手拈來隨意一則新聞，說的是苗栗縣頻傳非法亂倒棄物案件，由於一再出現來源不明土方，縣府為有效追查源頭建立起跨局處機制以研議可行對策。警局統計資料自 2018 年迄今，非法棄置廢棄物共查獲 176 件，而非法載運土石方更攔查高達 484 件，組成專案小組打擊苗栗縣廢土天堂。

近年黑心業者將廢棄物載至苗栗傾倒導致環境污染嚴重，被取締司機拒不透露來源罰款了事，無法打擊不法，面對亂倒猖獗卻難追溯源頭。又造橋鄉淡文湖段遭倒廢棄物土方，縣環境保護局稽查結果卻不相同，第 1 次查核結果稽查隊認定為農地作除草整地作業，第 2 次當廢棄物管理科於現勘後採認為事業廢棄物，且數量高達 1,000 公噸，是否人謀不臧。²⁹樁樁件件，哪件不是混雜著土地所有人的痛楚與無奈，為化解問題所在，也得是深刻反省思考各個層面加以規範。

思索：一、土地所有人應反省自身該擔負之管理義務：

(一)、時常察看所持有之土地狀況：

土地所有人善盡管理人之義務自屬當然，畢竟環境需靠持之以恆的清潔打理方得維持整潔乾淨與舒適，否則必將髒亂蚊蠅雜草叢生，會產生破窗效應也不足為奇。又學生之土地在南投市鄰近公家機關之大馬路旁，仍被丟棄兩次一般廢棄物而慘遭罰鍰，究其原因，甚少回去應為主因。回顧近來新聞，曾有黃姓男子向不知情

²⁸ 使用 3S 技術予以涵蓋 GIS, 輔以 RS 及 GPS 處理空間資訊成為重要之工具，再藉由 3S 確切掌握該地環境之細微變化，俾利作為管理依據與決策。另可分析推論過去之違法傾倒廢棄物之諸多案例，具體搭配衛星之影像以判別亂倒成果，更能牢牢掌握違法棄置之地點，上述整合空間分析與遙測之判釋結論，亦足減輕稽查人員之偵查範圍及勞累負擔。樊先達、朱子豪，3S (GIS, RS, GPS) 技術結合空間資料 探勘監測環境變化-以廢棄物棄置場區為例，國研科技，第 23 期，2009 年。

²⁹ 非法廢棄物入侵頻繁，苗栗縣議員提專案以追緝源頭！縣府應建立專案小組處理機制以遏止不法，非法傾倒廢棄物涉及跨局處可召集各相關局處來研議；縣長鍾東錦亦認同府會研商可行機制。2024/06/04 中央社記者管瑞平苗栗縣 4 日電最後點閱日：

2024. 09. 15(<https://www.cna.com.tw/news/alog/202406040418.aspx>)

農民承租農地於臺中外埔區假借從事園藝，卻雇怪手挖出大坑破壞污染農田，傾倒建材廢料與廢土等雜物回填，警方快打部隊動員包圍多輛砂石車，敲擊車窗過程驚險。

許是因為黃姓男子高於行情每月以 5 萬元價格承租約 4 分地大農地，偷偷掩人耳目回填土方，因地處偏遠，機警居民向轄區派出所報案，大甲分局長呼籲土地出租人勿貪小利而承受更大損失，著實應慎選出租對象與用途且不定時加強巡視來善盡土地管理人之責任，當可避免不法分子棄置高污染廢棄物，其將追查打擊破壞國土傾倒廢棄物行為絕不寬貸。關鍵顛轉，若土地出租人未善盡此等管理之義務可依廢棄物清理法第 71 條規定亦須負起復原環境狀態責任，後續甚至付出百萬千萬元代價而得不償失。³⁰

(二)、為安全起見可加裝圍籬或監視器：

或多或少可生嚇阻作用，常見坊間會加註標語寫明「錄影中請微笑」，為非作歹之徒看見土地設有監視器多所忌憚，認為有人注意與管理，被隨意棄置垃圾之情況必將大大降低其機率。有些判決法院亦認定土地所有人是否有做這類措施來防止，稱原告顯然欠缺普通人之注意，致其管理之系爭土地遭人棄置廢棄物，又謂原告明顯具有重大過失，符合經驗法則與論理法則，亦無違證據法則。其未以鐵絲網或鐵皮圍住土地，或立警告牌示意，即有注意義務之違反，並進而認定有重大過失。

31

(三)、發現違法行為立即通報主管機關：

³⁰ 外埔鄉間農地遭廢土集團入侵，派出所所長爬上砂石車敲破車窗來逮人！警方與臺中市政府環境保護局及外埔區公所農業課人員勘察丈量遭傾倒廢棄物面積，員警調閱路口監視器過濾涉案車輛，加強巡邏取締違規以防止犯罪集團。2024-08-08(聯合新聞網)聯合報/記者游振昇/臺中即時報導最後點閱日 2024. 09. 17(https://udn.com/news/story/7320/8147763?from=udn-referralnews_ch2artbottom)

³¹ 參見最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 108 年 3 月 22 日）。

一旦發現自己土地遭受非法棄置廢棄物，應做舉動是立即通報所在地之環境保護局，以避免因為重大過失須要負連帶清理之責任³²。環境保護局表示，該行為違反時，最低可處 1200 元罰鍰，後續如掌握到具體行為人將依法裁罰。

(四)、土地所有人之舉證責任：

舉證被偷倒廢棄物實屬困難³³，然土地所有人無法隨時監控所屬土地即應想辦法找到偷倒之人，若收到行政處分書限期地主儘速清理，不服時其可以尋求行政救濟之管道，並提出證明自身無容許或係有任何重大的過失，才發生遭受非法棄置一般或事業廢棄物於土地之情事，誠然，法律並非要求地主定要負責，惟有地主處於故意或重大之過失才有適用餘地。

舉則新聞參考可理解此刻舉證責任之重要性，新埔警分局昨天下午在關西鎮東平里竹 18-1 線 4.5 公里附近山區查獲 35 噸大車涉嫌偷倒事業廢棄物，估算現場偷倒了約 16、7 車次近 600 噸廢棄物，排定下週二會同相關單位會勘，今早廢棄物卻突然冒火。警方不排除是偷倒廢棄物者想要毀跡滅證，已掌握特定對象深入查辦。賴姓女地主獲悉自己土地被人偷倒垃圾也很緊張，傳喚到案時聲稱土地出租給人，不清楚垃圾怎會入侵。得知地上堆放的垃圾燒了起來，迅速從臺北趕到場處理並從燃燒垃圾堆中搶出一塊某知名健身俱樂部的停車場指引帆布，希望能替這堆不知從何而來的垃圾，保留一線溯源查緝希望。³⁴

環境侵權行為於求償上有其困難度，實因，加害行為可能為間接或長期所造成，

³² 環境污染者及破壞者應對造成環境危害與環境風險負責無誤；倘污染者和破壞者係不存在，或者無法確知何人所為時，當由政府負起全責，為環境基本法之第 4 條第 2、3 項規定。

³³ 最高行政法院 98 年度判字第 494 號判決亦謂：「違法事實應以證據認定之，若無證據，則不得擬制推測，草率推定其違法之事實，此乃為司法訴訟與行政程序其適用共通法則。是以，行政機關本就應依其職權予以調查證據，確實證明有違法事實之存在，始能對人民執行負擔處分；亦即，行政機關對人民之違法事實存在與否定是負有舉證責任，人民本就無須自證無違法之事實，自屬當然。陳清秀，違反廢棄物清理法之舉證責任，2012 年。

³⁴ 這麼巧？新竹關西山區昨天被警方查獲亂倒廢棄物，今午發生火災！賴姓女地主從燃燒的垃圾堆中搶救下來的某健身俱樂部停車場的停車場指引帆布。2021/10/02 自由時報/記者黃美珠／關西報導最後點閱日：2024. 09. 15(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3691061>)

難以掌握污染者身分，且要證明污染者故意或過失須有相當因果關係，亦可能需要高科技鑑定。對土地所有人或被害人而言，舉證之所在，敗訴之所在，要有證據證明無疑事實上存在諸多困難，甚至無法達成而求償無門。另外，土地所有人尚要能證明已盡一切注意義務，損害卻仍發生而免責；足見我國環境損害訴訟以因果關係舉證為重要核心。³⁵

二、法律課予土地所有人之義務：

(一)、土地所有人應與政府共同承擔環保責任³⁶：

我國國民與事業單位，甚至各級政府皆應共同負起環境保護之義務和責任，實為法律所明定之。若被丟棄有害事業廢棄物，受影響的絕非少數人民，環環相扣亦為使污染物透由食物鏈或運送傳送至更遠的無辜者身邊。如同新聞常報出查獲此類廢棄物遭丟棄掩埋即可窺知。如近期又屢有高含量有毒 PCB、汞、鉛及砷等化學物質被釋放於土壤、空氣與水中，深深危及人類與動植物健康；凌晨 2 點多又發現有人亂丟廢棄物，警方當場逮捕犯嫌並帶回調查，里民指稱平均 3 天發生 1 次三更半夜被亂丟垃圾，不堪其擾下請求警方多加巡邏。³⁷

另外，縣環境保護局強調，針對好發地點秘裝影像監視器及縮時攝影機設備，查獲到亂丟垃圾行為者依廢棄物處理法處 1,200 元以上~6,000 元以下罰鍰。無獨有偶，雲林縣警局偕同環境保護局、地政人員與農業處官員，前往稽查並查獲違反廢棄物清理法案件共 14 件且查扣犯罪工具，雲林地檢署葉檢察官指導取締嚴懲不

³⁵ 對於環境損害被害人於訴訟中弱勢現象，可於程序法中全面性檢討，實體法上則可修正環境侵權行為構成要件，避免無從確認污染行為人時而難以求償。且損害範圍與數額難以計算，亦為一大問題，實務上可能賠償責任過於龐大而無法負擔，法院原則上尊重行政機關估算之賠償金額更得審慎仔細裁決，參見：陳慈陽（2006），前揭註 19，頁 112。

³⁶ 我國國民與事業單位，甚或各級政府，自應共同負擔起環境保護之責任與義務，乃為環境基本法第 4 條第 1 項前段之規定。

³⁷ 這起亂丟垃圾案依縣環境保護局表示，現場攝影機畫面於凌晨 2 點左右有一輛白色小客車，且查獲男性可疑行為人，警方配合加強巡邏。最後點閱日 2024.09.14(<https://udn.com/news/story/7320/8195370>)

法，以 LINE 成立即時聯合稽查小組，廣邀雲林地檢署、警察局與環境保護局等單位。警察局呼籲民眾別任意提供土地給來路不明廢棄物或土方做回填或堆置，可能涉及最輕本刑 1 年以上有期徒刑的廢棄物清理法，且後續仍須支付龐大清除費用及行政罰鍰，且無易科罰金機會。³⁸

事涉全體國民共同承擔環保責任，令人琢磨起環境權之重要性，環境權於日本被定義為享有良好環境之權利，雖日本憲法無關於環境權之明文規定，卻為一般學說所承認，我國對環境權論述亦應以公法觀點著眼於社會權與自由權之面向而予以討論，更能喚起國人戮力同心承擔環保責任。³⁹

(二)、若土地所有人違反義務時⁴⁰：

當國家課予土地、建築物所有人與管理人，或者使用人清除之義務，而土地之所有人未予遵守，則政府會處罰鍰，以示警惕。⁴¹

新聞亦會傳達當土地所有人違反廢棄物清理法義務時，仍會被移送地檢署偵辦。如高雄大樹區東照山鄰近山坡地，張姓地主請王、曾姓土方業者以營建混合之廢棄物填入 7954 平方公尺農地，若以每車次 35 公噸計算，回填約 4 萬 5000 公噸土方，已依違反廢棄物清理法，橋頭地檢署偵結起訴地主與土方業者等 6 人。⁴²

臺南市環境保護局跨局處小組提高出動之頻率，透由科技執法 2 個月破獲 5

³⁸ 雲林縣聯合稽查 1 個月查出 14 件共 68 人違法傾倒廢棄物！雲林縣近期廢棄魚塭，及斗六山線低窪農牧用地，遭不法業者利用傾倒回填廢棄物，雲林縣聯合稽查小組已查獲多案違反廢棄物清理法，查扣推土機 3 台、挖土機 13 台及砂石車等 7 輛，共 15 名嫌犯被裁定羈押。
2023/07/21 自由時報/記者林旻臻／雲林報導最後點閱日：

2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4371240>)

³⁹ 下山憲治、李惠宗 (2023)，《氣候變遷下環境法與能源法的新發展》(初版一刷)，頁 3-4，元照。

⁴⁰ 一般廢棄物，除了應依據下列規定清除外，其餘若在指定之清除地區內者，係由執行機關予以清除之；此乃課予土地、建築物所有人、管理人或使用人清除之義務，違反者可依廢棄物清理法第 50 條第 1 款處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰，上述為同法第 11 條第 2 款及第 4 款規定。

⁴¹ 廢棄物清理法的處罰機關，依該法第 63 條：「本法鎖定行政罰，由執行機關處罰之；執行機關應作為而不作為時，得由上級主管機關為之」。

⁴² 保七總隊第三大隊之南區中隊於東照山巡邏時，發現關帝廟山坡地有頻繁出入的 35 噸曳引車，並管制進出，追查後發現車輛載運營造廢棄物，原山區本為棄置熱點，懷疑業者違法回填土方。張姓地主讓王姓土方業者將農地回填廢棄物，遭檢方起訴。最後點閱日 2024.11.14 聯合新聞網 2024/08/30 聯合報 張議晨(<https://ubrand.udn.com/ubrand/story/123659/8192882>)

起違法棄置案且查獲廢棄物計 80 噸，移送地檢署偵辦，罰金逾 300 萬元。通常查獲前述案件，可能會一併揪出土地所有人違反注意義務，因容許或重大過失令土地遭丟棄大量廢棄物而受罰。⁴³

三、國家應允許土地所有人請求違規行為人負責⁴⁴：

受害人民應可請求主管機關作成行政處分，以令違規行為人來限期移除其違法回填之廢棄物；此乃因應社會變遷之舉措，法理亦應與時俱進及適時修正，方符合公平與平等原則⁴⁵。

第四節 研究架構

本文以「私有地廢棄物清理責任之研究」為題，共分五章，以下論述之：

第一章：「緒論」，研究動機與研究目的為研究者編作論文之靈感來源，設立與本文所涉及之範圍領域後，以法學研究方法予以執行，並參考相關學者文獻，從中勾勒研究架構與流程，以利本論文研究創作之順利。因此，本章節之內容包括研究動機與目的、研究範圍與方法、文獻探討、研究架構及流程。

第二章：「廢棄物清理法制」⁴⁶，詳述現制下廢棄物清理法之體系⁴⁷，統整各項

⁴³ 2024-08-15(聯合新聞網)聯合報/記者鄭惠仁/台南即時報導廢棄物最後點閱日：2024.11.17(<https://udn.com/news/story/7320/8163942>)

⁴⁴ 最高行政法院 106 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議其法律問題，受害人民與公益團體是否能依廢棄物清理法第 72 條第 1 項，來請求判令之主管機關依據同法第 71 條第 1 項之規定，作成行政處分以令違規之行為人，完成限期移除違法回填之廢棄物。甲說乃為肯定說（依廢棄物清理法第 72 條第 1 項之公私場所若違反本法之相關法令，當主管機關疏漏未予執行，受害之人民等得以敘明具體內容，持書面向主管機關提出請求；若主管機關仍未於 60 日內予以執行，則人民得以行政機關為被告，控訴其怠於執行職務，提起訴訟於高等行政法院，即可判令執行）。乙說：否定說（基於權力分立原則，若行政措施無瑕疵，行政法院不可能認為選另一個更符合行政目的，而撤銷原來的行政處分。至於表決後結果：採甲說（即肯定說）之結論：受害人民或公益團體已以書面向行政機關依前揭法條之具體內容告知主管機關，若於 60 日內怠於執行，自得直接來訴請行政法院以為處置，判令主管機關即時作成「令違規行為人以限期移除違法回填廢棄物」行政處分。

⁴⁵ 憲法第 7 條明定平等權，無疑禁止一切不合理的差別待遇。憲法理論與政府體制，吳庚及陳淳文，2021 年，三民書局股份有限公司，頁 155。

⁴⁶ 廢棄物清理法 1974 年 7 月 26 日公布施行，最初只有 28 條，分為總則、一般廢棄物之清理、事業廢棄物之清理、民營清除處理機構之管理與獎懲與附則等 6 章。蔡茂寅，廢棄物清理法實務與行政法院裁判評析，2001 年，頁 113。

⁴⁷ 廢棄物清理法中優先權規定的立法理由為落實污染者付費原則。黃健彰，污染清理費用優先權之研究，Journal of Taiwan Land Research，第 16 卷 1 期，2013 年。

廢棄物分類與主管機關之情形，並討論廢棄物清理之狀態責任⁴⁸爭議等。因此，本章節之內容包括廢棄物與廢棄物清理性質、廢棄物清理法之主管及處罰機關、廢棄物清理法適用之裁罰標準與廢棄物清理之狀態責任。

第三章：「私有地廢棄物清理責任之實際運用」，介紹現制下清理義務人之類型與態樣之相關規定⁴⁹，並介紹實際處置。因此，本章節之內容包括義務人之類型、義務的態樣、土地所有權人與行政機關二者之間於法律適用上責任界限。

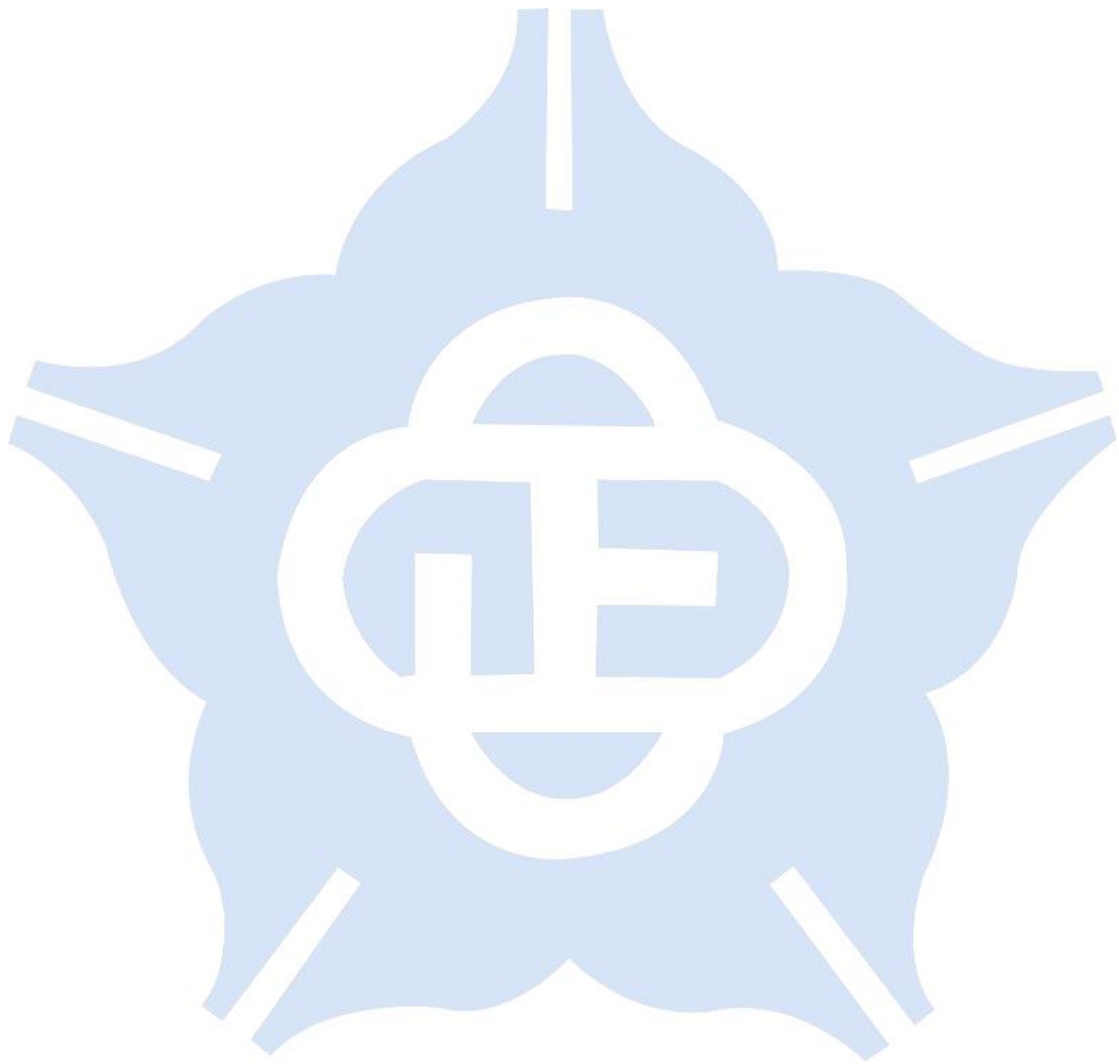
第四章：「以個案分類私有地廢棄物清理相關案例」，本章節以實務案例探討現廢棄物清理法體制，從中分析、論證並透過行政法院案例與學者觀點檢視各項分類爭議性，共分成 4 大類予以分析。

第五章：「結論」，統整各章節有關廢棄物清理法相關論述後，重新思考⁵⁰該法制應改善之處，因此本章節包括結論與建議，再佐以些許省思。

⁴⁸ 狀態責任性質在於探討清除義務之歸責性，非討論可否作為處罰之規定，但可藉此知悉須負清除義務之人，當該清除義務人未為清除義務時，亦可課予行政法上之作為。吳宗育（2012）。環境法中狀態責任爭議問題之研究——以土地污染清理為中心，頁 41。

⁴⁹ 是以受規範有清除、處理之廢棄物義務的主體，主要有：1. 事業。2. 受託清除處理廢棄物者。3. 仲介非法清除處理廢棄物者。4. 容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人等。廖欽福，廢棄物清理法第 71 條第 1 項關於處分性質，時效適用及代履行費用分配基準之研析，法治與公共治理學報，第 2 期，2014 年。

⁵⁰ 我國主管機關於察覺系爭廢棄物污染時，雖得依廢清法第 71 條第 1 項之規定命土地所有人或土地使用人負擔清理義務，惟考量運作之便利性，其通常優先選擇土地所有人即地主負擔清理義務，並導致地主並未實質享受土地使用收益之利益，卻須負擔清理義務之「土地不正義」之現象，進而引發地主與其他關係人之紛爭。魏國晉，論廢棄物清理法上非法提供土地罪之現行爭議與未來展望，軍法專刊，第 65 卷 3 期，2019 年。



第二章 廢棄物清理法制

廢棄物清理法制涵蓋廢棄物清理法、廢棄物清理法之主管及處罰機關、廢棄物清理法適用之裁罰標準與廢棄物清理之狀態責任，為尋求一連串解答，本文須由最為基本之理論法規慢慢深入探究。

第一節 廢棄物清理法

我國廢棄物清理法之制定始於 1974 年，至今已逾 40 年。⁵¹然而，作為該法制最核心法律概念的「廢棄物」，卻直至 2017 年 1 月的修法，始獲得首次的法律定義。本文中廢棄物清理法定義十分重要，其後，亦將廢棄物分類與認定標準逐一定位做為依歸。

第一項 廢棄物與廢棄物清理之定義

廢棄物⁵²係指無用(useless)、不要(unwanted)、或丟棄(discarded)之物質，多指固態物質、氣態與液態廢棄物。廢棄物不一定是骯臟或有毒物質，卻會對生活造成一定程度困擾，因其會占用我們正常生活使用空間，亦會衍生公共衛生與安全問題，如病菌孳生、惡臭污染、殘留毒性及放射性問題。⁵³另外，廢棄物清理法第 2 條第 1 項所稱廢棄物，指下列能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品：一、被拋棄者。二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。

⁵¹ 1974 年 5 月，由當時主管廢棄物清理的機關「行政院衛生署」提出取名為廢棄物清除與處理法草案，經行政院會議審議後提付立法院審議，立法院三讀通過後，將其易名為「廢棄物清理法」而頒布，同年 7 月 26 日由總統公布施行，同時 1928 年公布之污物清除條例宣告廢止，從此我國廢棄物清理制度之母法正式確定。

⁵² 城市垃圾往往被運往它縣市郊區，廢棄物侵占大面積偏僻農田，若不對垃圾作任何處理，它可能被留置幾百甚至上千年，除佔據生存空間，有害物質會污染土壤、大氣、健康、視覺、呼吸、水質、魚貝類及農作物，耕地亦會變荒地。我們世界充滿了廢棄物，它可粗分為生活垃圾、工業垃圾、電子垃圾，這 3 類垃圾正以意想不到的速度攻城掠地，全世界每年垃圾達上百億噸，還不包括被亂丟棄垃圾數據；而垃圾並非全一無是處，處置得宜它可再生亦能發電，參見：楊明華（2010）。《有關環保的 100 個知識》（初版一刷），頁 19、215，驛站文化事業股份有限公司。

⁵³ 廢棄物另一嚴重問題為資源被分散成為無法使用之狀態。就如同木材餘完整時是有用的建材，但使用廢棄後只剩下破碎的木片，倘混在其它廢棄物內更難恢復其功能。水泥、金屬與玻璃等礦物類廢棄物，同樣亦難以回收再利用，及使運用現代科技再製，也要花費很昂貴代價與成本。參見汪明生、鍾國南（2015）。《環境治理與公共事務》（初版第一刷），頁 36-37，智勝文化。

三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。五、其他經中央主管機關公告者。被拋棄之物品，本為廢棄物清理法第 2 條第 1 項第 1 款所稱廢棄物，而同法第 2 條之 1 第 2、3 款亦明定均視為廢棄物規定。因此縱令具有再利用價值之資源，若再利用機構並未依所規定再利用程序，對有再利用價值之事業廢棄物進行再利用，或違法貯存，而有任意棄置或污染環境之虞者，該有再利用價值之事業產出物亦應視為廢棄物。⁵⁴

在廢棄物清理法仍以最終處置為唯一處理方式的時期，在法律上欠缺廢棄物之明確定義，或許尚不至於構成重大的法律爭議問題。惟伴隨 1999 年大幅修法之下，廢棄物再利用逐漸成為廢棄物清理法當中核心制度之一，經常成為實務上的爭議問題，最具代表性的，自然即屬發生於 2015 年 10 月中國鋼鐵公司所產出之鋼鐵爐渣回填至高雄市旗山區農地之爭議事件。由於當時廢棄物清理法對於廢棄物欠缺法律定義，導致法院必須爰引例如歐盟廢棄物框架指令以及德國循環經濟暨廢棄物法當中之廢棄物定義，以作為廢棄物認定之判斷依據。實則，法院透過歐盟與德國相關法制是否能完全掌握正確，仍有疑義。儘管終於 2017 年 1 月將廢棄物清理法第 2 條及第 2-1 條增訂了廢棄物之定義以及副產品排除標準。由於欠缺權益關係人充分對話、及對歐盟法掌握不完整以及對於廢棄物清理法未能體系性理解操作，現行廢棄物法律定義不僅未能充分解決類似鋼鐵爐渣處理上之爭議問題，甚且，也對循環經濟政策推動產生了明顯衝擊。⁵⁵

再者，本法第 2-1 條規定事業產出物經中央主管機關認定已失市場經濟價值等，不論原有性質為何，為廢棄物。⁵⁶ 廢棄物清理法第 2 條第 1 項將廢棄物分為一般廢棄物及事業廢棄物。但依一般社會通念，被棄置之非經濟物質固屬廢棄物，

⁵⁴ 參見最高法院 111 年度台上字第 1740 號判決(裁判日期為 2022 年 9 月 1 日)。

⁵⁵ 參見王毓正(2019)，〈我國廢棄物法律定義之發展及其在循環經濟下面臨難題之解決〉，《月旦法學雜誌》，40 期，2019 年 12 月，頁 45。

⁵⁶ 廢棄物清理法第 2 條第 1 項及第 2-1 條，修正日期為 2017 年 6 月 14 日，主管機關為環境部資源循環署。

而經濟物質不再依其用途使用，予以錯置、錯用者，亦屬廢棄物。⁵⁷

第二項 廢棄物之分類

廢棄物包括電子產品、建築材料、輪胎、木材、玩具、金屬與塑膠等。誠然，於廢棄物清理法第 2 條第 2 項指出，廢棄物分為下列二種：一、一般廢棄物即指事業廢棄物以外之廢棄物。二、事業廢棄物⁵⁸乃係指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，區分開來，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物二種類。有害事業廢棄物，由字義觀之，明顯可得其為事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。另一更為常見，充斥於你我身邊當屬一般事業廢棄物，迥然不同於由事業所產生之有害事業廢棄物，為其以外之廢棄物而言。⁵⁹

易言之，一般廢棄物以排除事業廢棄物的方式作為其定義，常見的一般廢棄物好比是家戶垃圾等。同條第 2 款前段定義事業廢棄物要件有二，其一，屬於事業活動產生，其二，非屬於員工生活所產生。倘若事業中屬於員工生活所產出的廢棄物，如飲食垃圾、排泄、盥洗所產生的垃圾，即非本法所稱的事業廢棄物。後段則將事業廢棄物分為「有害事業廢棄物」與「一般事業廢棄物」，本法第 2 條第 3 項授權中央主管機關會商中央目的事業主管機關訂定「有害事業廢棄物認定標準」，用以區分一般事業廢棄物與有害事業廢棄物；其不同種類之廢棄物，規定之清除、處理方法等亦不同，應該分別適用不同的規定。⁶⁰

查詢判決諸多描述此劃分要項，如臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）提及，廢棄物清理法第 2 條第 2 項第 2

⁵⁷ 參見最高行政法院 110 年度再字第 58 號行政判決（裁判日期為 2023 年 12 月 20 日）。

⁵⁸ 參見最高法院 112 年度台上字第 1332 號刑事判決（裁判日期為 2023 年 9 月 7 日），依內政部訂定於 2019 年 9 月 11 日修正前之營建剩餘土石方處理方案「貳、適用範圍」規定，營建剩餘土石方之種類，固包含建築工程、公共工程及其他民間工程所產生之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、混凝土塊等，惟不包括施工所附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類及木屑等廢棄物，苟混合有該等廢棄物而未依內政部公告之營建事業廢棄物再利用種類及管理方式編號 7 所示營建混合物規定之處理方式，由合法之再利用機構予以分類再利用，即非屬營建剩餘土石方或一般事業廢棄物再利用種類，而為事業廢棄物。

⁵⁹ 廢棄物清理法第 2 條第 2 項，修正日期為 2017 年 6 月 14 日。

⁶⁰ 參見楊翊妘（2022）。《廢棄物清理法實務解析》（初版第一刷），頁 36，元照出版有限公司。

款，事業廢棄物可分為一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，有害事業廢棄物係指「由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。」，又若事業廢棄物非屬有害事業廢棄物，則皆屬於一般事業廢棄物。由前開定義可知，系爭物料既屬一般事業廢棄物，自係對環境無害之廢棄物，否則，應列為有害事業廢棄物，判決中亦已詳實說明系爭物料之無害性。

第三項 有害事業廢棄物之認定標準

廢棄物之分類與認定標準有頗深關聯性，前者為根本性區別，後者則屬實際操作性質。前曾提及中央主管機關會商中央目之事業主管機關訂定「有害事業廢棄物認定標準」，⁶¹最近修法日期為 2020 年 2 月 21 日，僅 7 條文。其核心內涵即提及有害事業廢棄物依序判定方式為，列表之有害事業廢棄物、有害特性認定之有害事業廢棄物，抑或是，其它經中央主管機關公告者。

另有一款較為複雜，依該認定標準第 5 條第 1 項第 3 款指稱，前條第 6 款第 1 目之廢液不具下列性質者且採焚化或熱處理者，得認定為一般事業廢棄物。惟處理前之貯存、清除，應符合有害事業廢棄物相關規定，如製程有害、毒性有害、溶出毒性、戴奧辛有害、多氯聯苯有害、腐蝕性、反應性等事業廢棄物與其他經中央主管機關指定者等。實則，有害事業廢棄物種類亦有標準規範，製程有害事業廢棄物、混合五金廢料、生物醫療廢棄物均屬之，著重實體判別揭示模式。連帶應提醒人類別小覷有害事業廢棄物，一不小心仍可能遭反撲，別讓有害廢棄物惡化地球環境，應採自然共生共存，且要告別過度消費及過度丟棄廢棄物時代，堪為永續社會轉折處。⁶²再觀之，媒體 The Tatva 報導在科學期刊自然（Nature）研究發表稱，每年印度能製造出 930 萬噸的塑膠廢棄物，為最大宗塑膠污染國家，其塑膠污染問題日益嚴重惡化，環保壓力亦相對超大；除印度外，塑膠廢棄物污

⁶¹ 有害事業廢棄物認定，係依「有害事業廢棄物認定標準」第 2 條之規定。參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 56，元照出版有限公司。

⁶² 參見三橋規宏，譯者朱麗真（2009）。《綠色復興時代》（初版一刷），頁 253～258，商周出版城邦文化事業股份有限公司。

染量排名第 2 為奈及利亞，第 3、4 分別為印尼與大陸。⁶³

關於廢棄物認定標準的問題，以行政法院的實務見解為例，臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）提及，然所謂造成重大污染影響除以系爭一般事業廢棄物之數量外，其中是否亦已考量其污染特性及危害程度等項，甚明。又另一案由原判決認為上訴人係將所載運廢棄物棄置於苗栗縣竹南鎮土地，並無再利用之意思，其傾倒之物為一般事業廢棄物。⁶⁴ 詳細內容以下分廢棄物與產品、資源及準廢棄物概念說明之。

第一款 廢棄物與產品之認定標準

廢棄物與產品並非截然二分之概念。質言之，若特定物品之持有人有將該物品棄置之客觀行為；或個案中依客觀上之具體綜合判斷，可認特定物品之持有人主觀上有將該物品廢棄之意圖；或特定物品之持有人，依照法令規定應將該物品廢棄時，皆因已符合前述關於廢棄物之標準，縱該物品名義上冠有產品之名，亦無礙於將之認定為廢棄物。⁶⁵

在個案判斷上，關於製造產品之剩餘物是否具有確定之用途，可依個案具體情狀，綜合考量以下因素判斷，即該物質於市場上是否已有交易契約存在；該物質之生產者可否因生產該物質獲得經濟上利益；市場上對於該物質用於確定用途上是否已存在穩定供需關係；該物質與現有市場上用於同用途之同類產品是否具有相同品質；該剩餘物質將全數用盡或仍有部分需廢棄；又或，該剩餘物質之持有人獲取之經濟利益與其投入處理該物質之成本相較是否顯不相當，判定方法頗多。⁶⁶

⁶³ 年產 930 萬噸廢棄物 印度成全球最大塑膠污染國此外，雖然高所得國家是主要的塑膠垃圾產生者，但因為多數國家有普及的回收體系，和完善的處理方式，在塑膠污染嚴重的前 90 名排行裡，幾乎沒有高所得國家。不過，研究人員補充，高所得國家的塑膠污染量可能被低估，因為研究分析時未納入出口塑膠廢棄物的數據。2024-09-06(聯合新聞網)中央社/新德里 6 日專電 印度最後點閱日：2024.09.17(<https://udn.com/news/story/6812/8211958>)

⁶⁴ 參見最高法院 107 年度台上字第 3070 號刑事判決(裁判日期為 2018 年 8 月 16 日)。

⁶⁵ 參見楊翊妘 (2022)，前揭註 60，頁 64，元照出版有限公司。

⁶⁶ 參見臺灣高雄地方法院 103 年度訴字第 789 號判決(裁判日期為 2016 年 1 月 8 日)與臺灣高雄地方法院 104 年度訴字第 135 號判決(裁判日期為 2016 年 1 月 8 日)。

爰舉最高法院此判決釐清產品與廢棄物之不同處，上訴人所經營的三○○塑化有限公司與展○○股份有限公司間存在買賣關係，三○○公司收受展○○公司的聚合不完全己內醯胺（即聚合物），惟此聚合物之品質未符合展○○公司要求，且聚合物向來非被認定為事業廢棄物。爭點為三○○公司是否受託處理廢棄物？聚合物是否為事業廢棄物？違反廢棄物清理法是否構成刑事責任？

裁判結果出爐認為三○○公司與展○○公司間雖存在買賣關係，因品質未符合要求此聚合物遭認定為事業廢棄物，且上訴人違反廢棄物清理法犯行明確，原判決維持第一審論處其犯廢棄物清理法第 46 條第 4 款之罪刑。⁶⁷顯然，所生產之該物質已難獲得經濟上之利益，聚合物為事業廢棄物，不難為之定位判別。

第二款 廢棄物與資源之認定標準

按廢棄物清理法第 2 條第 1 項第 1 款至第 3 款規定，凡能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品，其被拋棄者，或減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者，或於營建過程中所產生目的以外之產物，皆係廢棄物。

可知廢棄物與資源位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若錯置、錯用，資源也應視為廢棄物。因此縱令營建混合物內具有可再利用價值之資源，若非屬主管機關所定再利用管理辦法規範之再利用行為，而將未依規定分類之營建混合物任意棄置者，該混合物仍屬廢棄物，且有同法第 46 條規定之適用。⁶⁸據此來說，雖然屬於資源，但若未按照再利用行為來處理，仍然被當作廢棄物，實務見解亦如是認為。

事業雖可委託合法運輸業者就事業廢棄物代為清除送往再利用機構，然仍應就該事業廢棄物送往再利用機構再利用之處理行為負責。此外，縱令係具有再利用價值之資源，若遭任意棄置，已有污染環境之虞，該所謂資源亦應視為廢棄物。因此，倘若業者未依管理方式，對事業廢棄物進行再利用，或送往再利用機構再

⁶⁷ 參見最高法院 110 年度台上字第 4047 號刑事判決(裁判日期為 2021 年 7 月 21 日)。

⁶⁸ 參見最高法院 113 年度台上字第 2152 號刑事判決(裁判日期為 2024 年 7 月 4 日)。

利用，而係將該事業廢棄物全數交由他人載往他處任意傾倒者，縱令該事業廢棄物尚有回收再利用之價值，亦屬廢棄物。⁶⁹此時針對營建事業廢棄物部分得按照再利用加以分類方能成為資源，否則仍為廢棄物，實務判定其仍應論以廢棄物清理法第 46 條第 4 款之罪。⁷⁰

又屬營建剩餘土石方者，依「營建剩餘土石方處理方案」之規定處理並可作為資源利用者，始非屬於廢棄物；如未經分類，即非屬前二者，而仍屬廢棄物，自應依廢棄物清理法相關規定辦理。⁷¹再觀另一判決，亦同意此一錯置或錯用情形，資源應視為廢棄物。⁷²

第三款 視為廢棄物

另於法令上，還有準廢棄物之概念。牽涉廢棄物清理法第 39 條規定，即事業廢棄物之再利用，應依中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理。惟縱屬可以再利用之物質，仍有種種規範限制，尚應依相關法規辦理再利用，非可任意處置。資源回收再利用法第 19 條規定，再生資源未依規定回收再利用者，乃視為廢棄物，應依廢棄物清理法規定回收、清除、處理。行為人所載運之廢棄物，縱其全部或一部屬於可再利用之物質，仍應依廢棄物清理法第 39 條及相關規定從事事業廢棄物之再利用，不可任意處置，並應符合主管機關授權訂定之再利用管理辦法。⁷³

基本上此概念基礎在於，縱然為再生資源，惟任意棄置，仍被認定為屬廢棄物，再生資源未依規定回收再利用者，視為廢棄物。從而，實務見解認為，該判決依「經濟部事業廢棄物再利用管理辦法」第 3 條公告附表窺知，其中原屬紡織污泥及漿紙污泥再利用用途之人工粒料，已於 2009 年 4 月 27 日修正公布刪除此規定，並給予再利用機構適當緩衝期間，而於修正公布 6 個月後之同年 10 月 26

⁶⁹ 參見最高法院 110 年度台上字第 4045 號刑事判決(裁判日期為 2021 年 8 月 5 日)。

⁷⁰ 參見最高法院 110 年度台上字第 4044 號刑事判決(裁判日期為 2021 年 8 月 4 日)。

⁷¹ 參見最高法院 110 年度台上字第 3766 號刑事判決(裁判日期為 2021 年 7 月 15 日)。

⁷² 參見最高法院 110 年度台上字第 2690 號刑事判決(裁判日期為 2021 年 4 月 22 日)。

⁷³ 參見最高法院 112 年度台上字第 3533 號刑事判決(裁判日期為 2024 年 1 月 18 日)。

日生效施行。倘再利用機構擬繼續收受漿紙污泥及紡織污泥再利用作為人工粒料原料之用途，應依上開管理辦法，向經濟部提出再利用許可申請，否則仍非符合再利用程序之再利用，如將不符合公告附表再利用用途之人工粒料任意堆置而拋棄者，該人工粒料自屬廢棄物清理法所規定之廢棄物，其堆置行為亦屬非法堆置廢棄物。⁷⁴

判決中，視為廢棄物之案例不少，如處理人無能力處理或非再利用處理行為，也會被認為屬於準廢棄物；法院認為，瀝青混凝土刨除料，固為可再利用之一般事業廢棄物，惟非係再利用之處理行為。裁判結果亦認瀝青刨除料並非再生資源，而屬於一般事業廢棄物。⁷⁵其次，另有判決認為，未經妥善處理，有棄置或污染環境之虞者，亦得回歸廢棄物來處理，被拋棄之物品本為廢棄物清理法第2條第1項第1款所稱廢棄物，均視為廢棄物。惟倘再利用機構擬繼續收受漿紙污泥及紡織污泥再利用作為人工粒料原料之用途，應依經濟部事業廢棄物再利用管理辦法向經濟部提出再利用許可申請，否則仍非符合再利用程序之再利用，如將不符合公告附表再利用用途之人工粒料任意堆置而拋棄者，該人工粒料自屬廢棄物清理法所規定之廢棄物。⁷⁶

我國現行廢棄物管理及資源回收架構，即當物質的原有效用減失，但符合再生資源條件時，屬於資源回收再利用法的管轄稱為再生資源，倘若物質原效用已經減失，且未被認定為再生資源時，則必須要依照廢棄物清理法相關規定來進行清除、處理及再利用。事業廢棄物之再利用，依照中央目的事業主管機關或中央主管機關規定辦理，不受第28條及第41條的限制。⁷⁷

⁷⁴ 參見最高法院 111 年度台上字第 1740 號刑事判決(裁判日期為 2022 年 9 月 1 日)。

⁷⁵ 參見最高法院 109 年度台上字第 1872 號刑事判決(裁判日期為 2020 年 5 月 14 日)。

⁷⁶ 參見最高法院 112 年度台上字第 1623 號刑事判決(裁判日期為 2023 年 8 月 12 日)。

⁷⁷ 像是再利用事業廢棄物種類、數量、許可、許可期限、廢止、紀錄、申報、再利用產品的標示以及其他應遵循事項的管理辦法，由中央目的事業主管機關會商中央主管機關，再利用用途目的事業主管機關訂定；惟涉及到二個以上目的事業共通性再利用的事業廢棄物，經過中央主管機關認定由統一訂定再利用總累積管理方式之必要者，其管理辦法由中央主管機關定之。參見：林健三（2021），前揭註 12，頁 163～176。

第四項 廢棄物清理之相關理論與立法

第一款 環境倫理學

係將地球生命可持續性應用於人類系統中，涉及範疇包括工業、農業、貿易與其它範圍。易言之，環境倫理即為社會倫理之運用，以面對環境之不正確行為所帶來諸多問題。環境保護運動正是支持此等倫理行為，因而稱之為環境實踐主義。其企圖積極維繫社會中人與自然之和諧，亦消極避免環保者對於工業環境污染指責或工業界對環保不滿，卻恰好能督促執法者善用法規之角色。

另外，環境保護乃根據生態與環境為環境保護行為，其可用來規範廢棄物清除與其它人類污染排放活動，與環境政治息息相關，於 1960 年西方生態學者使用自然資源從而影響生態圈，不少環境政治組織採科學論述表達關切，支持多數機構直接或間接地從事環境議題。環境學家 Dale Jamieson 認為環境問題面向多且複雜，希望興起思想體系能涵蓋環境危機，並提出實現之解決方案。生態環境主義此名詞最早由社會學家王俊秀教授所提出，其可檢視環境行動主義，某些程度上類似蓋亞理論(Gaia theory)，即視地球為家，將人類視為環境子民或生態子民，肩負保護生態家庭責任。

深究其中，與 Barry Commoner 闡揚的生態學理念法則相呼應，人類亦為自然的一部分，此外，自我修為與生態環境同等受到重視。反觀，臺灣早期環保運動始自 1950~1960 年之期間，到 1960 年代後期，環保工作開始三個階段，初期階段開始於 1970~1980 年代，此時新興環保意識強調公共衛生及基本衛生習慣，為改善亂丟垃圾習慣。中期階段係由 1980~1990 年代，滌除亂丟垃圾為日常生活後，續推環境整潔禮貌運動，此時西方環境研究開始影響臺灣環境意識，環保署教育民眾環保觀念。最終階段則是由 1990 年代起環保主義付出更多心力。

上述演繹皆為漸進式，臺灣每位國民由自身做起，不隨意亂扔廢棄物，使環保工作收到顯著成效，環保署亦有 4R，即減量(reduce)、重複使用(reuse)、回收(recycle)及再利用(recovery)，根深蒂固價值體系信念與表達。另臺灣雖自 1971 年

之後不再是聯合國會員國，惟 1987 年成立環保署後，每年都舉辦世界環境日；1990 年更加入對地球日的認可，皆為愛護地球之值得投身參與之國際重要環保活動。

儘管政府與人民對於環保已走了長遠的路卻仍存在諸多問題，王俊秀教授歸納其為「三 P 錯誤」，亦即政策失靈(policy failure)、警察失靈(police failure)與人失靈(people failure)，此說法正是指政府過於注重經濟而導致侵害環境為政府政策錯誤，警察缺乏執行環保法規能力致使公權力喪失產生環境剝削狀態，決策者缺乏環境素養亦助長人民失落。⁷⁸

第二款 環境法律基本體系

環境法律基本體系應有憲法位階，⁷⁹環境權為基本法之一環，於憲法增修條文有明確規定，其第 10 條第 2 項明載「經濟及科學發展，應與環境及生態保護兼籌並顧」。最根本之環境法律基本體系分 4 大部分，即組織及基本法規、公害防治法規、有害環境物質管理法規與地方環保自治條例。

又環境基本法為總體性法律，位階低於憲法，優於廢棄物清理法。環境基本法共 5 章，計 41 條，重點有：前 3 章，乃係一、環境法立法原則，即第 1 章總則(第 1 條～第 14 條)，明定環境基本法之立法宗旨，國民、事業及各級政府應共負環境保護之責任。二、加強環境保護工作，即第 2 章規劃及保護(第 15 條～第 18 條)，各級政府明定對轄區內之自然、社會及人文環境狀況，應與蒐集調查與評估，並建立環境資訊系統。三、保護稀有資源，即第 3 章防治及救濟(第 19 條～第 34 條)，明定應各級政府保護稀有資源、防治地下水與溫室效應。

最終二章，乃為四、違反環保法規之取締，即第 4 章輔導監督及獎懲(第 35 條～第 39 條)，明定中央政府應重視環境保護科技之研究發展，另各級政府疏於執行時，人民或公益團體得以主管機關為被告，向行政法院提起訴訟。各級政

⁷⁸ 何婉麗 (2023)。《台灣生態家庭》(初版一刷)，頁 43，時報文化出版企業股份有限公司。

⁷⁹ 陳櫻琴 (2007)。《環境法律》(二版一刷)，頁 17，五南圖書出版股份有限公司。

府應採行必要措施，以促進再生資源利用，對於違反環境保護法規者依法取締與處罰。五、明定環境日，即第 5 章附則(第 40 條～第 41 條)，明訂每年 6 月 5 日為環境日，及規定施行日期。

第三款 廢棄物清理法概要與範圍

廢棄物清理法屬於公害防治面法律，此公害防治法規包含，飲用水管理條例、土壤及地下水污染防治法、海洋污染防制治法及噪音管制法等，廢棄物清理法亦屬之。⁸⁰

廢棄物清理法規最主要有，一、廢棄物清理法與廢棄物清理法施行細則；二、資源回收管理基金信託基金部分收支保管及運用辦法；三、資源回收管理基金非營業基金部分收支保管及運用辦法；四、一般廢棄物清除處理費徵收辦法等為其規範之核心。廢棄物清理法於 1974 年制定公布時，全文共 28 條；現行條文則共 6 章有 77 條之多；期間法規修正頻繁，歷經 1980 年、1985 年、1988 年、1997 年、1999 年、2000 年、2001 年、2006 年、2012 年及 2017 年等多次修正。其中，1985 年修正係鑑於事業廢棄物所形成公害日益嚴重，故將其區分為一般事業廢棄物與有害事業廢棄物，將之採行不同管理方式。2001 年修正則為因應行政程序法而改，實為符合法律保留原則。其後，簡要說明最近一次 2017 年 6 月 14 日修正要點如后。

廢棄物清理法一共分為 6 章，前 3 章為該法之主軸。而第 1 章為總則(近年修正 12 款之規定，其中當屬第 2 條及第 2-1 條最受矚目)，有廢棄物之定義與種類，廢棄物可以分為一般廢棄物與事業廢棄物，事業廢棄物又可以分成一般事業廢棄物與有害事業廢棄物，不同種類之廢棄物會規定不同之清理、再利用方式；再者，各種廢棄物清除、處理、貯存、回收與再利用之方式皆規定於各章節之中。第 2 章其乃係規定一般廢棄物之回收與清理(近年大幅修正 21 條款)，一般廢棄

⁸⁰ 廢棄物清理法包含刑事罰、行政罰與人民訴訟之重點，參見：陳櫻琴（2007），前揭註 79，頁 255。

物原則係由執行機關負責清理，並向廢棄物產生源收取清理費用，另以責任業者就應回收廢棄物負清理之責，而予以課有繳納清除處理費用之義務，並將此費用用作資源回收管理資金。本法第 3 章為事業廢棄物之清理(近年修有 26 條款規定為最多)，可窺知事業廢棄物有不同之清理規定，得以自行清理、共同清理、委託清理以及其它經過中央主管機關許可等模式進行清理，本章並規定事業廢棄物清理之管控及事業廢棄物的再利用等。

後 3 章為該法之機構管理、獎勵處罰與附則規範。於第 4 章規定有公民營廢棄物處理機構以及廢棄物檢驗測定機構之管理(近年未有大幅變動，計修 8 款)，受託清除、處理廢棄物者，需要領有公民營廢棄物清除、處理許可文件，而廢棄物檢驗測定的機構也是需要取得許可，本章即有規定機構的種類、申請方式以及管理等等的事項。第 5 章(近年修有 15 款規定)，內涵違反本法相關規定之刑事責任與行政責任；又第 6 章為附則(近年僅小修 6 條款，惟第 72 條修正甚為重要)，本章因為本法授權中央主管機關訂定之法規命令以及行政規則繁多，故應隨時注意相關之法令及行政規則修正，以求周延。⁸¹

第四款 廢棄物清理法立法目的與沿革

廢棄物清理法之立法目的以及其法規適用範圍，廢棄物清理法立法目的乃是依據廢棄物清理法第 1 條規定「為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，特制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定。」⁸²

本法第 1 條規定即為制定之長遠目的，係為了有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。並隨科技之發展，廢棄物其複雜性及有害性會持續改

⁸¹ 參見楊翊妘(2022)，前揭註 60，頁 24，元照出版有限公司。

⁸² 廢棄物清理法，在 1974 年 7 月 26 日制定公布，在 1999 年以前，這一部法規是沒有規定刑事責任的，一直到同年修正公布，增訂刑事處罰，至今也算歷史悠久，規定與制度漸趨完備，廢棄物清理法有許多授權訂定的法規命令或行政規則，也累積不少函釋與見解，隨社會不斷變遷，各種見解法條不斷更迭，實務上會遇到很多的問題跟爭點，那也有各自的案例可以解析。參見楊翊妘(2022)，前揭註 60，頁 36，元照出版有限公司。

變。像是爾來不法回填及棄置廢棄物，或污染水源與土壤之新聞案件頻傳，會隨人民環保意識提升，及對身體健康生命權益日漸重視，廢棄物之合法清理亦成如今重要課題。總歸而言，為了減少環境污染，進而危害國民健康，本法制定後已歷經多次修正，且授權主管機關訂定各種肆應法規命令，以詳細規範廢棄物清除、貯存、處理、回收及再利用等事項。⁸³

廢棄物清理法之修訂隨著管制重點演變，自從 1974 年 7 月制定之後，其增修日期與條文變動不少，歷次修訂重點可依前述廢棄物管理策略演變簡單分為：一般廢棄物（1974 年 7 月 26 日）；一般廢棄物回收制度之建立（1988 年 11 月及 86 年 3 月）；加強事業廢棄物管理（1999 年 7 月）；其上為全面推動資源垃圾回收及垃圾減量等 4 個階段。收束整理歷次增修日期與條文為：(1) 1974 年 7 月 26 日自訂公布全文 28 條。(2) 1980 年 4 月 9 日修正公布第 5、6、11、15、18、21 條條文；並增訂第 24 條之 1 條文。(3) 1985 年 11 月 20 日修正公布全文 36 條。(4) 1988 年 11 月 11 日修正公布第 4、11、20 條條文；並增訂第 10 條之 1、第 23 條之 1 條文。(5) 1997 年 3 月 28 日修正公布第 10 條之 1、23 條之 1、第 31 條條文。(6) 1999 年 7 月 14 日修正公布第 5、13、17、22、34 條條文，並增訂第 34 條之 1 條條文。

(7) 2000 年 1 月 19 日修正公布第 4、35 條條文。(8) 2001 年 10 月 24 日修正公布全文 77 條，並自公布日施行。(9) 2004 年 6 月 2 日修正公布第 51 條條文。(10) 2006 年 5 月 30 日修正公布第 46、77 條條文，並自 2006 年 7 月 1 日施行。(11) 2012 年 11 月 28 日修正公布第 71 條、77 條條文，並自 2012 年 9 月 6 日施行。(12) 2013 年 5 月 29 日增訂公布第 50 條之 1 條文。(13) 2017 年 1 月 18 日增訂公布第 2 條之 1、第 39 條之 1、第 63 之 1 條文；並修正第 2 條、第 14 條、第 28 條、第 30 條、第 31 條、第 39 條、第 41 條、第 45 條、第 46 條、第 48 條、第 52 條、第 53 條、第 55 條、第 56 條，以及第 58 條條文。(14) 2017

⁸³ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 18，元照出版有限公司。

年 6 月 14 日修正公布第 38 條與第 53 條條文。

2017 年 6 月 14 日公告廢棄物清理法修正，立法委員稱是廢棄物清理法執行 40 多年來最重要的一次修正，乃係為解決像是臺塑副產品石灰、中鋼轉爐石，此類產品與廢棄物定義不清之痛。再者，雲林與南投垃圾無處可去、事業廢棄物再利用管理失控，又非法棄置頻傳等問題，皆是重要原因。其修正之重點為新增 3 條條文，修正 15 條條文，共計增修 18 條條文。修正後之廢棄物清理法第 2 條明定廢棄物 5 個定義，以及第 2 條之 1 增訂事業產出物改認定廢棄物 3 個條件；第 28 條明定執行機關應於處理一般廢棄物後，仍有餘裕處理能量時，始得受託處理事業廢棄物，並增訂授權中央主管機關必要時，得統一調度使用現有廢棄物清理設施。

同法第 30 條加強產源事業應連帶清理責任及環境改善責任；第 39 條之 1 明定再利用產品如用於填海、填地或不當利用、污染環境或有危害人體健康之虞者，經中央主管機關指定公告，由中央目的事業主管機關負責產品流向追蹤管理；於罰則部分，則大幅加重有期徒刑刑度並提高罰金及罰鍰金額。2017 年 6 月 14 日再修正公布廢棄物清理法第 38 條，將廢棄物輸出比照輸入一樣嚴謹之規定，並符合國際巴塞爾公約（Basel Convention），以避免將有害廢棄物流到第三世界等沒有能力進行廢棄物處理之國家。⁸⁴

第二節 廢棄物清理法之主管及處罰機關

第一項 廢棄物清理法之主管機關與執行機關等

關於主管機關與執行機關之權責，於廢棄物清理法施行細則第 2 條規定中央主管機關主管事項包含有 13 項，主要為執行全國性廢棄物清理政策方案、計畫、法規以及其他政策管理，又涉及兩個直轄市或縣市以上廢棄清理之協調與督導。

⁸⁵然而，廢棄物清理法施行細則第 3 條規定直轄市或縣市主管機關主管事項亦包

⁸⁴ 林健三（2020）。《環境保護法規》（第六版一刷），頁 16～24，全威圖書有限公司。

⁸⁵ 環保法規的主管機關是指一個特定的事務，如廢棄物清理法令訂定與管理的機關。中央主管機關現為行政院環境保護署，嗣環境資源部成立之後，改為行政院環境資源部；另海洋污染防

含 12 項；是以，中央主管機關與直轄市縣市主管機關的權責劃分，依前開規定。

另外，關於執行機關其執行事項，依照同法施行細則第 4 條規定，縣市政府環境保護局之執行事項涵蓋 11 項。而環境保護局除了未有公告指定鄉鎮市清除地區部分之外，其餘和直轄市政府、縣市政府環境保護局之執行事項大部分均相同。公告指定鄉鎮市清除地區係由鄉鎮市公所負責，另外鄉鎮市公所並負責鄉鎮市一般廢棄物清理自治法規之訂定及與釋示，及一般廢棄物回收、清除工作規劃與執行等，又鄉鎮市公所依本法第 6 條第 4 項處理一般廢棄物，與其他有關一般廢棄物清除事項。⁸⁶

第一款 主管機關

廢棄物清理法第 4 條所稱主管機關，⁸⁷在中央為行政院環境保護署(2017 年 6 月 14 日修正後主管機關為環境部資源循環署，且自 2023 年 8 月 22 日起多數原列屬行政院環境保護署之權責事項改由環境部管轄)；⁸⁸在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。⁸⁹

易言之，本法主管機關分為中央主管機關及地方主管機關，縣市政府為主管

治法的中央主管機關原來亦為環保署，但 2018 年時變更為海洋委員會。參見：林健三(2020)，前揭註 84，頁 154。

⁸⁶ 參見楊翊妘(2022)，前揭註 60，頁 81，元照出版有限公司。

⁸⁷ 主管機關的定義與權責由於主管機關的權責是法律上重要事項，應該盡可能用法律層級來明確規範，而非僅僅由空白授權給予中央主管機關透過相關細則訂定形成方式，權責事項亦涉及到地方主管機關權責，是否適合宜單方面由中央主管機關訂定的命令做為中央與地方主管機關權責劃分，不無疑義。我國法律制訂上向來習慣以空白授權方式訂定，此法並非正確，僅為習慣而不顧立法者，實應遵行憲法原則。參見陳慈陽(2007)。《廢棄物質循環清理法制之研究》(初版第一刷)，頁 37，元照出版有限公司。

⁸⁸ 環保署已做組織改造，行政院拍板定案，將環境保護署改成環境資源部，從環境資源部改組之後，會導致環境保護署從傳統的環境保護這種國家組織，轉為污染防治之專責機構，再加上自然保護與資源保育功能。另外，還會再加入原來屬於經濟部水利署還有農委會林務局以及水土保持之業務，像是礦產、氣象、化學物質，甚至更多保育類有關事項之後亦會慢慢納入環境資源部。若由結合角度來觀之，除污染防治為主，還會有許多資源或是自然保育議題參入。參見柯格鐘主編(2020)。《環境公課》(初版第一刷)，頁 63，元照出版有限公司。

⁸⁹ 廢棄物清理法第 4 條，修正日期為 2017 年 6 月 14 日。

機關，並非直轄市、縣市環境保護局，通常易混淆。而直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉鎮市公所，依本法第 5 條規定，為「執行機關」，執行機關應設置專責單位，辦理一般廢棄物的回收、清除、處理及廢棄物稽查工作，並應負責規劃一般廢棄物回收、清除、處理用地，以及協同相關機關優先配合取得用地。一般廢棄物的回收、清除、處理，在直轄市由直轄市政府環境保護局為之；在省轄市由省轄市環境保護局為之；在縣由鄉鎮市公所負責回收、清除，由縣環境保護局負責處理；必要時，縣得委託鄉鎮市公所執行處理工作。⁹⁰

最高行政法院 107 年判字第 336 號判決(裁判日期為 2018 年 6 月 14 日)提及，按廢棄物清理法第 4 條規定：「本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。」第 5 條第 1 項規定：「本法所稱執行機關，為直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所。」是以，有關廢棄物清理法之釋示權限為環保中央主管機關之職權，地方主管機關僅對廢棄物清理法自治法規享有釋示權。中央主管機關作成之釋示屬於行政規則，對內具有拘束下級地方主管機關之效力(行政程序法第 161 條規定參照)，如經對外發布(行政程序法第 160 條第 2 項規定參照)，基於行政自我拘束原則即發生外部效力，得以作為人民遵循而有所作為之依據。

另外，最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）亦提及，此廢棄物清理法第 4 條、第 5 條第 1 項規定。

第二款 執行機關

本法所稱執行機關，為直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所。⁹¹執行機關應設專責單位，辦理一般廢棄物之回收、清除、處理及廢棄物稽查工作。執行機關應負責規劃一般廢棄物回收、清除、處理用地，並協同

⁹⁰ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 62，元照出版有限公司。

⁹¹ 執行機關定義與權責較為分散應該可以加以整合，例如廢棄物清理法第 5 條、第 13 條及第 14 條。由於廢棄物清理法立法方向與重要原則係促進相關產業自由化，公營廢棄物物質清理業者，除了要確保人民生存給付的範圍內，是否應該盡量給予民營業者在市場競爭上有同樣同等的地位，以免阻礙廢棄物物質處理技術民間研發潛力的開發。參見陳慈陽（2007），前揭註 87，頁 42。

相關機關優先配合取得用地。一般廢棄物之回收、清除、處理，在直轄市由直轄市政府環境保護局為之；在省轄市由省轄市環境保護局為之；在縣由鄉（鎮、市）公所負責回收、清除，由縣環境保護局負責處理，必要時，縣得委託鄉（鎮、市）公所執行處理工作。⁹²

執行機關於現行法規中有執行機關者，僅有「廢棄物清理法」及「海洋污染防治法」。又最高行政法院 109 年上字第 718 號判決（裁判日期為 2021 年 4 月 15 日）提及，廢棄物清理法第 5 條第 1 項規定：「本法所稱執行機關，為直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所。」另見於，最高行政法院 106 年判字第 322 號判決（裁判日期為 2017 年 6 月 22 日）亦提及，於行政執行法第 9 條第 1 項規定：「義務人或利害關係人對執行命令、執行方法、應遵守之程序或其他侵害利益之情事，得於執行程序終結前，向執行機關聲明異議。（第 2 項）前項聲明異議，執行機關認其有理由者，應即停止執行，並撤銷或更正已為之執行行為……。」係對行政執行之程序行為不服之特別救濟方法，旨在撤銷、更正或停止執行行為。

執行機關規定於中央行政機關組織基準法第 3 條就機關設有定義，所謂的機關，指的就是法定事務具有決定並表示國家意思於外部，而依組織法律或命令設立，行使公權力的組織。而直轄市政府、縣市政府，即為直轄市、縣市環境保護局之上級機關。如本法第 12 條有稱執行機關之上級主管機關，在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣市為縣(市)政府。⁹³

第三款 目的事業主管機關

目的事業主管機關相較於主管機關不容易理解，只能由最高行政法院判決對於環評法所稱之目的事業主管機關給予明確定義。⁹⁴其認為所謂目的事業主管機

⁹² 廢棄物清理法第 5 條第 1~4 項，修正日期為 2017 年 6 月 14 日。

⁹³ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 64，元照出版有限公司。

⁹⁴ 中央目的事業主管機關之權責在於避免廢棄物質的產生，以及促進物質再利用與妥善清理事業廢棄物物質，且需要指定負責單位人員來辦理廢棄物循環利用之政策制定，必要時得委託或委辦相關機關或機構來辦理。參見陳慈陽（2007），前揭註 87，頁 46。

關，係指依開發行為所據之專業法規或組織法規得作成開發計畫許可之行政機關，必也就開發行為有其專業及其權限，得就該行為所產生之整體效益，及對環境之影響與補救措施所可能之耗損為全面評價者。惟應注意者是，此並不及於核發開發許可並進入建築階段後，由建築主管機關依相關建築法規作成之行政處分。據此可知，臺北市政府為北投纜車開發案之目的事業主管機關，而非內政部。⁹⁵

主管機關或目的事業主管機關依本法規定規劃設置廢棄物清理設施時，其用地涉及都市計畫變更者，主管機關、目的事業主管機關應協調都市計畫主管機關，依都市計畫法第 27 條規定辦理變更；涉及非都市土地使用變更者，於報准徵收或撥用取得土地後，依法辦理變更編定。完成報編為廢棄物清理專區之土地，其屬公有者，得辦理撥用或出租、讓售與興辦人，不受土地法第 25 條規定之限制。⁹⁶本法及相關規定亦有授權中央目的事業主管機關訂定相關管理辦法，而就其所主管的事物其相關清理、再利用等行為進行管制。所謂中央目的事業主管機關，就是各目的事業的中央主管機關，如經濟部所管的事業，即以經濟部為中央目的事業主管機關。

中央目的事業主管機關應如何認定，可以參酌廢棄物清理法施行細則第 14 條之規定，其規定為本法第 39 條所定中央目的事業主管機關，應依事業廢棄物產生源所屬業別或者屬性來認定之；所定再利用用途目的事業主管機關，應依事業廢棄物再利用機構所屬業別或屬性來認定之。目的事業主管機關之認定產生爭議時，由中央主管機關報請行政院指定之。⁹⁷相對於主管機關，後面所述目的事業主管機關為一個事業的設立、營運，所依據法令之規定以及管理機關，如營造

⁹⁵ 魏伯任、邱瑛琦、王紘如（2018）。《抗爭：從街頭到法院的十個環境運動》（初版一刷），頁 272，新學林。

⁹⁶ 廢棄物清理法第 6 條，修正日期為 2017 年 6 月 14 日。

⁹⁷ 目的事業主管機關權責事項：一、目的事業主管機關應該輔導事業回收再利用再生資源。二、指定源頭減量方式。中央目的事業主管機關得視產業發展狀況公告指定產品、營建工程、或事業別及其規模與研發、設計、製造、生產、銷售或工程施工等階段應遵行的事項，包含：使用易於分解、拆解或回收再利用的材質、規格或設計、使用一定比例或數量的再生資源、使用可重複填充的容器等，以及其他經中央目的事業主管機關會商中央主管機關指定之事項等。參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 78，元照出版有限公司。

業的目的事務主管機關為內政部、工廠為經濟部、畜牧業為農委會，環境檢測業為環保署等。⁹⁸

第二項 廢棄物清理法之處罰機關

廢棄物清理法所定行政罰之處罰機關，依照本法第 63 條規定：「本法所定行政罰，由執行機關處罰之；執行機關應作為而不作為時，得由上級主管機關為之。」所謂執行機關，依本法第 5 條第 1 項規定，為直轄市政府環境保護局，縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所。

顯然本法所定行政罰，由直轄市政府環境保護局、縣(市)環境保護局及鄉(鎮、市)公所處罰之，若執行機關因作為而不作為之時，得由上級主管機關，及直轄市政府、縣(市)政府為之。若非處罰機關，即不得為本法所定行政罰之裁處，足見，中央主管機關及行政院環境保護署，並非本法處罰機關，而不得為該法所定行政罰之處罰行為。為廢棄物清理法施行細則第 19 條規定：「本法及本細則所定之告發單、處分書及移送書或其他書表之格式，除另有規定者外，由中央主管機關定之。」⁹⁹

若以實務或新聞案件觀之，即能窺知處罰機關為該縣市之環境保護局，此一新聞為，為有效遏止違法傾倒廢棄物，警方會不定時或不定點予以稽查，臺南市環境保護局跨局處小組提高出動頻率，成效彰顯良好，透過科技執法 2 個月破獲 5 起違法棄置案且查獲廢棄物計 80 噸，移送地檢署偵辦，罰金逾 300 萬元。另一則新聞則為，臺南市環境保護局依違反廢棄物清理法第 9 條第 1 項規定，清運業者未帶清運聯單，即可現場告發。

日前環境保護局與警方為打擊亂倒廢棄物行為人，查獲 249 件違規案件，可處 6 萬至 30 萬元罰鍰。巡查 3230 處轄管高風險地區，違法棄置跨局處小組之橫向聯繫，可清查搭配 GPS 系統及國土衛星影像之變異點辨識，同時 UAV 巡拍及

⁹⁸ 參見：林健三（2020），前揭註 84，頁 156。

⁹⁹ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 64，元照出版有限公司。

熱區搭配監視器科技執法，提升不少稽查量能；¹⁰⁰可見臺南市環境保護局為上述二則新聞裡之處罰機關，毫無疑問。

第三項 執行機關應作為而不作為

縱觀我國之行政法體系，人民可以就請願法、行政程序法相關規定，對於行政機關提出政策擬定，及其它有關行政興革之建議，或者在行政處分作成之前、重大行政計畫確定裁決與保護命令訂定程序中陳述意見與參與聽證。此外，我國在環境法律中設有公民訴訟制度規定，提供受害人民環境團體督促主管機關確實去執行法令。

公民訴訟及是人民對於法律內容若有不符原因依該條款向法院提起訴訟，公民訴訟即是人民若認為行政機關有執法怠惰之餘，人民得以書面告知行政機關疏於執法的事實，行政機關若在收受書面告知之後 6 個月仍未執行，人民得以機關為被告向法院提起訴訟，請求法院判定其執行。我國雖然把公民訴訟導入，惟只有特定幾個環境法規之中有列公民訴訟條款，且僅定於有監督環保主管機關執行法令此類型訴訟，像是廢棄物清理法第 72 條、水污染防治法第 72 條、土壤與地下水污染防治法第 49 條都有類似設有光明訴訟條款；另外在空氣污染防治法第 81 條也有類似之規定。¹⁰¹

本則新聞內涵為民眾質疑縣府應有所作為卻怠於執行，口湖鄉蔦松大排圍橋工程現勘時，發現營建廢棄物並導致決堤嚴重，淹沒養殖區令村民氣憤，如今人禍滿地廢棄物應追究縣府監造與廠商責任。縣府交通工務局表示，圍橋工地因颱風堤岸沖垮，現場沙包擋不住強水，臨時情況危急又調不到消波塊，只好取用堤防工程混凝土塊回填，為搶險應急措施，使用的是有價料混凝土塊並非廢棄物，

¹⁰⁰ 科技執法打擊違法棄置，南市環檢警 2 個月查獲 5 件罰 300 萬，接獲疑似棄置廢棄物案件，均會立即派員稽查，並以專案方式處理，如行為人明確，將簡化行政流程，儘速懲處開罰。行為人或地主如不繳納罰鍰或者未予改善，亦會於最快時間內強制執行，來加強嚇阻力道。2024-08-15(聯合新聞網)聯合報/記者鄭惠仁/台南即時報導廢棄物最後點閱日：2024.09.17(<https://udn.com/news/story/7320/8163942>)

¹⁰¹ 參見吳行浩(2011)。《環境正義與法治》(初版第一刷)，頁 25-27，元照。

近日會清理復原。¹⁰²執行機關應作為而不作為，易言之，即為怠於執行職務。

第三節 廢棄物清理法適用之裁罰標準

第一項 違反廢棄物清理法其罰鍰額度與裁罰準則

裁罰基準裁定處罰的基準，規定於廢棄物清理法第 63 條之 1，有 3 款，本條規定裁罰之準則及違反所得利益之計算，若依本法應處罰鍰者，因各條文關於罰鍰金額規定均有一定區間，且各區間差異是非常大的。如本法第 52 條裁罰金額為 6,000 元以上 300 萬元罰鍰其區間差異非小，第 53 條裁罰金額為 6 萬元以上 1,000 萬元以下罰鍰，其實應該衡量它行為輕重，而課予相當之罰鍰。

然而，究竟如何去衡量其輕重，若依照本法處罰鍰，額度應依污染程度、特性及危害程度來裁定處罰。¹⁰³足以衡量要件涵蓋污染程度、特性及危害程度等，主要應就行為造成其結果危害性作為裁定處罰之基準，此際，裁罰準則授權由中央主管機關訂定之。易言之，就廢棄物清理法第 63 條之 1 第 1 項所列，依個案之污染程度、特性及危害程度等因素作為全盤審就所為之統一標準，該違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則將作為各主管機關依廢棄物清理法裁罰之依據。¹⁰⁴

下列 3 件判決均對罰鍰額度與裁罰準則有所著墨，如第 1 則新聞為臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）提及，

¹⁰² 立委勘災發現回填廢棄物於大排？雲林縣府卻說明是這原因！口湖鄉蔦松大排上，疑傾倒大量土石之營建廢棄物，村民憂心決堤成災，縣府強調是應急之擋水措施，會儘速清理以恢復原狀。2024-08-02(聯合新聞網)聯合報/記者蔡維斌/雲林即時報導最後點閱日：2024.09.17(https://udn.com/news/story/7326/8136372?from=udn-referralnews_ch2artbottom)

¹⁰³ 臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）、最高行政法院 109 年判字第 541 號判決(裁判日期為 2020 年 10 月 29 日)、最高行政法院 108 年判字第 533 號判決（裁判日期為 2019 年 11 月 20 日）、最高行政法院 106 年判字第 307 號判決(裁判日期為 2017 年 6 月 15 日)均提及，污染程度、特性及危害程度之內涵與認定裁罰基準。

¹⁰⁴ 審酌上訴人違反本法義務行為應受責難程度、所生影響，此係被上訴人裁罰處分依法令所應據以審酌事項，並非如同該條項末所稱「受處罰者之實力」，此屬被上訴人可自行決定應否納入審酌之事項，二者顯非相同。依違規行為之案件類型、違規情節予以訂定，依其污染特性及違規情節，代表其可能造成污染之風險高低，同時亦寓有其責任、大小之意，故裁罰準則所訂以此推定事業之可責性，並不違反比例原則。再者，行政處分相對人否認本證之證明力所提出之反證，因其目的在於推翻或削弱本證之證明力，防止法院對於本證達到確信之程度，故僅使本證之待證事項陷於真偽不明之狀態，即可達到其舉證之目的。參見最高行政法院 108 年判字第 533 號判決。

依廢棄物清理法第 63 條之 1 第 1 項規定，罰鍰額度應審酌污染程度、特性及危害程度而定，不得任意裁處最高額罰鍰，故被告對原告分成二個原處分各裁處廢棄物清理法之法定最高金額罰鍰 300 萬元，共計 600 萬元，顯然違反比例原則。第 2 則新聞乃最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）提及，既已敘明系爭土地所棄置之廢棄物，行政罰係處罰行為人為原則，處罰行為人以外之人為例外，行政機關於裁罰時，應行使裁量權，以對土地具有管理權能及實際負責之人，為其處罰對象，俾裁罰能達成行政目的。

最後 1 則新聞為臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）提及，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則係於 2019 年 5 月 28 日訂定，本件違規事實時點係在訂定違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則之前，自不適用該違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則。

第一款 違反廢棄物清理法之罰鍰額度

行政院環境保護署已於 2019 年 5 月 28 日依廢棄物清理法第 63 條之 1 第 1 項公告違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，該準則係環保署本於比例原則考量各種違反廢棄物清理法情形，所訂定之裁罰準則。

此可見諸其總說明所載：為協助裁罰機關就違反本法義務行為人裁處罰鍰之額度計算有所依循俾符比例原則。爰擬具違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，全文共 6 條，而廢棄物清理法第 63 條之 1 之立法目的，乃於廢棄物清理法修法後大幅提高罰鍰上限，以廢棄物清理法第 52 條而言，罰鍰額度範圍即自原 6,000 元以上 3 萬元以下，大幅提高為 6,000 元以上 300 萬元以下。明列裁罰應斟酌之因素，並由中央主管機關訂定違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，以避免主管機關各行其是，甚至者，任意課以逾越必要性原則之高額罰鍰，故上開違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則係中央主管機關本於比例原則所考量。¹⁰⁵

這幾則新聞敘明罰鍰額度足以嚇阻非法行為人，令其止步。新北市政府辦理

¹⁰⁵ 參見臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）。

新、泰塭仔圳市地重劃案工程，因腹地廣闊，有心人士趁拆遷與點交之際偷倒廢棄物，環境保護局除監督清運，亦將業者移送，依法可處 1 年以上、5 年以下有期徒刑，得併科 1,500 萬元以下罰金。¹⁰⁶新北市環境保護局查獲不肖人士載運工地廢土到三峽區傾倒，經過環保稽查員及警方調查，依違反廢棄物清理法最重可處 30 萬元罰鍰，原車輛押回工地。¹⁰⁷南投縣長期遭受傾倒廢棄物與填埋土方，農地違規案累積近 3,000 件，其違法可罰 6 萬元至 30 萬元，另傾倒廢棄物罰則罰 15 萬元起。¹⁰⁸

環境部北區環境管理中心、新竹縣環境保護局、新竹地檢署及內政部警政署保七總隊第三大隊第一中隊成立專案小組，檢警環合作下，查獲違法掩埋廢棄物慣犯，掩埋範圍近 5 萬立方公尺之大，聲請沒收其犯罪所得 1 億 5,000 餘萬元，依法最高得併科 1,500 萬元以下罰金。¹⁰⁹

第二款 一事不二罰之原則

大法官釋字第 503 號認定，行政罰上應有一事不二罰原則之適用。即行為人單一違法行為，違反數法律或行政法上之義務，除該二種處罰之性質與種類不同，必採不同處罰手段與方法以達行政目的所必要者外，行政罰不得重複處罰，乃為法治國家基本原則。倘若，行為人以同一行為違反數個行政法上義務規定，而皆應處罰鍰者，固應適用行政罰法第 24 條第 1 項之一行為不二罰原則，從一重處

¹⁰⁶ 新北塭仔圳遭偷倒廢棄物，最高可開罰 1,500 萬元！新北市新、泰塭仔圳之重劃區內遭人傾倒廢棄物，環保局監督業者完成清運，並將業者移送法辦。2021/11/15 自由時報/記者賴筱桐/新北報導最後點閱日：2024.09.16(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3736840>)

¹⁰⁷ 至少 5 次！載運廢土至三峽丟棄被活逮！環保局稽查員監督原車將其運回廢土產源。環保局說，後續要求行為人將地形地貌復原，也列入重點巡查對象，並追究其他相關環保犯罪行為。工地廢土整地會對環境造成二次污染，呼籲民眾察覺有異可以撥打 1999 或 110 報案，共同打擊不法。2021/09/26 自由時報/記者邱書昱/新北報導最後點閱日：2024.09.16(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3684075>)

¹⁰⁸ 南投土地違規使用近 500 件之違建與亂倒廢棄物待查！2024/6/3 中央社記者蕭博陽南投縣 3 日電最後點閱日：2024.09.17(<https://www.cna.com.tw/news/alloc/202406030102.aspx>)

¹⁰⁹ 新竹業者違法棄置廢棄物，沒收 1.5 億元犯罪所得！環境部強調將依廢棄物清理法開罰，任意棄置廢棄物亦須追繳不法利益所得，並負起復原責任。保七總隊第三大隊稱地主應能善盡土地管理人之責任，業者未遵守環保法規，一旦遭到查獲違法棄置廢棄物，恐將面臨最重 5 年之刑責，並得併科最高 1,500 萬元罰金。2024/5/16 中央社記者張雄風台北 16 日電最後點閱日：2024.09.17(<https://www.cna.com.tw/news/ahel/202405160189.aspx>)

罰之；惟如非屬同一行為者，即應適用同法第 25 條規定分別處罰。然而，必須就具體個案之事實情節，依據行為人主觀犯意、構成要件之實現及受侵害法益，斟酌被違反行政法上義務之條文文義、立法意旨、規範目的、期待可能性與社會通念等因素綜合判斷之。¹¹⁰而明文規定本法處以行政罰鍰案件，與其所涉及刑事責任應該分別處罰。然而依照行政罰法第 26 條第 1 項、第 2 項規定：一行為同時觸犯刑事法律以及違反行政法義務規定者，依照刑事罰律法處罰之。但是他的行為應處以其他種類行政法。

第 1 件判決即闡明一事不再理原則，最高行政法院 109 年判字第 541 號判決（裁判日期為 2020 年 10 月 29 日）提及，分別適用廢棄物清理法第 52 條規定，依行政罰法第 25 條規定分別處罰之，核無認定事實不憑證據、或悖離論理及經驗法則之違法情事，亦未違反行政罰法第 24 條關於一事不二罰原則之規定。第二件判決亦強調一事不二罰要求，臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）提及，被告不但沒有證明原告有任何污染行為，遑論證明原告之污染程度、特性及危害程度，卻不顧廢棄物清理法第 63 條之 1 第 1 項規定以及比例原則、一事不二罰之要求，逕將同一事實分拆為兩個處分裁罰，是二原處分裁罰之金額顯有裁量濫用權力之違法，應予撤銷。最後 1 件判決認為被告有違一事不二罰之情形，最高行政法院 105 年判字第 321 號判決（裁判日期為 2017 年 6 月 22 日）提及，參酌廢棄物清理法第 24 條、學者李建良教授之見解，從而原處分關於罰鍰部分，係就上訴人因觸犯刑罰法律而受有刑罰處分之同一行為而裁處，有違一事不二罰之情形，顯有違反行政罰法第 26 條第 1 項前段規定之違誤，自應予撤銷。

再者，一事不二罰原則即是除了處罰性質與種類不同，必須要採用不同處罰方法或是手段，以達到行政目的所必要者外，係不得重複處罰，本意是禁止國家對人民同一個行為，以相同或類似措施進行多次處罰，如當一個行為同時觸犯了

¹¹⁰ 參見最高行政法院 109 年度判字第 541 號行政判決（裁判日期為 2020 年 10 月 29 日）。

刑法和行政法時，要採用刑事優先原則，僅處以刑法；惟若是一個行為同時觸犯數個行政罰則是以法定罰鍰最高額者裁處之。在環保事件裡常見違規嚴重涉及刑法刑責，環保機關在移送檢調單位調查時，於未確定是否有刑責前，環保機關不宜逕行處以罰鍰，必須先刑法後行政罰。¹¹¹

第二項 審酌行為人其違反本法義務規定之行為所受責難程度

按行政罰法第 18 條第 2 項雖規定：「前項所得之利益超過法定罰鍰最高額者，得於所得利益之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制。但同條第 1 項已明定：裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。

故行政機關於所得利益之範圍內裁處罰鍰時，仍應審酌違反行政法上義務行為於主觀及客觀上應受責難程度、所生影響，並宜考量受處罰者之資力，尚非一律須加重至所得利益之最上限。由於環境污染和破壞直接危及人類的生存，也危害人體健康，具有極大的社會危害性，因此違反了環境保護法律行為，勢必需要給予嚴厲的法律制裁，並視其行為給予不同地責難程度。許多環境法對於法律責任規定，都體現了這種嚴厲性與層次性，另外再處罰金或者沒入財產，亦有採用按違法日甚至違法小時去計算罰鍰或罰金的懲罰，這些都使得環境行政責任處罰力度更加大了。¹¹²

舉幾例熱門環保新聞，不論是行為人或狀態責任人審判時皆須審酌其該受責難之程度，以為裁判之準則，如國外最著名的違規行為人當屬 Bella Nilsson，曾經廣受好評的 NMT Think Pink 廢棄物處理公司，被控掩埋傾倒 20 萬公噸廢棄物於斯德哥爾摩 21 個地點，且無意做妥善處理。¹¹³這個通緝犯膽子也太大了！竟然租農地堆置太空包廢棄物，至少 300 包，環境保護局表示其涉嫌違反廢棄物清理

¹¹¹ 參見：林健三（2020），前揭註 84，頁 117。

¹¹² 參見王樹義（2012）。《環境法基本理論研究》（初版第一刷），頁 253～258，元照。

¹¹³ 被控「重大環境犯罪」者包括 NMT Think Pink 前執行長尼爾森（Bella Nilsson），脫衣舞孃出身自稱「垃圾女王」。11 人被控違法傾倒有毒廢棄物，為瑞典史上最大規模環境犯罪案，2024 年 9 月 4 日審判。法新社報導，最後點閱日：2024.09.14(<https://udn.com/news/story/6812/8206372>)

法第 46 條，該萬丹鄉農地土地出租不到 2 個月，經查核明顯為廢棄物，依法可處 1 年以上 5 年以下有期徒刑，得併科 1,500 萬元以下罰金，直接移送地檢署予以偵辦。¹¹⁴

又臺中市大里區烏竹園公園旁空地，被棄置多張舊式彈簧床墊，部分還被焚燒拆解製造髒亂。環境保護局稽查是某家具行棄置，已將該業主依違反廢棄物清理法，依法究辦。¹¹⁵廢棄物業者合謀與呂姓清運公司負責人涉嫌以合法來掩護非法，以跑空單向環保單位申報處理廢棄物，實則亂丟廢棄物。警方初估呂男賺取不法獲利逾新臺幣 5,000 萬元，向士林地方法院聲請扣押犯嫌名下財產 5,000 萬元獲准。¹¹⁶由上觀之，個案行為態樣均不相同，此時衡酌受責難程度，益顯重要，受責難程度愈大自該承擔較重刑度。

第一款 重大過失之規定

依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定責令清除、處理不依規定清除、處理之廢棄物之對象，以污染行為人為優先，但污染行為人無法確定或不能追索時，應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任。

至所謂重大過失，由於廢棄物清理法、行政罰法及行政程序法並無明文規定，應與民法規定之重大過失為相同解釋，係指顯然欠缺一般人之注意者而言。如上訴人未設置圍籬、警告牌等措施，管理有重大過失責任。被上訴人依廢棄物清理

¹¹⁴ 好大膽！通緝犯租農地堆 300 包廢棄物，被環保局抓到 GG 了！環境保護局與司法單位合作打擊犯罪，呼籲民眾對廠房出租或閒置農地謹慎考量並確實瞭解承租人租地用途，避免出租給不肖業者，成了違法堆置廢棄物場所，面臨清除廢棄物或土壤整治重大損失。2019/07/04 自由時報/記者羅欣貞／屏東報導最後點閱日：

2024.09.17(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2842759>)

¹¹⁵ 抓到了！大批廢棄舊床墊亂丟公園拆解，台中環局偕警查源頭究辦！家有廢床墊可預約各地清潔隊到府回收。但部份公寓大樓未隨自來水費徵收清潔費，需付費委託民間清運業者，包括家具行或飯店亦同，切任意棄置勿心存僥倖。2024-08-13(聯合新聞網)聯合報/記者黃寅/台中即時報導最後點閱日：2024.09.17(<https://udn.com/news/story/7325/8157823>)

¹¹⁶ 合法掩護非法，警破獲環保蟑螂犯罪集團送辦 30 人！保七總隊呼籲業者勿鋌而走險，以不法方式棄置或污染環境，除得面臨刑責，犯罪所得將追徵。民眾若發現有任意棄置廢棄物污染環境，可向當地環境保護局檢舉。2024/5/3 中央社記者劉建邦台北 3 日電最後點閱日：2024.09.17(<https://www.cna.com.tw/news/asoc/202405030139.aspx>)

法第 71 條第 1 項規定，命上訴人限期清除處理廢棄物。裁判結果：上訴人管理國有土地有重大過失責任，被上訴人依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，命上訴人限期清除處理廢棄物。¹¹⁷

新北市政府於 2020 年 7 月 14 日、9 月 16 日在系爭土地範圍內，發現一般事業廢棄物，被上訴人經新北市政府新建工程處通報，系爭土地遭棄置廢棄物。上訴人主張系爭土地遭棄置廢棄物之棄置時間在取得系爭土地所有權期間，有重大過失。爭點：上訴人是否依通常注意即可發現廢棄物遭棄置之事？上訴人是否有及如何維護照管系爭土地？裁判結果：原判決認為上訴人就系爭土地遭棄置廢棄物，具有重大過失，依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，命上訴人負清除處理責任。¹¹⁸

實則重大的標準是充滿不確定性的，除了一些被大眾公認具有重大性的事項之外，似乎沒有辦法肯定其重要程度，重大之標準若以靈活性帶來結果就是，它無法提供一個明確預期，另一方面即不能夠限制行政過程中的濫用權利。易言之，如果完全依照法律中重大過失的概括性界定條款，是很難判定哪些現實中行為事件中哪一項要納入範圍中，對於實踐重大過失事項是否能列舉足以彌補到概括性的原則，沒有明確法律依據，亦只能用概括性的條款原則做為依據。¹¹⁹

第二款 切實考量受責難程度之大小

觀之，若行政機關作成原處分時並未切實考量行為之客觀外在因素、行為人之主觀內在因素，顯有裁量怠惰之違法。最高行政法院 101 年度判字第 60 號判決亦闡明：「...在處罰性之裁量處分時，....在行政罰法第 18 條第 1 項之規定內容中...處以行政罰之裁量因素，可以為以下之子集合予窮盡分類。」可窺知，行政機關裁罰時，應切實考量違反行政法上義務行為之受責難程度。

下列有數件判決皆探討此一議題，如最高行政法院 106 年判字第 307 號判決

¹¹⁷ 參見最高行政法院 111 年度上字第 588 號行政判決(裁判日期為 2023 年 5 月 31 日)。

¹¹⁸ 參見最高行政法院 111 年度上字第 306 號行政判決(裁判日期為 2024 年 4 月 11 日)。

¹¹⁹ 朱謙 (2013)，前揭註 6，頁 147~152。

(裁判日期為 2017 年 6 月 15 日)提及，行政罰法第 18 條規定之所得利益，應僅限於積極利益而不包括消極利益，且裁處罰鍰應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度。如果未考量違規情節之輕重，逕處以所得利益最上限之罰鍰，即構成裁量怠惰之違法。本件上訴人並非故意違背環保法規，受責難程度應屬較輕，其主觀及客觀上應受責難程度，原審本應加以釐清。

次則判決為最高行政法院 108 年判字第 533 號判決（裁判日期為 2019 年 11 月 20 日）提及，然裁罰準則第 2 條規定，被上訴人除應依附表內容加以核算裁罰金額之外，應依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌上訴人違反本法義務行為應受責難程度、所生影響，此係被上訴人裁罰處分依法令所應據以審酌事項。第三件判決亦有相關類似觀點，臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日）提及，按行政罰法第 18 條第 1 項規定：「裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力」，所生影響及因違反所得之利益等，為適當之裁量評價為裁罰。

尚有數判決攸關切實考量受責難程度大小，略提之，如最高法院 112 年度臺上字第 2509 號刑事判決¹²⁰（裁判日期為 2023 年 7 月 27 日）、參照最高法院 110 年度臺上字第 2568 號刑事判決¹²¹（裁判日期為 2021 年 3 月 18 日）、參照最高行政法院 106 年度判字第 307 號行政判決¹²²（裁判日期為 2017 年 6 月 15 日）、臺北高等行政法院 104 年訴字第 569 號判決¹²³（裁判日期為 2015 年 11 月 5 日），皆是。

¹²⁰ 原判決認為適用刑法第 47 條第 1 項累犯加重本刑之規定，並無違反憲法罪刑相當原則、比例原則。參見最高法院 112 年度台上字第 2509 號刑事判決（裁判日期為 2023 年 7 月 27 日）。

¹²¹ 上訴人本案犯罪惡性非輕，並無情輕法重而應依刑法第 59 條規定酌減其刑之情狀。參見最高法院 110 年度台上字第 2568 號刑事判決（裁判日期為 2021 年 3 月 18 日）。

¹²² 行政機關於所得利益之範圍內裁處罰鍰時，仍應審酌違反行政法上義務行為於主觀及客觀上應受責難程度、所生影響，並宜考量受處罰者之資力，尚非一律須加重至所得利益之最上限。參見最高行政法院 106 年度判字第 307 號行政判決（裁判日期為 2017 年 6 月 15 日）。

¹²³ 參見臺北高等行政法院 104 年訴字第 569 號判決（裁判日期為 2015 年 11 月 5 日）。

第三款 連續處罰之規定

廢棄物清理法第 24 條連續處罰之規定，其目的在督促行為人排除因其違規行為所造成污染環境之現狀，以實現已履行義務之合法狀態，類似強制執行之一種手段，固具有行政執行罰之性質。

而本法第 71 條第 1 項係規定主管機關對於事業機構、受託清除處理廢棄物、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，命限期清除處理，逾期不為清除處理時，得代為清除處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。亦為強制命履行義務之方法之一，惟主管機關是否採代為清除處理之方式，有裁量權限。又按日連續處罰之目的，既在藉由不斷的處罰，促使行為人履行其公法上義務，其規範目的非在過去義務違反之制裁，而係針對將來義務履行所採取之督促方法。¹²⁴

按違反廢棄物清理規範之處分相對人因受廢棄物清理法第 51 條第 2 項限期改善處分發生依期完成改善之單一行政法上義務，在其完成改善前，此違反行政法上義務狀態持續中，於處分機關處罰後（處分書送達）始切斷其單一性，之後如仍未完成改善者，始構成另一違反行政法上義務行為。又該規定屆期仍未完成改善者，得按日連續處罰之目的，係督促處分相對人依期改善，處分機關以處分相對人未完成改善而處罰之。¹²⁵

按次處罰其性質究屬執行罰或行政罰，以實務操作而言，受處分人遵守限期改善或恢復原狀處分而完成改善或恢復原狀之機率並不高，且主管機關就按次處罰所為之罰鍰處分往往較第一次處分為高，則殊難謂按次處罰之處分純屬迫使行為人將來完成改善之手段，而毫無警告其不得再犯或加重制裁之性質。¹²⁶又違反廢棄物清理法第 11 條規定的處罰，不依本法第 11 條第 1 款至第 7 款規定清除一

¹²⁴ 審酌本件原告為系爭土地所有人，就廢棄物之堆置容有過失，廢棄物覆蓋範圍廣大，及違反本件行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益等情事。參見最高行政法院 92 年度判字第 709 號行政(裁判日期為 2003 年 6 月 6 日)。

¹²⁵ 參見最高行政法院 108 年度判字第 280 號行政判決(裁判日期為 2019 年 6 月 6 日)。

¹²⁶ 參見最高行政法院 105 年度判字第 321 號行政判決(裁判日期為 2022 年 9 月 1 日)。

般廢棄物，依照第 50 條規定，處清除義務人新臺幣 1,200 以上 6,000 以下之罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。¹²⁷

第三項 刑事責任與行政裁罰之適用

於制裁法體系裡面，一般區分為行政罰與刑罰二種類型，亦即分為刑事制裁法及行政制裁法兩個種類。惟翻閱我國法學著作，會發現行政刑罰這個名詞，它到底是屬於一種新的制裁法體系，抑或是屬於行政制裁法，更或是屬於刑事制裁法呢？這實在是應該要加以釐清其性質為何，才能確定適用方式。

另外，依照現今法學的文獻，對環境法益保護，還有所謂環境刑罰這個用語，其實內容除了強調環境保護之外，內涵與一般刑法理論並未有太大差異，因此，學者認為還是應該以傳統的方式來處理較為適當。又處罰法定原則，本法有許多以違反授權訂定的管理辦法為處罰之要件，例如違反依廢棄物清理法第 16 條第 4 項或第 18 條第 4 項辦法，依照本法第 51 條第 2 項第 1 款規定處罰。抑或依照行政罰法第 4 條規定：「違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限。」即所謂行政罰之處罰乃係以處罰法定原則。在使用傳統刑事制裁效果上，由於環境犯罪危害之後果，往往是具有持續性的，因此傳統的自由行此類形式制裁手段，並無法達到有效遏止環境犯罪結果繼續發生的目的。¹²⁸

行政刑罰是有爭議的，環境刑罰最重要的法源是來自各該環境保護及污染防治的法規，例如廢棄物清理法，環境刑罰它是一種環境倫理不法的非難。除了環境刑法之外，在我國為數眾多的行政刑法，也就是刑法取決於行政法及個別行政處分，類似廢棄物清理法第 45 條到第 48 條的規定，行政刑罰是違反行政法上的義務，且此義務被評價與刑法典的道德倫理非難的行為是等價的。有爭議的地方在於，違法的行政處分作用造成刑事處罰的問題。在此，刑事法庭僅能夠以行政處分形式合法性來加以審查。刑事責任與行政裁罰之適用依本法第 64 條規定，

¹²⁷ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 194，元照出版有限公司。

¹²⁸ 參見：王樹義（2012），前揭註 112，頁 117。

依照辦法處罰緩的案件，涉及刑事責任者，應該分別處罰。¹²⁹

就法律基本精神觀察，則侵害法益之犯罪構成事實，如不違反此項基本精神，即無反常規性或社會性，自不應成立犯罪。因而如形式違法祇以行為與構成要件合致，即屬犯罪，不但不足以闡明違法性的本質，有時且足以阻礙社會之進化與民生之樂利，可知違法性的內涵原非純粹的法律形式規定所能充分涵蓋。¹³⁰刑法上所稱刑罰¹³¹者，係指國家依據刑法法規，對於犯罪行為制裁行為人之公法上手段。刑罰之適用首要求適法，其次求其允當。刑法條款在法律效果上固均認有高、低度之法定刑，使法官針對具體的個案在法定最高、低度刑期間，裁量科處宣告刑，惟因犯罪行為情狀萬千，情節輕重懸殊，有時縱然處以法定最高或最低刑，仍嫌太輕或重。

為解決此種以法定刑的最高、低度刑尚無法妥適科處刑罰的特殊情狀，刑法乃設有所謂加重、減輕之規定，賦與法官在刑罰裁量過程中遇有刑法所明定之加重、減輕事由時，即可據以加重或減輕刑罰。¹³²

第四節 廢棄物清理之狀態責任

第一項 狀態責任

除行政罰緩的裁處外，對於受到污染的土地，還有恢復措施的要求，就是狀

¹²⁹ 參見陳慈陽（2011）。《環境法總論》（第三版一刷），頁 214，元照出版有限公司。

¹³⁰ 參見最高法院 107 年度台上字第 1774 號刑事判決（裁判日期為 2018 年 5 月 31 日）。

¹³¹ 依現行環保法所定的罰則，可分為行政罰與行政刑罰二種，行政罰是由主管機關裁決之，而行政刑罰，則是由主管機關移送司法機關裁決之，分別略述：行政罰有處予罰鍰，所稱按次處罰，本項處罰方式係針對違規者就某次違規予以開具處分書，其罰鍰金額由主管機關衡量過去違規次數、污染情節，等於在法定罰鍰額上下限裡面去作裁量。又限期改善這個部分包括有申請案件的限期補正，以及按日連續處罰前的限期改善，後者的法令多限定不能超過 90 日。按日連續處罰之設計出發點是針對累犯，而且不遵從改善命令者予以重罰，藉以收遏阻功效。一般而言，對業者施重罰之前業者應已被多次執行按次處罰，採取本處罰，主管機關務必依照最近違規事實，於開具按次處罰同時，限違規者於一段期間內完成改善，期限屆滿再經主管機關查核是否改善，如否則自查核日提起開具按日連續處罰。又行政刑罰是違反行政法上的義務者，科以刑法上所定刑名之制裁，如違反相關環保法規，所科的無期徒刑、拘役、罰金等刑罰均是。行政上的秩序罰是對於違反行政法上義務者，科以刑法上所定刑名以外的制裁，包括有罰鍰、沒入，其他裁罰性不利處分。參見：林健三（2020），前揭註 84，頁 156。

¹³² 參見最高法院 108 年度台上字第 1606 號刑事判決（裁判日期為 2019 年 6 月 20 日）。

態責任。所謂的狀態責任，學說和實務出現了狀態責任一詞，但是對於狀態責任本質上和相關問題並非意見一致，導致在架構狀態責任上出現些許的差異。有關國內學理上和實務上對於狀態責任相關問題，從狀態責任本質是否與行政罰相關？狀態責任是否可以繼受？以及實務上最容易遇到的問題，就是在多數責任人時，該如何選定當事人作為清除危害義務之人，此時是否應該秉持著行為責任人優先於狀態責任人的概念？

另外，狀態責任本質上與環境法上污染者負責原則並不相符，因此在適用上是否並非毫無限制，還是有其一定適用範圍或者是執行上的限制？而我國參考了美國法環境因應、賠償與責任綜合法(CERCLA)，因此美國法的對於課予土地所有權人或使用人清除義務相關規定以及免責事由，是否得以作為我國法上狀態責任制度上之借鏡，不無疑問。¹³³其後，有 3 件判決與狀態責任有相關論述。第 1 件判決為，本件被上訴人接獲通報系爭土地有廢棄物棄置情形，就系爭土地遭系爭廢棄物部分沒有設置圍籬，亦未設置警告牌，復未提出其對於系爭土地有諸如設置監視、錄影設備等防免廢棄物棄置之其他具體管理措施，足認上訴人就系爭土地顯疏於管理，怠於盡一般人之注意義務，而有重大過失責任，應堪認定。¹³⁴

其次判決為，污染行為人無法確定或不能追索時，即應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地之所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任，並非必須找到污染行為人才能據以追索¹³⁵最終第 3 件相關判決為，以鐵

¹³³ 參見吳宗育〈環境法中狀態責任爭議問題之研究〉，《臺大法學論叢》，23 卷 2 期，2013 年 3 月，頁 267～304。

¹³⁴ 被上訴人依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，以系爭土地之管理人即上訴人負有清理責任，核屬有據等語，已詳述得心證之理由，依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定責令其清除、處理不依規定清除、處理之廢棄物之對象，除污染行為人外，尚及於容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人。土地所有人、管理人或使用人「容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地」者，應負清除處理之責任，乃係以其等容許或因重大過失未維護照管土地，導致遭非法棄置廢棄物之危害，而負有排除危害之責任義務，此不因土地係公有或私有而有異。參見：最高行政法院 111 年上字第 588 號判決。

¹³⁵ 在 1996 年堤防施作前即已存在，直至 2017 年 6 月間經通報後環保署始進行調查此污染事件，因系爭廢棄物遭棄置時與被查報之時間相距久遠，而已無從調查污染行為人，屬污染行為人不明之情形，為原審依法確定之事實，核與卷內證據資料相符，自得為本院判決之基礎。則本件應負廢清法第 71 條第 1 項規定之清除責任者，應為系爭場址 60 年代至 80 年代之管理機關。參見：最高行政法院 110 年上字第 267 號判決。

絲網或鐵皮圍住土地，或立警告牌示意勿丟棄垃圾，或派人經常巡查，以防止被棄置廢棄物，乃土地所有人或管理人為維護其土地權益及使其土地保持合法使用狀態所經常看到的方法，乃一般人注意能力所及之事項，無須法令特別予以規範。

若土地所有人或管理人已採取適當之管理方法仍被棄置廢棄物，尚難認其有重大過失。則本件在調查是否有重大過失之狀態責任要件時，應推究被上訴人是否善盡普通人注意義務而得免責，自應為詳予查明之事項。¹³⁶廢棄物清理法有關土地所有人、管理人或使用人的環境衛生管理責任規定之檢討，地方環保環境保護機關其實引用廢棄物清理法的相關規定，責令土地所有人、管理人或者使用人自負土地衛生管理義務，適用法律及行政作為顯有未當或有違誤。

監察院要求行政院環境保護署應檢討廢棄物清理法第 11 條及第 71 條的規範內涵，即對第 11 條所規範的土地或建築物所有人、管理人或使用人的環境衛生管理義務，是否包含事業廢棄物，以及廢棄物清理法第 71 條它所稱的容許或重大過失的要件，抑或是其認定標準都有意義上之疑義。¹³⁷據此，以下先就容許與重大過失，考察實務見解。

第一款 容許之意涵

最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）提及，廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定應由土地所有人、管理人或使用人負清除處理責任者，需具備之要件有二：其一為需於廢棄物棄置當時為該土地之所有人、管理人或使用人；其二為該土地之所有人、管理人或使用人主觀上需有容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地上。所謂容許，係指其主觀上至少具有容認廢棄物遭非法棄置於其土地上之故意。而廢棄物清理法第 71 條之重大過失，

¹³⁶ 被上訴人有無及如何維護照管系爭土地？攸關被上訴人本件有無重大過失之認定，原判決未予詳查審認，逕認被上訴人無重大過失，有違反職權調查義務之違誤。原判決除確定部分外，既有上述違背法令事由，上訴人據以指摘，核非全然無據，且與判決結論有影響，故上訴意旨求予廢棄，即有理由。又本件事證尚有未明，而該事證未明，有由原審再為調查審認之必要，本院尚無從自為判決。爰將原判決除確定部分外廢棄，並發回原審更為適法之裁判。參見：最高行政法院 109 年上字第 718 號判決。

¹³⁷ 參見：吳行浩（2011），前揭註 101，頁 283。

係指依一般人之注意可得而知，竟怠於注意而不知，即欠缺一般人之注意義務而言。

又按臺中高等行政法院 102 年度訴字第 395 號判決意旨略以：「本件被告對原告處分，應由被告證明棄置廢棄物時係在原告管理之期間內，且需證明原告有容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地上。」被上訴人並未證明棄置廢棄物時係在上訴人管理之期間內，且亦未證明上訴人有容許或重大過失致廢棄物遭非法棄置於系爭土地，自不得依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定命上訴人負清理之責等語，為此請求判決撤銷訴願決定及原處分。

是故，本文對於狀態責任研究，將會搭配行政目的時效性為主軸一起探討，但是要求時效性時，卻往往使非污染行為人之狀態責任人成為第一順位清除義務人，導致法律公平性可能受到質疑，而本文認為應尋可能之配套措施，以加強狀態責任本質上之正當性。¹³⁸

第二款 重大過失之意涵

重大過失於不少廢棄物清理法判決中皆能觀之，如最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）提及，系爭土地卻長期連續遭棄置廢棄物，且範圍逐年擴大，顯係上訴人長時間怠於注意並疏於管理，未積極巡查並採取有效措施所致，顯已構成廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之重大過失之要件，應堪認定。

基此，被上訴人以原處分函知上訴人應於 2016 年 10 月 17 日前提出廢棄物棄置場址清理計畫，辦理事業廢棄物清理事宜，並無違誤，其重點在於是否有長期疏於照顧看管自己的土地言之。最高行政法院 111 年上字第 306 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）提及，上訴人就一般事業廢棄物遭棄置於其為共有人之系爭土地，是否因廢棄物清理法第 71 條第 1 項「容許或因重大過失」而具清除、處理責任，端視系爭土地之污染行為人能否確定或無可追索，且遭非法棄

¹³⁸ 參見：吳宗育（2013），前揭註 113，頁 138。

置於系爭土地當時，其有無容許或重大過失情形。

被上訴人經新北市政府新建工程處於 2020 年 8 月 4 日通報獲悉系爭土地遭棄置廢棄物後，以系爭土地為標的，詳查過往之違規通報、違法報案、稽查處分及司法裁判紀錄，並調閱系爭土地鄰近道路監視器錄影畫面、廢棄物管制中心監控車輛 GPS 軌跡，且就系爭土地現況、使用情形及該廢棄物可能潛在行為人等情，要求土地所有人詳實說明並提出相關資料佐證，供被上訴人綜合研判。

惟仍無法確定實際污染行為人且無可追索，堪信被上訴人已盡查證、追索系爭土地污染行為人之能事，故本件以系爭土地所有權人為廢棄物清理法第 71 條第 1 項之義務人，要無不合。

第三款 狀態責任及行為責任之界限

廢棄物清理法第 11 條所定之清楚義務乃屬於法定的狀態責任，有別於行為責任係因行為人自己之行為或不作為，導致公共安全或秩序產生危害而應該負起的責任；狀態責任指物的所有人或者對物有事實管理隸屬人，基於對物的支配，就物的狀態所產生的危害，負有侵害的防止或排除危害之責任。

所謂的狀態責任與行為責任界限有其先後關係，行為責任為先，踩過了線，才會有狀態責任的後續負責情狀。法定清除義務人其中有一類是關乎廢棄物清理法第 11 條，即一般廢棄物，規定特定情狀應負清除義務之人，與各款所定狀態存在之廢棄物，由該款規定之清除義務人負責清除的義務。然而，亦有認為主管機關究竟應該對所有權人或使用人處罰，應該究其違規的實際情況，符合立法目的而為必要裁罰，執行機關義一考量應該要適當事宜的考量立法的目的，命令較具關聯性或管領力之人清除清理。尚有一關鍵十分重要，行政罰係處罰行為人為原則，處罰行為人以外之人則屬例外；主管機關如對行為人處罰，已足達成行政目的時，即不得對所有權人處罰。¹³⁹

法院對於此二者責任著墨甚多，如最高行政法院 105 年判字第 371 號判決

¹³⁹ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 143，元照出版有限公司。

（裁判日期為 2016 年 7 月 15 日）提及，該等特定人之行為（包括作為、不作為與容忍等表現型態）所生之行為責任，或該等特定人對於物之支配實力，是以物之狀態為中心的狀態責任。前者著眼於人對自己行為之後果的承擔可能性與必要性；後者則著眼於特定人對其所具實力支配可能之物之狀態的操控可能性與必要性。又現代社會危害、干擾公共秩序、環境之類型種類繁多，行政機關為盡其所能達成排除危害、預防危害以達成維護公共秩序的行政任務，人民如因其本身行為或純粹之不作為，導致干擾或危害之發生，當負有責任，此即狀態責任。

故廢棄物清理法第 71 條第 1 項之所以課予土地所有人、管理人或使用人因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地者，應負清除處理之責任，乃係考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權之人，善盡一定之維護義務，以期能達到土地永續使用之環保目標。實則，狀態責任及行為責任之界限應為究竟是否屬對於物之支配實力而言，難有定論。清除義務人的關係，並非土地所有人、管理人或使用人對危害發生間有因果關係存在皆去承擔這個責任，除了因為不可抗力或者無期待之可能性以外，若有違反之狀態責任，即應該要負責，事實上廢棄物之狀態存在，或該土地或建築物之所有人、管理人或使用人，均負有清除之義務。

狀態責任的負擔，與發生該結果的行為沒有一定的關聯關係，而是因為對該物實質管領力或者事實上的管理力，所應該承擔的責任，無用考慮責任負擔之人的行為或者該負責狀態與結果之間有無因果關係。具有實際管理力之責任人責任的人，就特定狀態存在的廢棄物，課予清除責任，該責任屬於狀態責任，及廢棄物產生的原因未必來自於所有人、管理人或者使用人，縱然是自然因素所產生，或者其它不知道產出行為人的情況，僅需要事實上的狀態存在，該法定清除義務人即負有清除之責任。¹⁴⁰

¹⁴⁰ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 281，元照出版有限公司。

第二項 行為責任

除污染行為人外，尚及於容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，行為人做了污染的行為，自該為其行為予以負責。環境法律責任是法學中重要之概念，於理論研究意義上來說，法律責任與權利及義務這兩個法學核心範疇最為密切，且為重要邏輯聯繫，從法學實踐上之意義觀之，法律責任它的認定是對行為進行法律評價，對利益關係進行法律調整成為關鍵。

法律責任現象是複雜又多樣性，以當代的發覺中，對於法律責任概念的界定有大略幾種，第一種是處罰說，第二種是否定性評價說，第三種是義務說，第四種是責任說，第五種是負擔說，第六種是後果說。關於環境法律責任是屬於法律責任的一部分，當然也有它可辨的特徵，關於環境法律責任之定義，環境法學者是依照各自對環境法律責任的理解而定。¹⁴¹

第一款 行為責任之定義

廢棄物清理法第 46 條第 4 款前段之非法清除廢棄物罪，以行為人有清除之犯意，且所清除之物屬該法所指之廢棄物，為其犯罪構成要件。而是否有清除之犯意及屬該法所指之廢棄物，應依證據認定之，否則即屬違法。¹⁴²

按行為人對於違法行為之認識，並不以確切認識處罰之規定為限，僅知其行為乃法所不許即可。又法律頒布，國民有知法之義務，行為人即有類如民法上之善良管理人之注意義務，而不可擅為主張不知。¹⁴³於我們周遭處處可見污染行為人，從下述多則新聞摘要即得窺知，被逮住就會有負責任可能性，亦可能是抓不到行為人的案件，就得全民或者狀態責任人買單。如環境部統計，我國超過 362 億根菸蒂被亂丟每年，菸蒂易堵住下水道，即小小菸蒂會影響市容，且含 4 千種以上化學物質與醋酸纖維塑膠，難以分解，進入海洋河川會影響生態，水體中塑

¹⁴¹ 參見：王樹義（2012），前揭註 112，頁 72。

¹⁴² 參見最高法院 108 年度台上字第 4113 號刑事判決（裁判日期為 2019 年 12 月 25 日）。

¹⁴³ 參見最高法院 108 年度台上字第 1084 號刑事判決（裁判日期為 2019 年 4 月 10 日）。

膠微粒終將進入食物鏈而引發人體健康之虞。依廢棄物清理法，亂丟菸蒂者可處 1,200 元至 6,000 元罰鍰，臺北、新北、基隆 3 地加強取締亂丟煙蒂者，罰鍰係從 3,600 元起跳。¹⁴⁴

屏東縣瑪家鄉好茶道路常遭濫倒廢棄物，林業保育署屏東分署潮州工作站做 24 小時錄影監控，於污染熱點架設縮時攝影成功揪出 2 起濫倒廢棄物案，交由縣府環境保護局依違反廢棄物清理法裁罰，亂丟的人還須自行清理濫倒廢棄物。¹⁴⁵苗栗縣三義鄉西湖村產業道路，綠色隧道旁遭濫倒廢棄物，導致人車無法通行。苗栗警分局循線將呂男拘捕到案，查出他從無線電接單獲不法利益 1 萬 8,000 元後涉嫌亂倒，依廢棄物清理法移送偵辦。警方加強巡邏，發現可疑車輛立即查驗，違反規定者重罰及研議以扣車嚇阻，全案擴大偵辦中。¹⁴⁶又南投水里鄉郊區遭偷倒廢棄物，警方獲報於廢棄物中找到門牌一枚，循線追查發現承包廠商受雇整地卻亂倒廢棄物，連工地的門牌也誤丟，警方上門逮人依廢棄物清理法開罰，亦須限期移除復原。¹⁴⁷

苗栗縣大湖鄉臺 3 線 132.3 公里處路邊遭濫倒雜木廢棄物，警方獲報前往蒐證並循線查獲行為人竟是公路局苗栗工務段委外包商黃姓男子坦承牟取處理費，依違反廢棄物清理法移送苗栗地方檢察署偵辦。¹⁴⁸彰化縣溪州鄉水尾村空氣瀰漫一股屍臭味，赫然發現濁水溪河川地遭偷倒禽類羽毛廢棄物。彰化縣環境保護局

¹⁴⁴ 為減少癮君子亂丟菸蒂造成環境污染問題，環境部全國設置 1 萬個菸蒂桶，讓菸蒂有處可丟，提升街道整潔。環境部也呼籲癮君子確實熄菸、自己的菸蒂自己清。2024/08/21 自由時報/記者陳嘉怡/台北報導最後點閱日：

2024.11.14(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4776268>)

¹⁴⁵ 屏東山區亂丟廢棄物，縮時攝影已揪出 3 人開罰。2023/10/07 自由時報/記者葉永騫/屏東報導最後點閱日：2024.11.14(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4451558>)

¹⁴⁶ 抓到了！亂倒廢棄物害苗栗綠色隧道封路，警逮 1 人！警方加強查緝國道 1 號三義、銅鑼交流道附近大貨車，其中 1 輛砂石車載運土石，卻未出示合法土石運送聯單，通知縣府環境保護局依廢棄物清理法處 6 萬元至 30 萬元罰鍰，苗栗警分局警方將呂男拘捕到案。

2023/11/08 自由時報/記者彭健禮/苗栗報導最後點閱日：

2024.09.16(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4483958>)

¹⁴⁷ 門牌隨廢棄物偷倒，波麗士循址逮人！2023/11/03 自由時報/記者劉濱銓、佟振國/南投報導最後點閱日：2024.11.16(<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1613465>)

¹⁴⁸ 苗栗台 3 線遭濫倒雜木廢棄物，竟是公路局委外包商違法！苗栗山區與河川地常發生不法業者傾倒廢棄物，對環境造成不小危害，大湖警方除了將持續強化檢警環之間的合作，針對傾倒廢棄物熱區不定時巡邏與取締，對不法會依法究辦。2023/11/03 自由時報/記者彭健禮/苗栗報導最後點閱日：2024.11.16(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4478490>)

表示，行為人疑似用雞毛、雞糞做堆肥嚴重影響環境衛生，將依廢棄物清理法開罰，可處 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。¹⁴⁹

第二款 行為責任之內涵

就污染者付費之原則而言，最重要，原始理論是根據經濟學上的使用者付費理念，德國聯邦政府在 70 年代開始制定了環境政策綱領，對這個原則就做明確的定義，誰使的環境有所負擔或污染，就應該支付所造成負擔或污染的費用。我國環境基本法第 28 條中，基於環境資源，作為全體國民世代所有，中央政府應該建立環境污染者及破壞者付費的制度，此制度要求付費原則是包含了污染防治以及環境復育的費用。污染者付費原則在一開始其實是基於一般正義衡量的法感所形成的，易言之，破壞他人之物就必須要負起損害賠償之責。

廢棄物清理法第 46 條第 3 款規定，未經許可提供土地堆置廢棄物罪所欲規範者，應係未經主管機關許可而提供自己所有之土地，或有權使用、無權占用之他人土地堆置廢棄物之行為，以提供土地者為處罰對象。又依同法第 41 條之規定，從事廢棄物清除、處理業務者，應向主管機關申請核發公民營廢棄物清除處理機構許可文件後，始得受託清除、處理廢棄物業務。行為人明知從事廢棄物貯存、清除、處理業務者，應申請許可文件後，始得從該業務，且廢棄物多數已「拆解」、破碎並分裝，行為人出售牟利，以及承租廠房，將廢棄物置於廠房內土地，係違反同法第 41 條及第 43 條之規定。¹⁵⁰

於德國關於環境法中，污染者所應該負起的民事責任已經明文確定於環境損害賠償法裡，它是屬於無過失責任的。在我國對於污染者負責原則的要求，是污染者不僅應該要負起行政管制上的責任，也應該對民刑事責任一併負責，這樣才符合環境法上跨傳統法學領域新興法領域及特性。¹⁵¹

¹⁴⁹ 噫！濁水溪河川地遭濫倒雞毛雞糞飄屍味，全村聞惡臭 7 天！濁水溪河床常遭濫倒，部分不肖業者掩埋事業廢棄物，企圖掩飾非法。2023/08/13 自由時報/記者陳冠備/彰化報導最後點閱日：2024.11.16(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4395154>)

¹⁵⁰ 參見最高法院 112 年度台上字第 2514 號刑事判決(裁判日期為 2023 年 7 月 6 日)。

¹⁵¹ 參見陳慈陽(2011)，前揭註 129，頁 83，元照出版有限公司。

第一項 狀態責任與行為責任之爭議

第一款 狀態責任與行為責任爭議判決

關於行為責任與狀態責任的爭議，亦可參照最高行政法院 111 年度上字第 588 號行政判決、臺灣士林地方法院 110 年度簡字第 29 號行政判決、最高行政法院 110 年度上字第 267 號行政判決、最高行政法院 109 年度上字第 718 號行政判決、最高行政法院 108 年度判字第 68 號行政判決、最高行政法院 108 年度判字第 135 號行政判決、高雄高等行政法院 108 年度訴字第 402 號行政判決、最高行政法院 108 年度上字第 1102 號行政判決、最高行政法院 105 年度判字第 125 號行政判決、最高行政法院 105 年度判字第 128 號行政判決、最高行政法院 105 年度判字第 371 號行政判決、最高行政法院 105 年度判字第 401 號行政判決、最高行政法院 105 年度判字第 537 號行政判決等等逾 50 則判決。¹⁵²

依廢棄物清理法第 72 條第 1 項規定，受害人民或公益團體如已以書面敘明主管機關疏於執行廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定命違規行為人限期移除其違法回填廢棄物之具體內容，並告知主管機關，且主管機關於該書面送達之日起 60 日內仍怠於執行該具體之職務行為，自得直接訴請行政法院判令主管機關依該規定作成令違規行為人限期移除其違法回填廢棄物之行政處分。¹⁵³為了使違規行為人負起該其之責，創設此富含美意之條文，惟此法條所提之受害人民似乎並不包括狀態責任人。

第二款 行為責任優先於狀態責任

行為責任優先於狀態責任，此於實務上有認為行政機關恐有違法裁罰之虞，法條明定，若有符合特定類型之清除責任者，應該以行為責任優先於狀態責任，同處於狀態責任則以有直接管領力之人先受處罰。亦有認為此乃行政法處罰行為人之原則，而處罰行為人以外之人為例外。主管機關倘若對行為人處罰，即足以

¹⁵² 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 142，元照出版有限公司。

¹⁵³ 最高行政法院 106 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議。

達成行政目的，則不得對於所有權人處罰，為本法第 11 條第 1 款所規定的一般廢棄物。

由土地所有人、管理人或使用人負責清除之責任，對於土地未盡清除廢棄物或維護環境維護情形時，行政機關於裁罰時候應該行使裁量權，以對土地具有管理權能及實際負責之人，其處罰對象比例裁罰能夠達到行政目的，如果未能衡量違規情節，逕將土地所有人等為裁罰對象，即屬於裁罰濫用之違法。¹⁵⁴因此課予所有人、管理人或者使用人對土地有一定之維護義務，並對未積極作為之土地所有人、管理人或使用人加以科法處罰，亦是為符合環境保護目標，與法並無不合。土地管理人對於土地負有維持其環境的作為義務，若是違反該作為義務的情事，當為該法第 50 條第 1 款處罰之對象。

易言之，若有違反該維護義務，即使非積極作為而是消極不作為，亦應受罰，於該法第 11 條及第 71 條，雖分別有規定清除、處理狀態責任在，然而有肇事導致該污染環境結果之行為人存在時，首應負責之人仍應是該行為之人。然而，常見縱然找到行為人，惟該行為人亦未必能夠負擔清理責任，實因廢棄物種類繁多，若是屬於污染較為嚴重之情形，須支付高額費用才能夠回復，且土地管理之人通常為一般民眾，對於追查行為人或相關保全行為，不如行政機關或其他機關具有公權力，依現行制度，似乎僅僅能夠依照民事程序來進行求償。¹⁵⁵

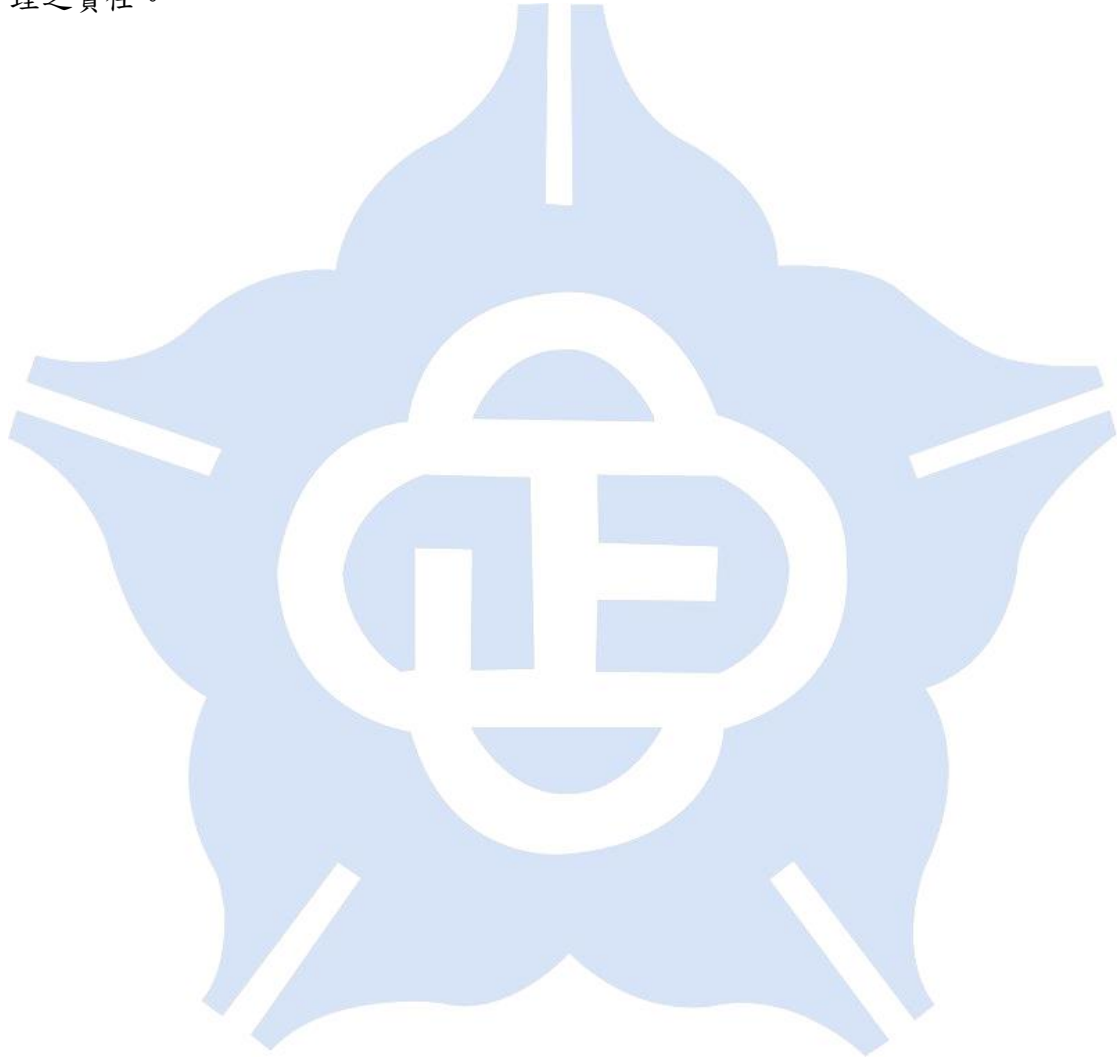
觀之第 1 則判決書，即清楚表達行為責任優先於狀態責任之詮釋，最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）提及，按行政院環境保護署 2009 年 7 月 8 日環署廢字第 0980059664 號函釋認為，廢棄物清理法第 71 條行為責任優先於狀態責任原則之執行，應以污染行為人而有優先清除責任者為對象。污染行為人無法確定或無可追索時，土地之所有人、管理人或使用人應負清除棄置於其土地上廢棄物之義務。系爭土地遭非法棄置廢棄物，已無法查明行為人，故此時即應由土地所有人、管理人負補充之狀態責任，並無違誤。

¹⁵⁴ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 157，元照出版有限公司。

¹⁵⁵ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 169，元照出版有限公司。

其次，第 2 則判決亦同，如最高行政法院 111 年上字第 306 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）提及。

是以，依該條項規定責令清除、處理不依規定清除、處理之廢棄物之對象，以污染行為人為優先，但污染行為人無法確定或不能追索時，應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任。



第三章 私有地廢棄物清理責任之實際運用

承接上章說明廢棄物清理法制後，本章進入私有地廢棄物清理之實際運用，分別就清理責任之歸屬與行政機關相關議題來說明。

第一節 義務人之類型與土地所有人之清理責任

第一項 義務人之類型

按照法規規定，清除義務人為三：

- 一、一般廢棄物之清除義務人(廢棄物清理法第 11 條)，¹⁵⁶ (一)土地或建築物與公共衛生有關者，由所有人、管理人或使用人清除。(二)與土地或建築物相連接之騎樓或人行道，由該土地或建築物所有人、管理人或使用人清除。(三)因特殊用途，使用道路或公共用地者，由使用人清除。(四)火災或其他災變發生後，經所有人拋棄遺留現場者，由建築物所有人或管理人清除；無力清除者，由執行機關清除。(五)建築物拆除後所遺留者，由原所有人、管理人或使用人清除。(六)家畜或家禽在道路或其他公共場所便溺者，由所有人或管理人清除。(七)化糞池之污物，由所有人、管理人或使用人清除。(八)四公尺以內之公共巷、弄路面及水溝，由相對戶或相鄰戶分別各半清除。(九)道路之安全島、綠地、公園及其他公共場所，由管理機構清除。¹⁵⁷
- 二、其餘在指定清除地區以內者，由執行機關清除之。
- 三、不依廢棄物清理法第 11 條第 1 款至第 7 款規定清除一般廢棄物，處 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰，經限期改善案屆期仍未改善者，得按日連續處罰。

¹⁵⁶ 陳櫻琴(2007)，前揭註 79，頁 276。

¹⁵⁷ 所有人、管理人或使用人的認定，即為清除義務人的認定，所有人、管理人或使用人認定依據廢棄物清理法第 11 條第 1 項規定，一般廢棄物除了土地或者建築物與公共衛生有關者，由公有所有人、管理人或使用人清除，違反第 50 條規定，處新台幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰，請其限期改善，屆期仍未改善者按日連續處罰。無論是否在指定清除地區的一般廢棄物，僅需要事實上狀態存在，該土地或建築物的所有人、管理人或使用人就負有清除責任，為行政機關違法裁罰時，與同一條法條中，應該選擇行為責任優先與狀態責任，同屬於狀態責任，則有直接管領力者，優先於無直接管領力的受處罰，否則直接將應負責任的人免除處分，而處分次要責任之人，實非法律之所樂見。參見：林健三(2020)，前揭註 111，頁 205。

由第 1 件判決得以窺知義務人類型，如最高行政法院 105 年判字第 537 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）提及，分析廢棄物清理法第 71 條規範之義務人區分為兩種：其一為係與第 52 條、第 53 條第 2 款重疊無相排斥者，亦即廢棄物清理法第 71 條規定：事業、受託清除處理廢棄物者，因係有不依該法規定清除處理廢棄物之行為者，此即本院 96 年度判字第 594 號判決所謂之二者原則上並無相排斥之關係者。

另一則為獨立之狀態責任者，即廢棄物清理法第 71 條規定容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，係指遭非法棄置於其土地狀態，而應負狀態責任。其次，第 2 件判決為最高行政法院 105 年判字第 203 號判決（裁判日期為 2017 年 6 月 22 日）提及，關於同一受託人同時或先後接受不同事業機構之委託，而將各該事業廢棄物棄置於同一場址時，各不同事業彼此間對於廢棄物清理法第 30 條所定清理及環境改善責任是否有連帶責任，環保署 2012 年 4 月 24 日函亦指示本件系爭場址內各事業機構應負連帶責任。

第二項 義務的態樣

義務的態樣¹⁵⁸即為清除處理規定內涵有二：（意謂違反義務處罰態樣）

一、行為責任。

二、負狀態責任之義務。

未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者，為廢棄物清理法第 46 條第 3 款所規定應課以刑事處罰之行為，其犯罪主體則為提供土地者，且不以土地所有權人為必要，祇要有事實上之提供土地行為即為已足。¹⁵⁹即涉及行政法義務之行為責任與狀態責任概念區分，此於前開已論述良多，同時亦涉及機關為行政執行法第 29 條代履行之主體適法問題，於其後會詳加研究說明之。此兩種不

¹⁵⁸ 陳櫻琴（2007），前揭註 79，頁 277～280。

¹⁵⁹ 參見最高法院 110 年度台上字第 2568 號刑事判決（裁判日期為 2021 年 3 月 18 日）。

同的責任，一是源自於行為人之行為不行為而導致公共秩序危險或危安之行為責任；另一則因物之狀態所導致，基於對物的連結關係，產生某種狀態之維持具有義務，稱為狀態責任，以具備排除危害可能性為首要之考量，故物之管理人、所有人及使用人對於物罪為瞭解，應有把握能排除危害，此種義務並無涉人的行為之要素。惟學者認為狀態責任之追究仍必須以主觀構成要件尚有故意或過失為前提，非有此身分者即當然有此結果責任，自不難理解。

惟查，最高行政法院 105 年判字第 537 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）提及，遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，應負責者並非不作為之行為責任，而係廢棄物清理法第 71 條所規定之狀態責任，遭非法棄置於其土地係該規定狀態責任構成要件之一的狀態事實，不應再進而解釋成貯存之不作為行為責任。再者，法秩序的共通語是權利與義務是以自律理性個體所建構，社會契約論論者洛克(John Locke)，以個人主義為主軸，連結個人勞動力與自然環境，轉換成所狀態擁有自然權利，並於自然法規範生活，再藉由自身勞動力尋求得到所有權的個人。¹⁶⁰

第二節 土地所有權人與行政機關二者之間於法律適用上責任界限

依環境基本法第 4 條予以深入探究，其確稱國民、事業以及各級政府應該共同負責環境保護義務與責任，這在環境法之領域裡稱為合作原則，亦傳遞出公部門以及私部門之間皆負有履行環境保護之義務，僅藉由分工合作與合作協商共同來達到此一目的及任務。誠然，土地所有權人與行政機關二者之間，仍然有著法律適用上之責任界限之存在。¹⁶¹

¹⁶⁰ 若廢棄物回收計畫未做好配套措施，執行乏力及倒行逆施，政府執行力缺乏信心與魄力，會造成非法棄置問題日益嚴重。實踐污染者自付原則，強化環保自覺與回收獎勵，勿忽視生產者責任，方能減少任意丟棄廢棄物行為。試想倘廢棄物棄置量不斷增加，超過能容忍之範圍，難有足夠空間承受，緊接著會帶來甚麼樣的災難。垃圾成本比我們想像中昂貴，別讓免費的轉瞬變為最貴的，應加強執法，增加對亂拋垃圾與非法棄置垃圾之刑罰，在建立政府機關部門間溝通，惟清理垃圾效率遠追不及製造垃圾速度，該適當從源頭減少整體垃圾做起。何偉歡、羅金義（2021）。《環保政策與綠色生活》（初版第一刷），頁 55-81，中華書局。

¹⁶¹ 參見柯格鐘主編（2020），前揭註 88，頁 63，元照出版有限公司。

第一項 土地所有人、管理人或使用人等義務

若是已經做了防免行為，是否即可免除清除責任清除義務或者處罰？倘土地實際管領能力的人，對於其管理的土地有做防治免除廢棄物遭到他人以人為方式棄置或回填的措施，例如設置警告標誌、架設圍籬等等，是否能夠免除因為廢棄物清理法第 11 條規定所應該付的清除責任？

此處其實有爭議的原因是，廢棄物清理法第 11 條規定課予特定人所應該負的狀態責任，那該人對於廢棄物棄置結果，未必應該負責之，甚至可能是遭到他人不法行為所致，那依法能否主張已負防免義務，而免於處罰呢？實務上有認為，與公共衛生有關之土地內若有廢棄物而土地所有人、管理人或使用人經命清除而未加以清除，行政機關即應該裁處之，而不論廢棄物是否係由土地所有人、管理人或使用人行為所造成。例如土地遭人丟棄廢棄物，該土地所有人、管理人、使用人縱使非行為人，惟仍有狀態責任。易言之，行政機關人力物力有其侷限性，土地亦有限性、生活環境存恢復性，才有必要去要求土地秩序之狀態責任，尤其對於行為人不明時，此課予義務更是屬於維護土地環境所不可避免之手段。若以第 1 件判決仍可窺知，最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）提及，又系爭土地遠離市區，附近並無建物，屬比較偏僻之地區。

綜上以觀，上訴人顯然欠缺普通人之注意，致其管理之系爭土地遭人棄置廢棄物，上訴人明顯具有重大過失，被上訴人依廢棄物清理法第 71 條規定，認定上訴人對系爭土地上之廢棄物須負清理責任，並無違誤。其次，以第 2 件判決仍可觀知，最高行政法院 105 年判字第 203 號判決（裁判日期為 2016 年 4 月 28 日）提及，關於同一受託人同時或先後接受不同事業機構之委託，而各不同事業彼此間對於廢棄物清理法第 30 條所定清理及環境改善責任是否有連帶責任，廢棄物清理法並無規定，司法實務亦無相關案例，尚待本院統一解釋以為行政機關行政之依據。然學者有認為應取決於該場址之清理及環境改善責任為可分或不可分，如為可分，則無連帶責任適用，如為不可分，則應類推適用之，並由該等多

數責任人負擔可分與否之舉證責任；且環保署 2012 年 4 月 24 日函亦指示本件系爭場址內各事業機構應負連帶責任。

再佐以新聞更能知責任所在，如屏東萬丹鄉農地不當出租而遭違法堆置 2,500 公噸廢棄物，行為人無力清理且被移送法辦，地主受租金與言語所惑，最終導致地主自行委託清除讓土地方能恢復正常使用，花費超過新臺幣 1,000 萬元才解除列管。¹⁶²竹北市某處農地曾經因為未申請許可，違法興建建物及鋪設水泥碎石鋪面做砂石堆置場遭到處罰 12 萬元，近來又以種樹名義涉嫌傾倒廢土與整地，將加重裁罰。¹⁶³桃園市邱姓男子為千弘環保有限公司實際負責人，涉嫌勾結廠商承租廠房與土地後，用來堆置廢棄物，共堆置 1 萬 324 餘立方公尺、逾 3,758 公噸廢棄物，獲利 9,865 萬餘元，桃園地檢署偵結提起公訴。邱男等人犯行，除對土地所有人致生損害外，亦嚴重破壞國土環境，法官沒收犯罪所得且處以重刑。

¹⁶⁴

嘉義縣布袋鎮菜舖里農地，遭人違法掩埋廢棄物，臺鹽綠能公司董事長吳容輝聲明澄清此案無關漁電共生案。¹⁶⁵雲林地檢署及雲林縣警察局及環境保護局日

¹⁶² 違法棄置廢棄物不斷更新已手法，過去棄置會於偏避地區，現則改承租廠房土地，迅速者出租地 3 天就能堆滿廢棄物，使地主無從察覺且來不及反應，承租人亦可能為人頭，縱然移送司法偵辦，承租人無力清除，致使地主蒙受重大損失。屏東縣近年來打擊環保犯罪不遺餘力，5 年來移送逾百件非法棄置或處理廢棄物，司法單位雖有心遏止環保犯罪，無奈手法不斷更新，呼籲慎防違法利用土地廠房者，而所有人亦應於出租時謹慎加以評估，並時常查看妥善管理。2024-08-28 15:00 中央社／屏東縣 28 日電廢棄物，最後點閱日：2024.10.25(https://udn.com/news/story/7327/8191153?from=udn-referralnews_ch2artbottom)

¹⁶³ 稽查後確認廢土摻入可疑廢棄物，發現土地夾雜的石礫正是營建剩餘土石方，並不符合土地承租人黃男申請種樹所應使用土壤成分。違規面積高達 1,400 多坪，依法加重裁罰，並勒令黃男限期改正，使土地回歸農用。2024-08-20 21:53 中央社／新竹縣 20 日電廢棄物最後點閱日：2024.10.25(<https://udn.com/news/story/7324/8174645>)

¹⁶⁴ 桃園地檢署接獲檢舉，檢察官李柔霏帶領環境部環境管理署北區環境管理中心、內政部警政署保安警察第 7 總隊第 3 大隊與桃園市環境保護局追查，查獲邱男等人共堆置 1 萬 324 餘立方公尺、逾 3,758 公噸廢棄物，不法獲利近億元，檢方已依違反廢棄物清理法與詐欺取財罪嫌，將涉案邱男等與多家公司提起公訴。千弘環保有限公司與負責人邱男涉嫌承租土地違法堆置廢棄物。2024/07/03 自由時報/記者周敏鴻/桃園報導最後點閱日：2024.10.25(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4724555>)

¹⁶⁵ 嘉義縣義竹漁電共生案場周邊有非法傾倒營建廢棄物即刻報警並到現場了解，台鹽公司與該

前又查獲違法傾倒營建廢棄物案，且地主依法也負有清除廢棄物之責。¹⁶⁶苗栗縣陳男勾結地方村長，假稱可協助地主處理低窪農地回填之事，誘使地主同意傾倒不明土方，讓同意回填地主亦淪為共犯。¹⁶⁷

第一款 土地所有權人義務

依公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第 2 條及第 20 條規定可知，領有許可證之公民營廢棄物清除處理機構，受委託清除處理經中央主管機關指定公告一定規模事業的廢棄物，應事先與委託人訂定契約書，並依法定方式進行網路申報。又廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，主管機關或執行機關於義務人不依規定清除、處理廢棄物時，主管機關應先命負清除責任者提出廢棄物棄置場址清理計畫，經其核可後，始由其依計畫內容執行。¹⁶⁸

依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定責令其清除、處理不依規定清除、處理之廢棄物之對象，除污染行為人外，尚及於容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人。適用時，固應以污染行為人為優先追索的對象，但污染行為人無法確定或不能追索時，即應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地之所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任，並非必須找到污染行為人才能據以追索。至於何謂重大過失，由於廢棄物清理法、行政罰法及行政程序法並無明文規定，自應與民法規定之重大過失為相同解釋，係指顯然欠缺一般人之注意者而言。¹⁶⁹

土地及該廠商並無關聯，土地承租人等已被依廢棄物清理法送辦。董事長吳容輝昨天偕同嘉義縣環保局長張根穆至案場稽查，並無發現網路所稱掩埋廢棄物且無違反環保法規。

2021/05/12 自由時報/記者林宜樟／嘉義報導最後點閱日：

2024.10.24(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3530102>)

¹⁶⁶ 雲林查緝濫倒廢棄物有 80 人挨告。2023/11/18 自由時報/記者黃淑莉／雲林報導最後點閱日：

2024.09.14(<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1616138>)

¹⁶⁷ 不法集團勾結苗栗縣村長，農地濫倒廢土 5,000 立方公尺！全案經專案小組蒐證完備，縣警局刑警大隊於日前針對陳男等人拘提及搜索，並查扣帳冊與手機犯罪事證，傳喚共犯到案說明，將依違反廢棄物清理法送辦。2021/01/28 自由時報/記者彭健禮／苗栗報導最後點閱日：

2024.10.26(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3425397>)

¹⁶⁸ 參見最高行政法院 112 年度上字第 60 號行政判決(裁判日期為 2023 年 6 月 21 日)。

¹⁶⁹ 參見最高行政法院 110 年度上字第 267 號行政判決(裁判日期為 2023 年 5 月 4 日)。

上訴人管理系爭土地，有欠缺一般人之注意能力。上訴人管理系爭土地，有重大過失。原審判決上訴人應負廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之清理責任。¹⁷⁰亦即，人民的环境保護義務可以分成兩種，一種是特殊環境保護的義務，就是針對特別會產生大量或特殊污染的事業單位。第二種是一般人民的环境保護義務。對人民的一般環境保護義務又可以區分為兩大類：一種是實體上的義務，另外一種是程序關聯的義務，實體上的義務是人民自主的義務，至於與程序相關聯的義務則是協力義務，也可以區分成為原始的或是衍生的環境保護義務。

所以人民有協力的義務，在國家監督之下的容忍義務，又可區分成兩種：一種是人民有容忍第三人為環境保護作為的義務，第二是人民必須容忍第三人為法律所允許環境污染的義務。第二種是環境為合乎其本質利用以及可以使之發展的義務。人民協力的義務，就是針對環境有危害性的行為所為，就好像生產毒性物質要有標示，有警告預防的義務或是特殊保護的義務。¹⁷¹

第二款、污染行為人責任

污染土地關係人因重大過失，致其因土地就規定罰鍰支出費用，與污染行為人負連帶清償責任。是以污染行為人與污染土地關係人間就整治所支出必要費用，應負連帶清償責任，並未限制僅由單一之污染行為人與單一之污染土地關係人負責任。次按對法令施行前已發生污染之污染行為人有溯及既往適用之規定，則行為人若有違反者，自仍應負相關義務，若行為人為公司，並被其他公司合併者，合併後之公司應繼受原公司之污染行為責任。¹⁷²

污染行為人無法確定或不能追索時，應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地之所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任，並非必須找到污染行為人才能據以追索。此外，以鐵絲網或鐵皮圍住土地，或立警告牌示意勿丟棄垃圾，或派人經常巡查，以防止被棄置廢棄物，乃土地所有人或管理

¹⁷⁰ 參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 139，元照出版有限公司。

¹⁷¹ 參見陳慈陽（2011），前揭註 129，頁 328，元照出版有限公司。

¹⁷² 參見最高行政法院 96 年度判字第 1953 號行政判決（裁判日期為 2007 年 11 月 8 日）。

人為維護其土地權益及使其土地保持合法使用狀態所經常看到的方法，乃一般人注意能力所及之事項。機關未警覺其管理之土地易成為棄置廢棄物之目標，既未於以鐵絲網或鐵皮圍該住土地，或立警告牌示意勿丟棄垃圾，亦未派人經常巡查，致土地遭人棄置廢棄物，終因案發時間久遠，致無從追查行為人予以究責，顯然欠缺普通人之注意，致其管理之土地遭人棄置廢棄物，明顯具有重大過失，符合經驗法則與論理法則，亦無違證據法則。¹⁷³

參見環境基本法第 4 條第 2 項明定：「環境污染者、破壞者應對其所造成之環境危害或環境風險負責。」係採污染者負責原則，污染者不僅應對其造成之環境危害負責，並應就其所造成之環境風險負責，故環境污染者所應負責之範圍，已擴大至對環境造成風險者，而非僅限於實際發生之污染危害。¹⁷⁴按主管機關對於不依規定清除、處理之廢棄物案件，應優先由污染行為人負清除責任，於無法確定或無可追索時，始由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人負清除棄置於其土地上廢棄物之義務¹⁷⁵

第二項 行政機關環境保護與監督義務

政府若在法律行為上的不作為以及監督義務，國家在法律上的義務，應該是對環境法上的相關規定做遵守，這樣才符合秩序法原則中的高權行使者的實體法上責任。在國家高權行為當中，不能免除對於環境法規上的尊重與遵守，但是為了公共行政任務的達成，必要時還是可以減低國家對於環境法規遵守的限度，但是其主要原因還是要追求公益為目的是有存在性的。

主管機關對於它的污染行為，國家機關可不可以採取干預的措施，有一些法律上的漏洞是值得檢討與補充，針對國家所為某些特殊行為，所謂的特殊規定，是為了減少行使公權力不同行政機關之間或是包含人民的多重法律關係下，會發生種種衝突，但是這種環境特別法不會當然免除公權力主體的環境保護義務，憲

¹⁷³ 參見最高法院 108 年度判字第 135 號行政判決(裁判日期為 2019 年 3 月 22 日)。

¹⁷⁴ 參見最高法院 107 年度判字第 263 號行政判決(裁判日期為 2018 年 5 月 10 日)。

¹⁷⁵ 參見最高法院 107 年度判字第 13 號行政判決(裁判日期為 2018 年 1 月 11 日)。

法增修條文第 10 條的規定可以窺知，國家對於環境保護，尤其是生態的保護與經濟發展或是科技發展必須要付出兼籌併顧的義務，國家是不是存有對環境保護應為與不作為義務，基於傳統基本全方位的作用，人民是可以要求國家不得為侵害基本權利之環境污染行為，只是就法律規定，國家應作為而不作為的狀況。¹⁷⁶從憲法規範可以推論導出國家是有國家和政府是有保護環境的義務，然而立法則對於採取哪一種工具可以達到環境保護目的的自由形成空間，這些採取的法律工具是由多樣性跟複雜性，法律工具也可能造成人民權利與義務的負擔，必須要考量到憲法的正當性。

像是考量行政與行政成本的問題，常常是行政機關是抓不到行為人的，行政機關每次都必須去證明因果關係或是哪一為污染行為人，哪一些是該負責的狀態責任人，那麼立法者只好設定方式去鼓勵潛在污染者，希望不要製造那麼多的污染，這種情況下能不能達到環境保護的手段。在學理上，過去會選擇比較小的侵害手段，但哪一種手段是比較有效，其實都有成本上考量，以經濟效益來說，可能皆為行政成本時，可採有效手段去達成操作。若以收益負擔角度來思考，再加上發生污染的時候是找得到行為人，給予制裁，這時候高額的制裁，政府可以拿到不法利得追繳，這些會讓行為人思考到底值不值得做這件事。但如果污染行為人根本就不明確，那責任還是會回歸到國家承擔的狀態，國家須承擔相關調查義務，及做進一步檢視與機制設計。¹⁷⁷

行政機關為達環境保護目的，有必要對污染進行嚴密監督。可避免污染發生，亦可釐清責任歸屬，監督工作本為污染防治第一線工作，故完善監督機制可從源頭避免公害以減少公害糾紛，為重要手段。¹⁷⁸環境監督之必要性各種體制中實際存在必要的監督機制，可視為體制中不可或缺的一部分，其花費成本亦十分可觀。

¹⁷⁶ 參見陳慈陽（2011），前揭註 129，頁 272，元照出版有限公司。

¹⁷⁷ 參見柯格鐘主編（2020），前揭註 88，頁 155～157，元照出版有限公司。

¹⁷⁸ 政府機關發揮監督功能時，仍須注意讓監督人員有完整獨立性執行空間，及避免利益衝突；對於違法行為之處罰與公害糾紛處理則屬事後監督機制，參見：陳慈陽（2006），前揭註 13，頁 127。

監督機制不易成功，無外乎僵化行政體系或不熟悉狀況，亦可能係遲鈍反應系統或高成本與弊端存在。有效監督方式與原則或成功關鍵，及要如何找到平衡點，似乎是政府機關亟欲尋求的解答與課題，但其必要性仍不可抹滅。¹⁷⁹

對於環境保護而言，公民基本權利操作為個人的防衛權，主要是要求國家不可以在任何環境破壞或負擔的行為之下，導致公民基本權利受到的侵害。例如，憲法保障公民的財產權，由此可以導出國家不可以破壞環境而造成公民財產上的損失，如果為此造成損失時，可以基於憲法上所保障的基本權利，直接請求國家不作為或者排除國家侵害公民基本權利的行為，政府它是有義務要保護人民免受私人所為環境行為傷害，政府有義務制定具體詳細且富有符合環境保護性質的法律規範，來防治環境污染以及維護自然生態環境。政府行政權應基於憲法精神跟依據，來執行環境保護義務，也必須要用專業制定環境規劃來預防環境問題。當然，行政機關對於人民也不可或缺的擁有監督的權限。¹⁸⁰

再由新聞點切入此一議題，地方政府設置紅外線熱像儀、CCTV 監控、召開進度定期追蹤會議，妥善管考地方進度，以重新喚回民眾環保意識。¹⁸¹檢察官偵辦蔡姓等人經營的兩家運輸公司，其涉嫌違反廢棄物清理法案件載運並任意棄置。¹⁸²高雄市茄萣陸橋做橋面修復工程，遭人目擊工人將大型混凝土塊丟進橋下航道，南區養護工程分局接獲投訴後派員要求停工並開罰，目前增設移動式 CCTV 供監造人員不定期遠端監看。¹⁸³環境保護局表示，梨山現場未設門禁，常被任意傾

¹⁷⁹ 參見：汪明生、鍾國南（2015），前揭註 53，頁 96～97。

¹⁸⁰ 朱謙（2013），前揭註 6，頁 31～32。

¹⁸¹ 環境保護局將棄置行為人即承租人移送偵辦，屏東地院判承租人處以 1 年 2 月。陳男無力清理，由石姓地主花 1,000 多萬元委託合法業者清理這些廢棄物，月收租僅 3 萬元可謂得不償失，並花了 1 年多時間，場址正式解除列管，還給當地一個乾淨的環境。（聯合新聞網）2024-08-28 14:18 聯合報／記者劉星君／屏東即時報導廢棄物最後點閱日：2024.11.08(<https://udn.com/news/story/7321/8191069>)

¹⁸² 不法業者企圖以合法來掩飾非法，實行棄置廢棄物犯行，檢、警、環等機關必會合力積極查緝，展現維護環境永續政策決心，後續就未完全明朗案情進行縝密蒐證，毋枉毋縱以避免犯嫌利用工具繼續危害環境，強扣被告公司 16 輛砂石車。2024-08-23 18:37 聯合報／記者吳傑沐／苗栗即時報導最後點閱日：2024.11.05(<https://udn.com/news/story/7315/8181877>)

¹⁸³ 南區養護工程分局增設移動式 CCTV，以供監造人員遠端監看，施工人員是否仍將混凝土丟入航道內，高雄段監造現場要求廠商將混凝土塊運離工區，進行開罰後，責成廠商將廢棄

倒垃圾，雨水滲入導致汙染。¹⁸⁴民眾陳情三芝八賢里山區遭棄置大量營建廢棄物，增設監視器除嚇阻竊賊，亦便利警察後續追查。¹⁸⁵環境保護局責任為監督，讓政府回歸監督角色，透過第三方監管機制形成監督小組。¹⁸⁶為打擊環境犯罪，臺南市跨區域取締環境犯罪有新獲。¹⁸⁷環境保護局以人力搭配空拍機，佈設 4 套 AI 辨識系統配合無人飛行載具（UAV）盤旋高空巡查。¹⁸⁸宜蘭分署於廢棄物傾倒熱點設置科技儀器監舉發控，避免民眾胡亂丟棄濫倒垃圾。¹⁸⁹環境保護局派清潔隊清除並調閱監視畫面來揪出亂倒垃圾元凶。¹⁹⁰環境保護局執行夜鷹早鳥挑戰各項

物清除，避免後續再次發生。2024-08-22 12:19 聯合報／記者宋原彰／高雄即時報導最後點閱日：2024.11.05(<https://udn.com/news/story/7327/8178358>)

¹⁸⁴ 2023 年台中市總決算審核報告要求檢討！和平區梨山的垃圾轉運站因用地不符，污水汙染土壤與地下水，且廢棄物飄散。2024/08/22 聯合報 洪敬滋、游振昇最後點閱日：

2024.10.15(<https://udn.com/news/story/7325/8168823>)

¹⁸⁵ 三芝區八賢里近八連溪畔農田沒有架設監視器，且多為山間小路，農作頻繁被偷難抓竊嫌，附近溪畔遭棄置大量營建廢棄物，市議員會同分局與當地里長會勘增設監視器，達到嚇阻與追查功能。2024-08-20 觀天下/記者廖品涵/三芝報導廢棄物最後點閱日：

2024.09.15(<https://udn.com/news/story/7323/8174110>)

¹⁸⁶ 環境保護局整理專家學者說法，廢棄物處理技術成熟，讓民間有效率經營以轉移政府營運承擔風險，政府編列預算曠日廢時，BOT 業者興建效率高。高雄市南區焚化爐 BOT 引起關注，市府認為專家學者多持肯定！2024-08-19 中央社/高雄 19 日電最後點閱日：

2024.09.15(<https://udn.com/news/story/7327/8171688>)

¹⁸⁷ 經歷學甲爐渣案後，台南又傳非法掩埋案。檢警聯合百餘人力，破獲施姓、兩名許姓為首的非法掩埋集團，他們向建築業收取廢棄物處理費，埋進台南各處魚塢，檢警循線逮捕 23 人，3 名主謀則聲押獲准。不肖業者未經許可長期租用廢棄農地或魚塢，將大量營建混合物，回填至農業用地，破壞當地的環境品質，觸犯廢棄物清理法，為維護永續發展，檢方持續追查環保犯罪，守護民眾健康。2024/08/17 自由時報/記者王捷／台南報導最後點閱日：

2024.11.25(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4771830>)

¹⁸⁸ 環保局指出，8 月 26 日啟動 AI 偵測，到 28 日 3 天內，就已掌握 21 起事件，環境保護局鐵腕執法稽查污染行為人抑或土地所有人。2024/08/30 自由時報/記者蔡清華/高雄報導最後點閱日：2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1664380>)

¹⁸⁹ 林保署宜蘭分署 2020 年起執行向海致敬計畫 4 年，清出轄內 31 公里海岸保安林廢棄物達 2,485 公噸。2024/08/25 自由時報/記者王峻祺/宜蘭報導最後點閱日：

2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4779028>)

¹⁹⁰ 20 日傍晚里民散步經過知名溫泉飯店附近，發現遭支解白色人形就堆在成功西路草叢旁，嚇到趕緊逃離打電話通報，他趕往現場發現距離飯店停車場走路不到 1 分鐘，推測遭不肖民眾偷倒。農曆 7 月份看到支解人形真會害怕與驚嚇，呼籲民眾請不要亂丟棄廢棄物品，如需丟大型廢棄物處理請聯絡環保單位，共同維護社區生態環境。2024/08/21 自由時報/記者黃旭磊/臺中報導最後點閱日：2024.10.09(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4776174>)

環保工作。¹⁹¹違法偷倒廢土及回填農地「太囂張，視警方黃色封鎖線為無物嗎？」

¹⁹²嘉義縣環境保護局與水上警分局查獲有挖土機與車輛違法傾倒廢棄物，現場犯罪工具經檢方指示當場查扣。¹⁹³為杜絕非法濫倒廢棄物，嘉義縣環境保護局自源頭攔查。¹⁹⁴

又彰化地檢署偵辦彰化農田魚塢遭丟廢棄物案，遭戲稱廢土天堂。¹⁹⁵苗栗縣造橋鄉朝陽自然運動公園遭到不肖業者隨意亂倒廢棄物。¹⁹⁶南投縣警局與環境保護局聯合打擊亂倒廢土行動，假日亦未停歇。¹⁹⁷南投縣埔里鎮哲學之路步道，大白天有貨車違規將多袋裝有磁磚營建廢棄物。¹⁹⁸雲林縣沿海鄉鎮魚池及農地多，

¹⁹¹ 屏東縣連續 5 年獲得全國環保績效考核特優，在非六都排名第 1，全國第 2 名，成績斐然，縣長周春米說，縣府將持續結合民間力量強化環保工作，迎接未來的挑戰。2024/08/21 自由時報/記者葉永騫／屏東報導最後點閱日：

2024.10.25(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4775894>)

¹⁹² 竹北警分局轄區派出所上週六早上 10 點多獲報這件偷倒案，隨即一邊上報縣府與新竹地檢署共同成立的檢警環農即時通報平台，一邊通知縣府環保局到場協助釐清，竹北偵查隊也出動跟豐田派出所一起到場，且帶回在場的楊姓地主、施工者共 4 人製作筆錄，近日也已通知清運土方的業者必須到案說明，隨後就會把全案函送法辦。根據民眾的檢舉卻發現，一直到週一、週二為止，前述農地仍持續有人進場毫不掩人耳目地施工，且不見前述黃色封鎖線，業者儼然視公權力為無物，因此他們將加速通知清運業者到案說明，一完成筆錄就會函送縣府從重裁罰，以儆效尤。縣府地政、農業 2 處官員昨天（20 日）早上 10 點多到場稽查，當場逮到農地承租人黃男在場，且現場持續施工中。2024/08/21 自由時報/記者黃美珠/新竹報導最後點閱日：2024.11.06(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4775852>)

¹⁹³ 嘉義縣檢調警環結盟不鬆懈打擊環保犯罪，除加強巡邏，建立車牌辨識系統，由環境部挹注經費進行稽查，呼籲土地所有人、使用人與管理人善盡責任，加強巡視或可行性之防制措施來防止非法傾倒廢棄物。2024/02/07 自由時報/記者林宜樟／嘉義報導最後點閱日：

2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4575084>)

¹⁹⁴ 嘉義縣環保局每次獲報有非法濫倒廢棄物案很難溯源追查，因此改以案件溯源或科技辦案原則，對轄內廢棄物業者勤查。發現違法傾倒廢棄物與清運犯行，依廢棄物清理法可處 6,000 元到 300 萬元罰鍰，還恐涉及廢清法第 46 條法規，違規行為人面臨 1 年以上 5 年以下有期徒刑、得併科 1,500 萬元以下罰金等刑責。2021/09/11 自由時報/記者王善嫻/嘉義報導最後點閱日：2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3668675>)

¹⁹⁵ 可惡！環保蟑螂 2.4 萬噸假堆肥真棄置，法官怒判最重刑 5 年。2024/01/15 自由時報/記者陳冠備/彰化報導最後點閱日：

2024.10.22(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4553434>)

¹⁹⁶ 由於造橋鄉公所之前透過科技執法，發現造橋鄉大龍村一條人煙稀少的農路，被民眾發現有不肖業者利用載運裝潢廢棄物丟到山谷裡，破壞當地自然環境，引起地方怒火。造橋鄉面積遼闊，仍有垃圾或事業廢棄物傾倒荒僻山林，造成環境髒亂與污染。此次直接倒於民眾出沒運動公園，實在藐視公權力。2024/01/17 自由時報/記者蔡政珉／苗栗報導最後點閱日：2024.10.18(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4554861>)

¹⁹⁷ 偷載廢棄物掩埋翻車露餡，苗栗環局開挖逾 50 公噸廢棄物！2022/08/18 自由時報/記者蔡政珉/苗栗報導最後點閱日：2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4029390>)

¹⁹⁸ 簡直把民眾當塑膠做的？貨車闖埔里哲學之路白天亂倒廢棄物。2022/02/28 自由時報/記者佟振國／南投報導最後點閱日：

2024.11.12(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3843915>)

常遭傾倒棄置廢土或廢棄物。¹⁹⁹彰化縣芳苑鄉半年來逾 50 處魚塭遭回填廢土，成為廢土天堂。²⁰⁰恆春半島海岸線優美周邊卻連續遭傾倒大型廢棄物。²⁰¹東山區科里池塘地未申請即填土，居民檢舉後市府會勘予以阻止。²⁰²環境保護局積極推動多項科技監測工具，包含移動式感測器、自動連續攝錄影監視設備（CCTV）、人工智慧 AI 辨識即時通報及加強自主管理。臺灣長久以來即存在著土地盜採濫墾並任意棄置廢棄物等非法行為，以充分導入該技術協助提升環保稽查效能之可行性，達成提昇環境稽查效能之目的。²⁰³

第一款 環境正義

政府等既得利益者身為強勢族群，本易掌握較多自然資源，應為環境廢棄物與污染處置，負擔更多責任。惟強勢族群讓弱勢族群承擔環境惡化的苦果與背負，會更加導致無意願改善環境，降低污染風險與減少廢棄物，自然環境會因此而受到更大傷害。²⁰⁴環境正義的議題在不同的政治和法庭場合被提出，顯見政治影響

¹⁹⁹ 杜絕傾倒廢棄物，雲林警環聯合攔查車輛！取締違法傾倒廢土與棄置廢棄物，警方與環境保護局展開聯合攔查，重點包括是否依規定隨車持有載明剩餘土石方產生源與廢棄物處理地點之證明文件，防止廢棄物飛散及超載等，違規行為加強取締。2021/11/18 自由時報/記者詹士弘/雲林報導最後點閱日：2024.11.16(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3740488>)

²⁰⁰ 拒當別縣市垃圾場！芳苑魚塭回填廢土，彰縣府嚴格稽查！農地墊高、魚池回填，都應該提出申請，避免污染土地，未免非法棄置再發生。為解決民眾疑慮，近日將選定多處回填魚塭進行深處開挖查驗，而廢土回填魚塭是否合法，不只關係環保，對此邀集各局處，並配合檢警單位成立稽查平台與相關查驗標準。芳苑鄉魚塭遭廢土回填，多半土地高過路面與排水溝堤，遇大雨沖刷，恐衍生更嚴重的環境破壞。遵循源頭管理/流向追蹤，成立專案/系統處置，檢舉查驗/透明公開，責任追溯/落實回復原則。2021/02/02 自由時報/記者陳冠備／彰化報導最後點閱日：2024.11.18(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3430178>)

²⁰¹ 郊區屢遭亂丟大型廢棄物，車城公所要增設監視器嚇阻！車城鄉海口公墓及福安大橋下，這半個月以來連續出現近噸的廢棄家具、漂流木及大型垃圾，被當地民眾楊美雲拍照貼上網，引發不少居民及網友撻伐，認為當地不少單車族及遊客到訪，到處飛散的垃圾，恐嚴重影響當地觀光形象。2019/07/16 自由時報/記者蔡宗憲／屏東報導最後點閱日：2024.10.27(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2854936>)

²⁰² 臺南市為全台衛星變異點最高，檢舉防環災，公民意識覺醒！臺南市衛星變異點名列前茅，顯示亂倒廢棄物嚴重，合法數 1,012 件，惟累積變異點 1,974 件，962 件違法數高於屏東縣，屏東有 574 件合法，衛異點 1,499 件。衛星變異點能揪出違法亂丟廢棄物及建造物等行為，發現時，破壞環境行為已然發生，除回復原狀外就僅罰鍰。東山區科里居民發現貨車載級配整地於超過 2 公頃池塘，認為池塘填平應是覆蓋農耕土壤；且填地要花 5 千萬超過地價，擔心要做垃圾處理場，立即向環境保護局檢舉。2024-08-15(聯合新聞網) 聯合報/記者鄭惠仁/台南即時報導最後點閱日：2024.11.07(<https://udn.com/news/story/7326/8163620>)

²⁰³ 參見陳呈芳〈環境資料申報管制系統與申報資料現場查核案例探討〉，《中興工程》，97 期，2007 年 10 月，頁 25～32。

²⁰⁴ 汪明生、鍾國南（2015），前揭註 53，頁 228～229。

力迅速擴張，受害人民請求賠償，並要求政府重新設計環境政策以平衡環境正義的需求。對於環境社會公平問題逐漸增溫實為環境風險及政治上議題，少數族群承擔環境上傷害，於有意無意中暴露在有害物質之下，事實上，每一環境正義定義似是充滿模擬兩可。例如少數族群如何定義，或不成比例風險又該如何澄清整個事件，誠然，環境不公含義上應可更加明確才是。²⁰⁵

環境正義主張的是社會的不公平，造成環境持續被破壞的主因之一。這是一向巨大的社會改革工程，需要長期努力才能改善，保護弱勢的環境權，是當務之急，環境正義的研究發現，廢棄物丟棄所造成的環境破壞，往往選擇最小抵抗途徑原則；也就是唯有確保弱勢者的環境權，臺灣的環境理想才可以逐步實現。多數環境團體和與一般大眾覺得認為臺灣目前的環境保護法令對於保護臺灣環境來說，並不夠周延。關於政府執行環境保護法律的效力對於人民來說，臺灣政府認真、徹底的執行環境保護法令比例也是偏低，可見一般人民對於中央政府執行環境保護法令是不太抱很大的信心。由此顯示，環境保護團體或者人民對於政府的普遍不信任與指責，認為臺灣環境問題的惡化與政府的不重視，法令上不夠周延，執行效益上人帶加強有很大的關聯。²⁰⁶

公法上環境損害防免的責任，對環境保護所採取的攻防措施，基本上不能脫離科技上的規定，在整個規範環境法上基本措施，應該是以預防為優先，管制在其次，如果仍然無法避免損害才會採取整治的措施，是依照這樣的原則來做立法政策上的方向跟準則與與基準。生態環境必須要有效地受到保護，也要考慮到經濟效益的問題，或者是對其他人最小侵害為原則，這就是憲法上比例原則中所提到的必要性原則。立法者制定公法上環境保護的方面，是會考慮到生態上真正的保護作用是否能存在，是否能達到分配正義與公平性，另外靈活性也很重要。²⁰⁷

²⁰⁵ Walter A. Rosenbuam，譯者許舒翔等（2005）。《環境政治學》（初版一刷），頁 247，五南圖書出版股份有限公司。

²⁰⁶ 蕭新煌、朱雲鵬、蔣本基（2003）。《永續台灣 2011》（初版一刷），頁 114，天下遠見出版股份有限公司。

²⁰⁷ 參見陳慈陽（2011），前揭註 129，頁 146～153，元照出版有限公司。

第二款 環境課題化解之道

環境課題若依賴私部門處理，會有市場失靈之虞；環境課題若依賴公部門處理，恐有政府失靈風險。是以，倘為具備公民素養社會，由此群體力量影響社會找出環境問題的化解之道，最為合適。對於環境課題要有正確環境知識，由資訊與媒體得知客觀完整訊息作正確判斷；價值判斷上要靠環境教育及公民教育，提升公民素養。

子曰「導之以德，齊之以禮，有恥且格」，認知形成才會改變外在行為，規範與賞罰或許能建立安定社會秩序，卻未必能改變人心價值觀，當人民怕被罰錢而不亂丟垃圾，為齊之以刑，但人民道德判斷下認知要尊重他人維護公共空間，即做到有恥且格。環境教育的基礎正是公民教育，二者關係密切，對週遭環境有良好反饋與認知，才能培養出優秀正向的環境意識，公平正義與公正利益永遠排在短期便利及自身利益後面，符合人我關係與社會文化的期待。²⁰⁸1988 年修法通過了廢棄物清理法，確立了全世界第一個生產者責任制的法源，臺灣從環境保護到永續發展的歷程，臺灣師範大學環境教育研究所葉欣誠教授認為，臺灣環境保護的開始源頭在於公害防治。

接下來要思考的是生態保護，於 1987 年環境保護署成立之後，開始環境管理，這是比較整合性的思考，把環境資源和公開公害防治用一個系統觀念連接起來，這種系統官的呈現方式叫做環境管理，2012 年聯合國提出了綠色經濟的概念，也就是如今所謂的循環經濟，環境保護不再跟經濟發展處在對立面，而是和諧共生，現今全球世界推行永續發展和環境保護這些事情，用整合觀點和人性觀點來看待。²⁰⁹

²⁰⁸ 2010 年公布《環境教育法》，其指運用教育的方法，增進國民保護環境價值觀，採取正確行動抵達永續發展的過程，參見：汪明生、鍾國南（2015），前揭註 53，頁 263。

²⁰⁹ 參見羅世明、邱千蕙、潘俞臻（2020）。《地球事，我的事》（初版一刷），頁 84，布克文化出版事業部。

第三項 土地所有權人等義務與行政機關監督義務之衝突態樣

國家在整個環境秩序法上面有它的困境，這個困境是來自於行政機關的執行成本和執行能力問題，對於行政程序法的依法行政落實是有其困難。就好像很多環境法案，例如社會上很大爭議的污染事件，像實務上案例係污染大戶行政罰個案中，會發現污染大戶一直沒有被處罰到，因為行政程序總是會出錯，導致違法的裁罰就會不斷地被撤銷。情況是反正已經污染了很久，祭出的每一次重罰，非得直到廠商願意去改善環境污染防治設備，或者停止丟棄廢棄物的行為，若是這些違規大戶無法改善，於環境管制領域上就會知曉執行困境是多麼嚴重的事情，此皆涉及重要的環境法原則，故此討論可窺知預防原則亦更重要，先預防及避免環境上破壞，而不是去努力檢討肇事原因與原則。²¹⁰

監察院在 1993 年 2 月間通過對臺南縣政府環境保護局與高雄縣政府環境保護局，未能積極查證轄區內違法棄置事業廢棄物案件的污染行為人及責任業者，而逕自責由土地所有人、管理人或使用人承擔遭到違法棄置廢棄物的清除、處理責任之糾正文。監察院糾正文認為相關環保主管機關於執行程序措施，有使用相關環境法令違誤或是怠惰的意義。惟如同監察院糾正意見所述，長久以來環保主管機關確實因為廢棄物清理法相關規定構成要件的理解有誤，在執行上會逕行裁罰土地所有人、管理人與使用人，並予限期改善，而有怠惰查證非法棄置廢棄物行為人與追蹤事業廢棄物流向的情形。為了能進一步釐清土地所有人、管理人與使用人在環境衛生管理義務上的內涵與責任程度，且必須要杜絕不肖業者與民眾任意去棄置廢棄物此歪風，還是必須重新檢視分析現行法治序，對於土地公共衛生管理相關規範其立法目與內涵，在相關法規出現競合時或者執行基層如何處置，並且提出未來因應法治檢討方向與建議。²¹¹

²¹⁰ 參見柯格鐘主編（2020），前揭註 88，頁 84～89，元照出版有限公司。

²¹¹ 關於環境主管機關稽查怠惰的部分，監察院調查意見認為地方環境主管機關在針對違法傾倒廢棄物的情事，逕自引用廢棄物清理法第 11 條規定責令土地所有人、管理人或使用人限期清理遭到違法棄置的廢棄物，卻不積極追究違法濫倒廢棄物之行為人，會造成不肖業者變得更加有恃無恐。此調查意見還提出環境基本法第 39 條規定：國民、事業及各級政府應該共同負起環境保護的義務與責任。環境污染者、破壞者應就他所造成的環境危害或環境風險負起責

另外，由判決中窺知此一議題，如最高行政法院 108 年判字第 533 號判決（裁判日期為 2019 年 11 月 20 日）提及，行政機關應就處罰之要件事實，包括主觀上故意或過失之責任要件負擔客觀舉證責任，且其證明程度至少應達到幾近於真實的蓋然性，蓋然率 99.8% 以上，或稱真實的確信蓋然性，始能認為真實，若僅使事實關係陷於真偽不明之狀態，法院仍應認定該處罰要件事實為不存在，而將其不利益歸於行政機關。行政官署對於人民有所處罰，必須確實證明其違法之事實。倘不能確實證明違法事實之存在，其處罰即不能認為合法。易言之，關於處罰要件事實，基於依法行政及規範有利原則，應由行政機關負擔提出本證的舉證責任，本證必須使法院之心證達到完全確信之程度，始可謂其已盡舉證之責，其目的在於推翻或削弱本證之證明力，防止法院對於本證達到確信之程度，故僅使本證之待證事項陷於真偽不明之狀態，即可達到其舉證之目的，在此情形下，其不利益仍應由行政機關承擔。

再觀之新聞，南投縣環境保護局稽查有異後，檢警調開始監控，最終彰化地檢署將蕭男與何男等為首 13 人全依違反廢棄物清理法提起公訴，沒收不法所得 1 億 6,400 萬元。²¹²苗栗縣銅鑼鄉橋下被發現遭濫倒約 50 公噸的汙泥混合土，縣府抽驗發現鎘濃度超標有害，行為人已難以追查，該廢棄物估計處理費用約 100 萬元。²¹³新竹市香山區茄苳里頻傳違法傾倒廢棄物與土石方發現遭傾倒大量土石

任，倘若污染者與破壞者不存在或者無法確定時，應該由政府負責，方為合理。藉此糾正地方、環保主管機關怎可捨棄追究污染行為人之責，卻是要求無辜土地所有人、管理人與使用人自負清理遭到違法棄置的廢棄物、適用法律和有違誤。監察院認為地方環保主管機關對高達數千公噸的大量事業廢棄物清運遭到違法棄置情形，可見得查核機制未發生管控作用致使沒辦法確切掌握轄區內廢棄物的產出、儲存以及清楚處理情形，很難說其無行政管理的疏失，應檢討現行廢棄物流向的監督查機制是否完備，以避免未來仍一再發生大量違法棄置事業廢棄物的事件。參見：吳行浩（2011），前揭註 101，頁 134。

²¹² 蕭男為規避謀取高額事業廢棄物處理費，以假再利用處理，其利用合法機構作掩護，伺機棄置嚴重破壞環境，亦破壞民眾對於資源循環政策之信任，檢方提起公訴。2024/07/24 自由時報/記者陳冠備/彰化報導，最後點閱日：

2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4746252>)

²¹³ 禍首難尋！苗栗縣銅鑼客屬大橋下遭濫倒 50 公噸鎘汙泥 百萬處理費苗栗縣民買單！此公有地閒置多年，遭濫倒廢棄物，行為人已難以追查。砂廢棄物與混合土有重金屬超標情形，現場廢棄物棄置已久，將由土地管理人委請合格專業處理廠進行處理。2023/09/01 自由時報/記者彭健禮/苗栗報導最後點閱日：

方與鋼筋混凝土等廢棄物，地主十分不滿市府做事態度消極且無作為，後續將成立跨局處小組研擬積極作法來杜絕違法案。²¹⁴基於維護環境之健全，國家有責任採行良善環境保護措施，並制定政策施行環境義務。²¹⁵新店碧潭垃圾污染案件為首開環境污染糾正彈劾案，對社會人民實質影響自然不啻環境污染問題。²¹⁶

第一款 環境衝突

極少有書籍討論環境衝突此一環節，多數著重於環境規劃或管理，偏自然科學領域，其實環境衝突才是啟動環境管理與環境工程的密鑰及誘因。當人們察覺自身環境遭破壞，感知環境惡化影響生存權利與生活品質，孕育而生更多環境學門。²¹⁷美麗灣開發案爭訟十餘年，最初美麗灣公司為縮短開發時程化整为零規避環評，臺東縣政府身為地方主管機關非但未予糾正，甚至以配合開發需要為由與該公司聯手侵害東海岸特有海岸生態，執意開發且屢次核准復工，即便遭司法機關指摘亦充耳不聞，更棄環保權益如敝屣。

如今縮短開發時程目的未能達成，造成環境保護與開發利益雙輸局面，不勝唏噓。此乃開發單位與主管機關人謀不臧共犯結構下，犧牲環境權益亦在所不惜必然之結果，當地居民與環境聯盟雖於訴訟中屢獲勝訴，惟杉原灣海洋生態與荖桐部落傳統領域卻難在回復，深受戕害只留歎息。²¹⁸

2024.09.15(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4414877>)

²¹⁴ 香山區土地遭亂倒廢棄物，將加強稽查與查到移送法辦！柯涌一街土地遭倒廢棄物，其中夾雜鋼筋與混凝土，地主十分不滿市府的消極無為態度，要求市府正視此類問題。新竹市市府2023年曾依法移送法辦，後續加強稽查來杜絕類似案件。2024/3/19 中央社記者郭宣玚新竹市19日電最後點閱日：2024.10.17(<https://www.cna.com.tw/news/alog/202403190395.aspx>)

²¹⁵ 事實上，尚探究環境權之意義與範圍，及誰能主張該等權利保障；透過請求資訊公開制度取得程序權利，近來更用司法程序權利建構環境權思考模式。參見：下山憲治、李惠宗（2023），前揭註39，頁17、20。

²¹⁶ 污染地區民眾僅能自救，地方政府身為污染取締單位，形成更大諷刺。環保單位應善導民眾力量，補充本身監督不足，重建公信力以改善污染，否則生態環境亦會反撲，非只怪污染者太多，而取締者太少，需建立公民環境意識更為重要。參見：於幼華（2015）。《環境保護在臺灣》（初版一刷），頁97、158、202、2，致知學術出版社。

²¹⁷ 汪明生、鍾國南（2015），前揭註53，頁73。

²¹⁸ 2008年1月23日高雄高等行政法院96年度訴字第647號判決公民訴訟勝訴，法院明確指出臺東縣政府不應切割土地規避環評，並判決縣府應當命令美麗灣業者停工。其後，最高行政法院99年度判字第403號廢棄上揭判決，又高雄高等行政法院99年度訴更一字第8號判決遵照最高行政法院發回見解、詎料更一審判決復經最高行政法院100年度判字第1451號廢棄發回。高雄高等行政法院100年度訴更二字第36號復依最高行政法院發回意旨認定應停

第二款 收行政處分書遭處罰之衝突

土地所有權人被臺北市環境保護局以違反廢棄物清理法規定為由，裁罰 1,200 元罰鍰，所有權人主張臺北市環境保護局違反行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款規定，原行政處分書未載明所有權人違反廢棄物清理法之具體事實、理由及違反廢棄物清理法何條之具體法令，自難謂已盡處分理由說明之義務，主張原判決有違反信賴保護原則、濫用執法權、違反信賴保護原則等違法之處。裁判結果土地所有權人主張原判決違法之處無理由，法院裁定予以駁回。²¹⁹

依行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款規定，行政處分以書面為之者，固應記載主旨、事實、理由及其法令依據，惟為此等記載之主要目的，乃為使人民得以瞭解行政機關作成行政處分之法規根據、事實認定及裁量之斟酌等因素，以資判斷行政處分是否合法妥當，及對其提起行政救濟可以獲得救濟之機會；故書面行政處分關於事實及其法令依據等記載是否合法，即應自其記載是否已足使人民瞭解其受處分之原因事實及其依據之法令判定之，而非須將相關之法令及事實全部加以記載，始屬適法。按「不依規定清除、處理之廢棄物，直轄市、縣(市)主管機關或執行機關得命事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理。

屆期不為清除處理時，直轄市、縣(市)主管機關或執行機關得代為清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。」廢棄物清理法第 71 條第 1 項定有明文，查本條乃廢棄物清理法特別針對不依規定清除、處理之廢棄物，所為由行政機關代清理之規定，核與同法第 52 條後段限期改善未改善時所為按日連續處罰規定，乃在藉由不斷之處罰，促使行為人履行其公法上義務之規範內容

止一切開發施作行為；原告補正聲明終成更二審判決主文，並因臺東縣政府與美麗灣公司上訴遭最高行政法院 101 年度裁字第 1888 號駁回而定讞。參見：魏伯任、邱瑛琦、王紘如(2018)，前揭註 95，頁 73。

²¹⁹ 參見最高行政法院 96 年度裁字第 2469 號行政裁定(裁判日期為 2007 年 10 月 31 日)。

及目的均不相同，故二者原則上並無相排斥之關係。²²⁰

第三款 衝突解決之道

由上述可知，環境衝突之化解最早被探討，卻是最後被達成的目標。環境衝突及化解分四層次，自是政府、企業、社區及國際相互間的環境衝突，社區被傾倒垃圾，雖有污染行為人，惟政府機關亦常成為另一被告。

一、政府衝突係突顯政府該以社會公共利益為優先，怎能如個人或企業謀己之利而傷害公共利益，環境利益影響私人與企業即會導致衝突，政府面對環境衝突，必須改變怠惰心態與錯誤決策，透過政策參與及宣導、完善監測、補償回饋與管制企業予以化解衝突。

二、企業衝突相較於其它類衝突更為明確，惟化解之道卻未必簡單，此種環境衝突常是生產時製造污染衍生衝突點，產出的污染物對人類與社會造成傷害，當產品對環境更友善就能於根本化解環境衝突。

三、社區衝突則面向小、範圍窄，因貼近人們生活，衝突快且變化快為其特點，常見垃圾問題，解決該類衝突不能長時間拖延抗爭付出巨大社會成本。

四、國際衝突有三層面值得注意，國內環境衝突國際化、國際間環境問題影響在地生活、國際間環境衝突轉移。另外，開發中國家因經濟考量放寬環境法規，全球企業會尋求此類區域落腳，造成國際間環境衝突移轉與質變，須依賴各國領導人以智慧解決之。²²¹

第四款 代履行

執行機關限期命義務人清除廢棄物，而義務人逾期未清除改善完成者，²²²執

²²⁰ 參見最高行政法院 96 年度判字第 594 號行政(裁判日期為 2007 年 4 月 12 日)。

²²¹ 環境污染狀況產生時必有被害人，卻未必有明確受益者，衝突得化解，才不至於擴大成難以解決的社會問題。參見：汪明生、鍾國南（2015），前揭註 53，頁 74～76。

²²² 行政執行法上所稱代履行，為間接強制方法之一，係指義務人依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務，依前開規定，負有履行一定行為義務者，經於處分書或另以書面限定相當期間履行，並於上開文書載明不依限履行時將予強制之意旨，逾期仍不履行，其行為能由他人代為履行者，得由執行機關委託第三人或指定人員代為履行，為避免執行機關代為履行後，義務人無力繳納或拒不繳納費用而失去代履行之目的，執行機關代履行前，即得估計其數額，命義務人繳納。而依行政執行法第 29 條第 2 項前段之規定，代履行之費用係由執行機關估

行機關可先代為清除完成後，以行政處分之方式向義務人求償清理、改善及衍生之必要費用，抑或預估必要代履行費之數額，以發執行命令之方式處理，擇一而為之。又廢棄物清理法第 71 條第 1 項、第 4 項等規定，當事人不依規定清除、處理之廢棄物，該管主管機關或執行機關得命當事人限期清除處理，屆期不為清除處理時，該管主管機關得代為清除、處理或委託清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。

屆期未清償者，即可移送強制執行。另依行政執行法第 29 條第 2 項之規定，係為避免執行機關代履行後，義務人無力繳納或拒不繳納費用而失去代履行之目的，故在執行機關代履行前，即得估計其數額，命義務人應先行繳納，如義務人逾期未繳納者，依同法第 34 條規定，移送行政執行處依第 2 章，即公法上金錢給付義務之執行之規定執行之。綜上，義務人未遵限清除改善完成，機關可依廢棄物清理法第 71 條規定之代為清除、處理，並以行政處分之方式向其求償清理、改善及衍生之必要費用（屆期未清償者，移送強制執行），抑或依行政執行法第 27 條及第 29 條之規定，預估必要之代履行費用，發執行命令之方式處理，自可擇一為之。²²³

惟查，代履行之第 1 件判決為，最高行政法院 105 年判字第 449 號判決（裁判日期為 2016 年 9 月 1 日）提及，行政執行法上所稱「代履行」為間接強制方法之一，係指義務人依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務，負有履行一

計其數額，惟估計，因所採取執行之可行性方式不同，難免發生最初估計之金額與日後可能採取代履行方式差異甚大之情形，如執行機關提出具有關聯性及合理性之執行方法再為估計，則為求達成代履行之目的，及日後可能產生更為龐大之代履行費用，對義務人亦屬不利，尤以行政執行法第 29 條第 2 項前段並無明文預估代履行之費用之次數僅以一次為限以觀，自無不准執行機關以再行估計與原估計代履行費用之差距，另命義務人繳納之理；至於同項後段之規定，此時應係指以最終實際以代履行之方式執行完畢後，如產生之費用與先前預估所繳納數額不一致時，退還其餘額或追繳其差額，意即代履行估計數額並不以一次為限。必要時，主管機關亦得選擇以間接強制方式令義務人履行。參見：最高行政法院 109 年判字第 427 號判決。

²²³ 倘若廢棄物清理法與行政執行法相競合時，二種方式乃擇一為之，二者不得併用，該案例合法性有疑義係因為原行政處分內容為請義務人提出處置清理計畫書及可證明其具清理意願或清理能力之證明文件，而非廢棄物之清除處理，二者有別。是以，明顯可得機關自無從命義務人就此預繳廢棄物清理之代履行費用，殆無疑義。參見：江嘉琪，廢棄物清除處理義務之代履行，月旦法學教室，第 199 期，頁 6-8，2019 年 4 月。

定行為義務者依廢棄物清理法第 71 條規定向事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人求償清理、改善及衍生之必要費用外。又第 2 件判決為，最高行政法院 109 年判字第 427 號判決（裁判日期為 2016 年 9 月 1 日）提及，行政執行法上所稱代履行，為間接強制方法之一，係指義務人依法令或本於法令之行政處分，負有行為義務，逾期仍不履行，其行為能由他人代為履行者，得由執行機關委託第三人或指定人員代為履行，執行機關代履行前，即得估計其數額，命義務人繳納。最後，第 3 件判決為最高行政法院 106 年判字第 322 號判決（裁判日期為 2017 年 6 月 22 日）提及，嗣以被上訴人負有前開行為義務逾期不為，本於前處分所生之執行力，採代履行之執行方法，並選擇依行政執行法第 29 條第 2 項規定，以原處分命被上訴人繳納預估清理廢棄物代履行費用更正為 5 億 2,561 萬 5,000 元，為原審認定之事實。

有關代履行之判決為數眾多，諸如最高行政法院 106 年度判字第 672 號行政判決²²⁴（裁判日期為 2017 年 12 月 7 日）、最高行政法院 106 年度判字第 588 號行政判決²²⁵（裁判日期為 2017 年 10 月 30 日）、最高行政法院 106 年度判字第 322 號行政判決²²⁶（裁判日期為 2017 年 6 月 22 日）、最高行政法院 106 年度判字第 147 號行政判決²²⁷（裁判日期為 2017 年 3 月 30 日）、最高行政法院 105 年度判字

²²⁴ 高雄市政府固應依最高行政法院確定判決意旨作成特定內容之行政處分，然仍須於公司收受高雄市政府其後另行作成限期清除之行政處分書後，於期限內拒不履行清除為前提，方能決定有無依廢棄物清理法第 71 條第 1 項代為清除處理，或依行政執行法第 29 條第 1 項代為履行之必要。參見最高行政法院 106 年度判字第 672 號行政判決（裁判日期為 2017 年 12 月 7 日）。

²²⁵ 義務人或利害關係人不服執行機關命其繳納代履行預估執行費，聲明異議，倘經執行機關移送其直接上級主管機關決定，而遭駁回聲明異議，原判決認為新北市政府環保局無權以系爭公函限期被上訴人繳納預估清除處理代履行費用 3,100 萬元。參見最高行政法院 106 年度判字第 588 號行政判決（裁判日期為 2017 年 10 月 30 日）。

²²⁶ 執行機關依廢棄物清理法第 71 條第 1 項前段限期命義務人清除廢棄物，而義務人逾期未清除改善完成的話，或依行政執行法第 27 條、第 29 條規定，預估必要代履行費之數額，以發執行命令之方式命義務人繳納。參見最高行政法院 106 年度判字第 322 號行政判決（裁判日期為 2017 年 6 月 22 日）。

²²⁷ 廢棄物清理法第 71 條第 1 項、第 4 項等規定，當事人不依規定清除、處理之廢棄物，主管機關或執行機關得命當事人限期清除處理，屆期不為清除處理時，該管主管機關得代為清除、處理或委託清除、處理，並向其求償清理、改善及衍生之必要費用。若屆期仍未清償者，即可移送強制執行。參見最高行政法院 106 年度判字第 147 號行政判決（裁判日期為 2017 年 3

第 449 號行政判決²²⁸(裁判日期為 2016 年 9 月 1 日)、最高行政法院 104 年度判字第 599 號行政判決²²⁹(裁判日期為 2015 年 10 月 22 日)、最高行政法院 103 年度裁字第 1486 號行政裁定²³⁰(裁判日期為 2014 年 10 月 23 日)、最高行政法院 103 年度判字第 298 號行政判決²³¹(裁判日期為 2014 年 6 月 12 日) 等均是。

另外，廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，主管機關應擇定義務人，先以行政處分課其限期清理義務，屆期不為清理得代為清理，並求償清理費用，此費用性質上即為義務之變體。先前處分既已具體特定義務之歸屬，則因而負有清除義務者，自應沿續負擔此筆代為清除之費用。²³²

第五款 受害人民或公益團體請求執行

受害人民或公益團體請求執行規定於廢棄物清理法第 72 條。廢棄物清理法第 72 條是公民訴訟制度，在廢棄物清理法於 2000 年修正增添其中，公司場所違反廢棄物處理法或者依照本法授權訂定的相關命令和主管機關屬於執勤時，受害人民或公益團體得敘明疏於執行的具體內容，以書面告知主管機關，主管機關於書面告知送達之日期 60 日內若未依法執行，受害人民得以該主管機關違背執行職務行為，直接向行政法院提起訴訟，請求判令其執行，又行政法院為前項判決時，得依職權判令被告機關支付適當的律師費用、偵測鑒定費用或者其他訴訟費

月 30 日)。

²²⁸ 被上訴人仍不服。再審被告依廢清法 52 條、行政執行法及廢棄物清理法 71 條規定，命再審原告限期改善並繳納代履行費用 4,855 萬 5,000 元。參見最高行政法院 105 年度判字第 449 號行政判決(裁判日期為 2016 年 9 月 1 日)。

²²⁹ 行政執行法上所謂之代履行，屬間接強制方法之一，指義務人依法令或本於法令之行政處分，而負有行為義務，原處分就認定無毒無害之廢棄物，140 公噸前處分予以裁罰鍰 3 萬元，然同一事實、同一當事人，原處分卻命以繳納代履行費用 4,855 萬 5,000 元，顯有違比例原則及誠信原則。參見最高行政法院 104 年度判字第 599 號行政判決(裁判日期為 2015 年 10 月 22 日)。

²³⁰ 抗告人為執行機關，依廢棄物清理法第 71 條第 1 項，命令相對人限期清除處理廢棄物。抗告人預估代履行費用為新臺幣 275,550,000 元，命相對人預繳。判決結果：原裁定駁回抗告人之假扣押聲請，抗告人提起抗告。參見最高行政法院 103 年度裁字第 1486 號行政裁定(裁判日期為 2014 年 10 月 23 日)。

²³¹ 代履行執行費用之預估及繳納具有行政處分之性質，義務人若有不服，應先聲明異議及依法踐行訴願程序。事業廢棄物代履行費用 48,555,000 元。參見最高行政法院 103 年度判字第 298 號行政判決(裁判日期為 2014 年 6 月 12 日)。

²³² 參見最高行政法院 100 年度判字第 2056 號行政判決(裁判日期為 2011 年 11 月 24 日)。

用與以有效地清除、處理廢棄物。²³³

行政爭訟當事人適格之問題，在行政訴訟法兼採公益訴訟及集團訴訟，相對的擴大當事人適格之範圍，相關立法例如空氣污染防治法第 74 條、土壤及地下水整治法第 49 條、廢棄物清理法第 72 條等均有環保團體得提起訴訟之規範，從而在當事人適格問題上，亦多受實定法之影響，同時司法院釋字第 469 號解釋在一定程度內已放寬公法爭議當事人適格之判斷，則於第三人為訴訟當事人之適格認定上，似亦毋須恪守是否為權利人作為利害關係之認定標準，酌予放寬其範圍，著重損害之司法救濟。²³⁴

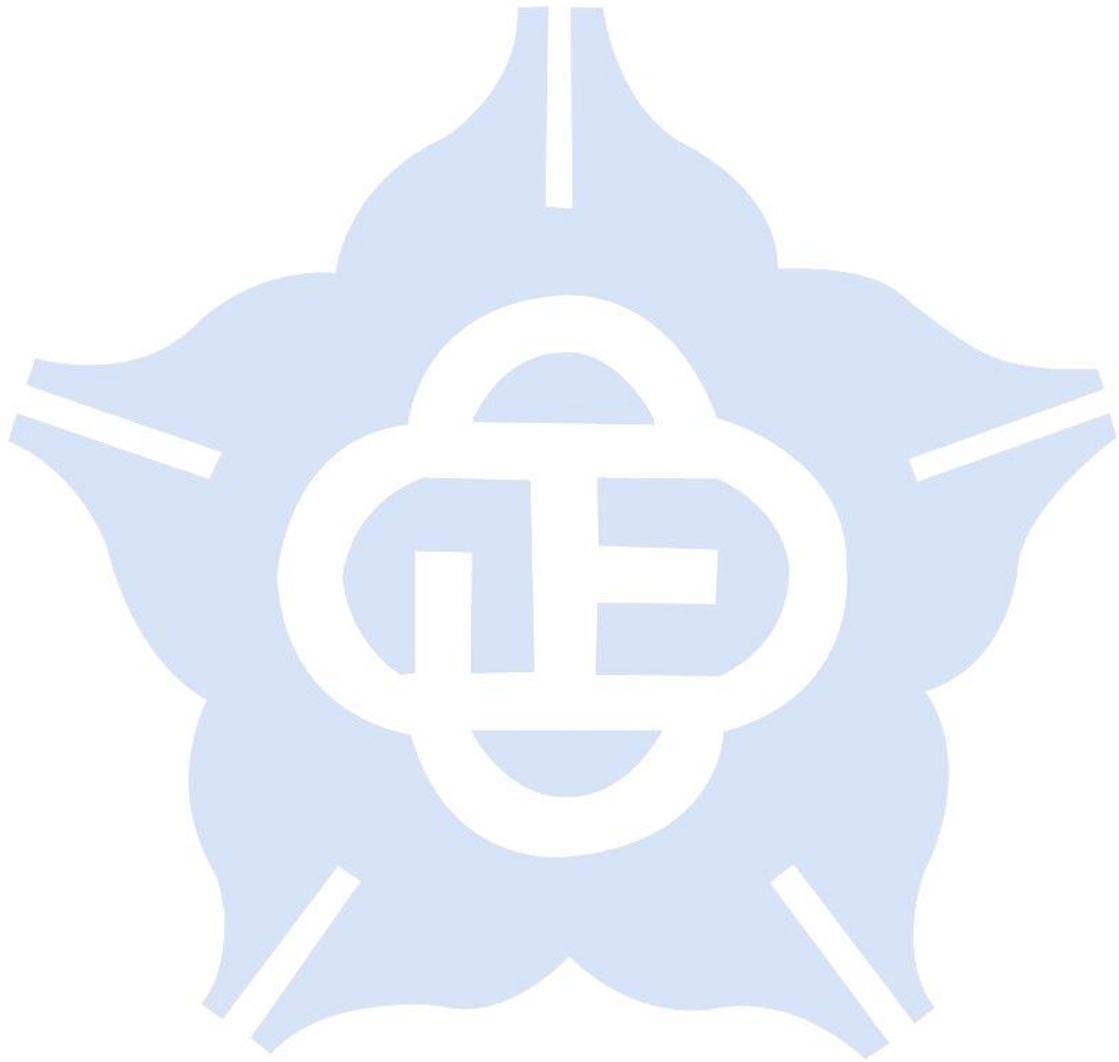
最高行政法院 106 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議，廢棄物清理法第 72 條第 1 項規定，受害人民或公益團體先以書面敘明主管機關疏於執行法令之具體內容告知主管機關，且主管機關於該書面送達之日起 60 日內仍怠於執行該具體職務行為時，得直接訴請行政法院判令其執行該具體之職務行為，乃行政訴訟法第 9 條所稱法律特別規定之公益訴訟。而其訴訟類型之選擇，應與受害人民或公益團體所申請主管機關疏於執行之具體內容相互對應，亦即視其所申請主管機關應為具體措施之法律性質究屬行政處分或事實行為，而分別提起課予義務訴訟或一般給付訴訟，始符合系爭規定要求受害人民或公益團體須先以書面告知主管機關疏於執行法令之具體內容的立法本意。

至於若原告所提課予義務之訴為有理由時，而主管機關就該具體職務行為涉及其行政裁量決定者，則屬是否適用行政訴訟法第 200 條第 4 款所定判決方式之另一問題。從而，受害人民或公益團體如已以書面敘明主管機關疏於執行廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定命違規行為人限期移除其違法回填廢棄物之具體內容，並告知主管機關，且主管機關於該書面送達之日起 60 日內仍怠於執行該具體之職務行為，自得直接訴請行政法院判令主管機關依該規定作成令違規行為人限期

²³³ 參見陳慈陽（2011），前揭註 129，頁 336，元照出版有限公司。

²³⁴ 參見郭介恆〈行政訴訟之當事人適格--兼論訴訟(願)無實益〉，《臺北大學法學論叢》，50 期，2016 年 9 月，頁 2～23。

移除其違法回填廢棄物之行政處分。



第四章 判例分析—以個案分類私有地廢棄物清理相關案例

本章選擇幾個私有地廢棄物清理的個案來進行判例分析。

第一節 廢棄物種類認定標準之爭議

關於廢棄物種類認定標準的爭議，在第二章第一節已經有說明，茲以下列判例再說明分析如後。

第一項 臺北高等行政法院高等庭 112 年再字第 133 號判決

(裁判日：2024 年 8 月 12 日)²³⁵

第一款 事實概要

再審 A 為坐落○○市○○區○○段某持分特定農業區農牧用地(面積○○平方公尺，下稱系爭土地)其上搭建有鐵皮建物之所有人。再審 B 為○○市政府環境保護局。自 2007 年間起出租予訴外人梁○○，由梁○○及其男友訴外人呂○○作為○○環保工程有限公司之廢棄物轉運站使用。

嗣於 2019 年 8 月 1 日檢察官會同再審 A 等稽查人員聯合稽查，發現堆置大量廢橡膠、廢鋁箔包材及廢膠膜卷等廢塑膠混合物，且再審 B 爰認○○環保工程有限公司及地主再審 A 未經主管機關許可，提供土地堆置廢棄物，擅自從事廢棄物清除棄置行為，遂依廢棄物清理法第 71 條規定，以原處分 1 命限期完成系爭土地廢棄物清理作業。惟皆逾期未清，再審 B 再依法以原處分 2 命限期繳納預估代履行廢棄物清理費用新臺幣 7,105 萬 8,000 元。

再審原告對原處分 1 及原處分 2 各關於其處分部分均不服，分別提起訴願及聲明異議，經再審 B 訴願決定及同年 6 月 10 日聲明異議決定駁回，再審 A 不服而向本院提起行政訴訟，經法院前審判決駁回後，再審 A 上訴又經最高行政法院以最高行確定判決駁回，再審原告猶未甘服，對原確定判決提起本件再審之訴。

²³⁵ 再審原告對於 2021 年 9 月 16 日本院 109 年度訴字第 932 號判決、最高行政法院 2023 年 8 月 10 日 110 年度上字第 774 號判決，本於行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款、第 14 款再審事由提起再審之訴。

前臺北高等行政法院 109 年訴字第 932 號判決，判決主文 A 之訴駁回。再審 A 認為 2016、2017 年間其物品仍可輸出大陸，依廢棄物清理法規定，若可回收利用者，不受廢棄物清理法第 46 條限制，故再審 A 並無容任情事可言。檢察官認定大陸確於 2018 年 6 月 1 日起實施限塑令，**瞬間由可再利用之有價資源回收物淪為無價值之事業廢棄物**。再審 B 對再審 A 處罰，是以違反廢棄物清理法第 46 條之提供土地堆置廢棄物為前提要件，非違反廢棄物清理法第 71 條，前開處分書已認定再審 A 不構成廢棄物清理法第 46 條之違法。

實則，本件判決基礎已臻明確，結論為處分 1 及處分 2 各關於對再審 A 處分部分均合法，訴願決定及異議決定各予維持為合適，再審 A 請求撤銷為無理由，應予駁回。本案預估代履行廢棄物清理費用新臺幣 7,105 萬 8,000 元，併辦意旨書認定系爭廢棄物 5,361.6768 公噸。前審率為論斷再審 A 之過失，自有違其應依職權調查證據之職責，並聲明：①原確定判決廢棄。②原處分 1、原處分 2 關於再審原告之部分均撤銷；此為前判決之事實部分。

第二款 主要爭點

壹、本案遭查獲時於系爭土地上所堆置之物是否為一般事業廢棄物？

貳、前開堆置之物是否係遭非法棄置？原告對此是否具有廢棄物清理法第 71 條

第 1 項規定之容許或重大過失？(非本分類所要分析之重點)

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

再審之訴駁回。

貳、裁判理由：

一、本件再審 A 主張原確定判決有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款再審事由，其指摘前審判決就足以影響判決之重要證物漏未斟酌，則係以上開事業廢棄物，遂堆積在楊梅倉庫內，2017 年 3 月 8 日即為查悉堆置事業廢棄物等情事，前審未經斟酌即認定再審 A 對遭棄置廢棄物有重大過失。

二、然查，再審 A 所援引為據者，係該等書類中所認定事業廢棄物堆積在楊梅倉庫內查悉堆置之事實。況且前審已就○○地檢署檢察官對再審 A 為不起訴處分之認定及理由詳為論述，另以，再審 A 既自 2018 年年初起發現遭非法棄置廢塑膠與廢鋁箔包材等物，仍可及時通報主管環境保護等機關協助處理，不循此徑，認定縱再審 A 對於遭非法棄置廢棄物之行為事實仍具有未盡普通人注意之重大過失，堪認，無何漏未斟酌之情。

三、至本案再審 A 自承，2018 年初起發現堆置之物不正常，每個月都有過去看，益徵再審 A 對該等堆置之物品為廢棄物有所認識。再者，縱再審 A 主張因大陸實施限塑令而無法出口至大陸等情非虛，仍不影響堆置之物該當於廢棄物清理法前揭定義之一般事業廢棄物。刑案辯護人爭執縱有限塑令，也還是回收物，不會變成無價值之事業廢棄物，屬卸責之詞。

四、足認再審 A 徒執上詞，無非係重述其在前審提出而為前審所不採之主張，就前審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原確定判決有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款、第 14 款之再審事由，顯無理由。爰不經言詞辯論，逕以判決駁回之；本件再審之訴，顯無理由。

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於遭查獲時於系爭土地上所堆置之物是否為一般事業廢棄物，亦即除了廢棄物清理法第 2 條第 1 項所稱之廢棄物，且亦屬同法第 2 條第 2 項第 2 款第 2 目所稱由事業所產生有害事業廢棄物以外之一般事業廢棄物。

其法律關係非因大陸實施限塑令而無法出口至大陸所能改變，且司法實務向來認為屬一般事業廢棄物。本件判決為研究者搜尋近期相關司法實務，有關廢棄物認定問題之判決。前開堆置於系爭土地上之一般事業廢棄物係遭非法棄置，其出租系爭土地使用時起即已違反依法農用規定，原告對之具有廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之重大過失；惟此分類主要是探究廢棄物認定部分，故先不談

論重大過失問題。

本文以下對於和本件有關之廢棄物之客觀認定、事業廢棄物之認定標準，兩個問題點進行下列評析。

壹、「廢棄物」之客觀認定

一、廢棄物清理法第 2 條第 1 項明揭廢棄物之定義：

然而，廢棄物清理法第 2 條第 1 項所稱之廢棄物。其規定，本法所稱廢棄物，指能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品，一、被拋棄者。二、減失原效用、被放棄原效用、不具效用或效用不明者。三、於營建、製造、加工、修理、販賣、使用過程所產生目的以外之產物。四、製程產出物不具可行之利用技術或市場經濟價值者。五、其他經中央主管機關公告者。²³⁶

二、廢棄物清理法第 2 條之 1 規定：

第 2 條之 1 規定，事業產出物，有下列情形之一，不論原有性質為何，為廢棄物：……二、違法貯存或利用，有棄置或污染環境之虞者。三、再利用產品未依本法規定使用，有棄置或污染環境之虞者。其中有關廢棄物之定義已明文化，不論事業產出物之原有性質為何，符合其要件，即為廢棄物。

237

三、本研究見解：

被告違反事實經現勘認定為廢塑膠混合物(D-0299)廢棄物，再審 A 未能於一發生情事時即尋求檢警機關或主管環境保護局處置，反而僅對該二人提出刑事告訴強調電器設備遭毀損，隱瞞此部分，是以，再審 A 即便舉止尚無積極事證認有容許之故意，然而，可窺知其仍具未盡普通人注意之重大過失，殆無疑義。

至於系爭土地上之物究為一般事業廢棄物與否，能依社會經驗及論理法則觀察判斷，且符合廢棄物清理法第 2 條第 1 項所稱減免原效用、或被放棄

²³⁶ 參見最高行政法院 112 年上字第 60 號判決(裁判日期為 2023 年 6 月 21 日)。

²³⁷ 參見最高行政法院 112 年上字第 60 號判決(裁判日期為 2023 年 6 月 21 日)。

原效用、或不具效用之廢棄物，亦屬同法第 2 條第 2 項第 2 款第 2 目所稱由事業所產生有害事業廢棄物以外之一般事業廢棄物。另有案例足以佐證此一論點，如發現經登記為產品或副產品，惟事實已失市場價值，且有長期違法貯存或棄置之虞，或以產品使用有污染環境或危害人體健康之情事，應改認定其為廢棄物。²³⁸

貳、事業廢棄物之認定標準

一、一般事業廢棄物之認定：

認定一般廢棄物係以排除事業廢棄物方式作為其定義，依廢棄物清理法第 2 條第 2 項第 1 款，常見的一般廢棄物好比是家戶垃圾等。另外，同法第 2 條第 2 項第 2 款後段則定義一般廢棄物要件為，由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。

二、有害事業廢棄物之認定：

再查，同法第 2 條第 2 項第 2 款前段定義事業廢棄物要件有二，其一，屬於事業活動產生，其二，非屬於員工生活所產生。倘若事業中屬於員工生活所產出的廢棄物，如飲食垃圾、排泄、盥洗所產生的垃圾，即非本法所稱的事業廢棄物。

三、參酌司法實務：

呼應廢棄物認定標準之問題，以行政法院實務見解為例，臺中高等行政法院 109 年訴更一字第 23 號判決（裁判日期為 2021 年 5 月 19 日），認所謂造成重大污染影響除以系爭一般事業廢棄物之數量外，其中亦考量其污染特性及危害程度。

另視為廢棄物這個概念亦顯重要；再生資源未依規定回收再利用者，視為廢棄物，實務見解認為，倘再利用機構擬繼續收受漿紙污泥及紡織污泥再

²³⁸ 參見最高行政法院 106 年判字第 170 號判決（裁判日期為 2017 年 4 月 7 日）。

利用作為人工粒料原料之用途，應依相關管理辦法向經濟部提出再利用許可申請，否則仍非符合再利用程序，該人工粒料仍屬廢棄物。²³⁹

四、有關學說：

雖然 2017 年 1 月將廢棄物清理法第 2 條及第 2-1 條增訂廢棄物之定義以及副產品排除標準，學者王毓正仍認為，現行廢棄物法律定義不僅未能充分解決類似鋼鐵爐渣處理上之爭議問題，甚且，也對循環經濟政策推動產生了明顯衝擊。²⁴⁰

再者，透過學者楊翊妘觀點為一般廢棄物定義，即排除事業廢棄物方式，其指出事業廢棄物分為有害事業廢棄物與一般事業廢棄物，不同種類之廢棄物，其清除與處理方法亦不相同，應分別適用不同規定方為適切。²⁴¹

參、小結

- 一、原判決前臺北高等行政法院 109 年訴字第 932 號判決，判決主文 A 之訴駁回。再審 A 認為其對廢棄物處理非專業，不會知道哪些是或不是廢棄物。
- 二、又大陸確於 2018 年 6 月 1 日起實施限塑令，瞬間由可再利用之有價資源回收物淪為無價值之事業廢棄物，即可認證新修正法規關於事業廢棄物有新判別方向。
- 三、再者，即便原來非屬於一般事業廢棄物，但能依社會經驗及論理法則觀察之，顯為廢棄物清理法第 2 條第 1 項所稱減免原效用、或被放棄原效用、或不具效用之廢棄物，亦屬於一般事業廢棄物。

²³⁹ 參見最高法院 111 年度台上字第 1740 號刑事判決(裁判日期為 2022 年 9 月 1 日)。

²⁴⁰ 參見王毓正(2019)，前揭註 55，頁 45，月旦法學雜誌 40 期。

²⁴¹ 參見楊翊妘(2022)，前揭註 60，頁 36，元照出版有限公司。

第二項 最高行政法院 108 年上字第 908 號判決

(裁判日：2021 年 11 月 16 日)²⁴²

第一款 事實概要

上訴人 A 未領有廢棄物清除處理許可文件，即自訴外人中○○資源股份有限公司取得約 99 萬 7,947.84 公噸之轉爐石級配料，再交予訴外人建○○營造有限公司傾倒、棄置於○○市○○區○○段某多筆地號土地。爰上訴人 B 派員稽查發現前揭地號土地皆有堆置轉爐石級配料，並依最高法院 106 年度臺上字第 780 號、高雄高分院 105 年度上訴字第 208 號、第 209 號及高雄高等行政法院 104 年度訴字第 175 號及本院 106 年度判字第 672 號等判決意旨。

經調查相關事證審認上訴人 A 於上開 16 筆土地有未依規定清除處理該等轉爐石級配料之事業廢棄物，並棄置於該等土地之行為。認上訴人 A 負有清除處理上開 16 筆土地事業廢棄物之義務，以 2018 年 6 月 7 日高市環局廢管字第 10734660503 號函（下稱原處分 1）命上訴人 A 應於文到次日起 1 年 6 個月內完成清除處理，逾期未提出或未完成清除處理者，逕依廢棄物清理法第 71 條、行政執行法第 29 條及第 34 條等規定辦理。嗣上訴人 B 派員稽查發現，另有系爭土地亦遭轉爐石級配料填埋，乃以 2018 年 10 月 19 日高市環局廢管字第 10741660501 號（下稱原處分 2）命上訴人 A 應限期完成清除處理。

被上訴人戴○○為上訴人 A 負責人，上訴人 B 認被上訴人戴○○亦涉及廢棄物棄置行為，被上訴人戴○○不服，提起訴願，經訴願決定撤銷該處分，著由上訴人 B 於 2 個月內另為處分。上訴人 B 仍認被上訴人戴○○知悉回填農地及決定以上訴人 A 名義為清運轉爐石級配料行為，爰以 2019 年 1 月 2 日高市環局廢管字第 10746036000 號函（下稱原處分 3），且逕依廢棄物清理法第 71 條規定辦理。²⁴³

²⁴² 上訴人萬○○材料科技股份有限公司及○○市政府環境保護局，被上訴人○○市政府環境保護局及萬○○材料科技股份有限公司，雙方皆提起上訴。

²⁴³ 上訴人 A 不服上開原處分 1、2；被上訴人戴○○不服原處分 3，分別提起訴願，均遭訴願駁回，續提行政訴訟，並聲明原處分 1、2、3 及其訴願決定均撤銷。經原審法院 107 年度訴字第 463 號判決駁回上訴人 A 之訴；撤銷原處分 3 及其訴願決定。兩造對不利部分均表不服，

第二款 主要爭點

壹、本件堆置於系爭土地之轉爐石級配料是否屬事業廢棄物，而有廢棄物清理法之適用？

貳、原處分 1、2 有無違誤？(非本分類所要分析之重點)

參、原告戴○○有無廢棄物清理法第 71 條第 1 項之清除義務？(非本分類所要分析之重點)

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

兩造上訴均駁回。

貳、裁判理由：

一、上訴人萬○○公司部分：

(一)行為時（即 2017 年 1 月 18 日修正前）²⁴⁴依廢棄物清理法第 2 條第 1 項規定，尚未將廢棄物之定義明文化。嗣 2017 年 1 月 18 日修正之廢棄物清理法第 2 條第 1 項、第 2 項規定可知²⁴⁵，事業產出物縱登記為產品，亦可能因減失原效用、被放棄原效用、已失市場經濟價值，錯置、錯用或被棄置而成為事業廢棄物。

(二)環保署 1999 年 10 月 11 日(88)環署廢字第 0064091 號函以，轉爐石既已依法登記為公司產品，即非屬廢棄物清理法所規範之事業廢棄物，²⁴⁶上

各自提起本件上訴。

²⁴⁴ 又修正前對廢棄物雖無明文定義，但依一般社會通念，經濟物質不再依其用途使用錯置錯用者，亦屬廢棄物，修正前後，並無不同。

²⁴⁵ 本法所稱廢棄物增訂第 2 條之 1 規定將廢棄物之定義明文化，不論事業產出物之原有性質為何，符合一定要件，即為廢棄物。蓋廢棄物與資源位處物質或物品之不同生命週期，經過適當手段，廢棄物可變成資源，而若錯置、錯用，資源也應視為廢棄物。

²⁴⁶ 另經濟部礦務局 2013 年 3 月 19 日礦局石一字第 10200036190 號函、上訴人環保局 2013 年 6 月 14 日環局稽字 10236447500 號函、經濟部工業局 2013 年 10 月 11 日工永字第 10200845070 號函、環保署 2013 年 10 月 22 日環署廢字第 1020091081 號函、環保署 2014 年 4 月 10 日環署廢字第 1030029192 號函、經濟部工業局 2014 年 6 月 27 日工永字第 10300575260 號函、及環保署 2014 年 7 月 1 日環署廢字第 1030054072 號函等函釋，亦以轉爐石既登記為產品，則一律排除廢棄物清理法之適用。

開函釋以轉爐石經登記為產品後，則一律排除廢棄物清理法之適用，未曾慮及轉爐石之使用是否有限制，顯有違廢棄物清理法規範意旨，自無拘束行政法院之效力，原判決就上開函文牴觸部分，不予適用。

(三)上訴人 A 以轉爐石級配料經登記為產品且無相對應之廢棄物代碼可供填寫，²⁴⁷客觀上任何人均無法依廢棄物清理法之規定，原處分命其於期限完成清除處理，顯然欠缺由上訴人 A 清理轉爐石級配料之履行可能性，已有違反期待可能性原則之違法，應予撤銷。原判決未察，遽為不利於上訴人 A 之論斷，有適用法規不當之違法。

(四)然而，轉爐石級配料為煉鐵製程中所產出，其為進行資源再利用之物，非為銷售目的而生之產品。縱目前尚無證據證明系爭轉爐石級配料對環境造成不良影響，然充其量僅能說明其非屬有害事業廢棄物；惟無從據此反推其即非屬於一般事業廢棄物之認定。是以，上訴人萬○○公司此部分上訴意旨指摘原判決違誤，無理由應予駁回。

二、上訴人○○市環境保護局部分：

(一)上訴人 B 以原處分 3 命被上訴人戴○○應限期內完成清除處理，查被上訴人戴○○為上訴人 A 之負責人，二者乃各有獨立人格，戴○○代表公司執行職務而違反廢棄物清理法清理之規定，應負廢棄物清理法第 71 條清理義務時，應由上訴人 A 負清理義務。除該法另有規定外，被上訴人戴○○不當然負清理義務，此觀諸廢棄物清理法第 71 條並未規定法人之負責人亦須負清理義務，明然昭之。

(二)又上訴人 B 於原審所稱，戴○○屬仲介非法清除處理廢棄物者，惟被上訴人戴○○既為上訴人 A 之代表人，其執行職務之行為，係屬上訴人 A 之

²⁴⁷ 依廢棄物清理法第 36 條第 2 項規定授權訂定之事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第 2 條第 1、2、3 款規定及第 4 條規定，中央主管機關得依事業廢棄物主要成分特性或有害事業廢棄物之認定方式，公告其分類代碼，而轉爐石級配料非不可歸類為代碼 D-2499 或 D-1299。事業廢棄物限於經中央主管機關公告分類代碼者，並非未經公告其分類代碼之廢棄物即不屬於事業廢棄物。倘行為人已對廢棄物著手清除、處理之程序，但不符合規定時，行為人即產生廢棄物清理法第 71 條第 1 項之行為義務。

行為，核與仲介業者之行為態樣俱不相同。原判決上訴人 B 以原處分 3 逕認被上訴人戴○○係屬仲介非法清除處理廢棄物者，非事實而撤銷原處分 3。²⁴⁸指摘原判決違誤，為無理由，應予駁回。

三、據上論結，本件兩造上訴均為無理由，兩造上訴均駁回之。

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於堆置於系爭土地之轉爐石級配料是否屬事業廢棄物，而有廢棄物清理法之適用，亦即除了事業廢棄物認定法律關係，且司法實務近來偏向認為不論事業產出物之原有性質為何，符合其要件，即為廢棄物。本件判決為研究者搜尋相關司法實務，複雜度略高之廢棄物認定判決，才會不斷爭訟。

且非僅違反廢棄物清理法之規定，本案亦涉及刑事訴訟，亦經臺灣高等法院高雄分院 105 年度上訴字第 208 號、第 209 號刑事判決認定上訴人萬○○公司因其負責人執行業務犯廢棄物清理法第 46 條第 4 款之非法清理廢棄物罪，判處上訴人萬○○公司罰金新臺幣 150 萬元確定在案。

本文以下對於和本件有關之有關廢棄物之客觀認定、產品之認定標準，兩個問題點進行下列評析。

壹、廢棄物之認定

一、查廢棄物之定義：

最高行政法院 109 年判字第 541 號判決，裁判日期為 2020 年 10 月 29 日提及，依廢棄物清理法第 2 條第 1 項、第 2 項規定：「(第 1 項)本法所稱廢棄物，指下列能以搬動方式移動之固態或液態物質或物品：……四、製程產出物不具可行之利用技術或不具市場經濟價值者。……(第 2 項)前項廢棄物，分下列二種：……二、事業廢棄物：指事業活動產生非屬其員工生活

²⁴⁸ 實則，原判決就上訴人 B 主張被上訴人戴○○須負廢棄物清理法第 71 條第 1 項之清理責任何以不足採，分別予以指駁，自無違背法令之情事。上訴意旨以違反廢棄物清理法之行為，除代表法人之自然人需負污染行為責任，應依廢棄物清理法第 46 條處罰外、法人亦須依同法第 47 條處罰，顯見廢棄物清理法對於法人違反行政法上之義務而應受處罰者，亦同時對董事或其他有代表權之人有處罰規定時，二者均應負污染行為人責任。

產生之廢棄物，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。(一) 有害事業廢棄物，為由事業所產生具有毒性、危險性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境²⁴⁹之廢棄物。(二) 一般事業廢棄物，乃由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。

二、違反事業廢棄物之處置方式：

可知，事業廢棄物患害之程度及性質各異，為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康，故規定事業產出之廢棄物，其貯存、清除或處理方法及設施標準，應符合中央主管機關所定之標準；違反此義務者，並施以罰鍰，以免發生危害。誠然，本件轉爐石級配料是否為事業廢棄物，應依前揭各規定判斷之，而非由產出者中聯公司主觀判斷，茲原判決已於理由中論述本件轉爐石級配料屬事業廢棄物之依據及理由，核無違誤。

三、本研究見解：

研究者認為此案有違常理之作法，若觀諸上訴人萬○○公司與中○○公司間交易數量 1,300,000 噸，交易對價計 650,000 元，惟補貼運費卻高達 286,000,000 元，可知中○○公司就此交易並無淨收入，非但未有商業利益且違反一般交易常情。是原判決認轉爐石級配料若具有市場經濟價值，何以售價僅為每噸 5 元，卻需另外補貼每噸 220 元作為運輸費用？²⁵⁰

上訴人萬○○公司與中聯公司間交易目的雖在解決轉爐石級配料庫存過荷的問題，惟仔細端詳本案皆令人深起疑竇，亦違反經驗法則、論理法則及證據法則。

²⁴⁹ 廢棄物污染會造成空氣污染、土壤污染、水污染等，污染可能係農藥、戴奧辛、酚、有機氯化物、輻射物、氟化物及熱污染等，型態與毒性各不相同，對人類有不同程度的影響，有些甚至輕微到難以察覺，惟累積起來不容小覷。參見：尹崇恩、沈士閔（2024），前揭註 19，頁 55、184。參見：汪明生、鍾國南（2015），前揭註 53，頁 38。

²⁵⁰ 原審據認中鋼公司之轉爐石級配料年產量高達 120 萬噸，中鋼公司將轉爐石運送至中聯公司加工製成轉爐石級配料，產量亦甚高，轉爐石級配料用途受限，產量無法消耗，對於中聯公司而言，解決轉爐石級配料庫存過荷問題，造成極大負擔，即屬有據。依上訴人於 2013 年 5 月 16 日及同年 8 月 21 日簽訂轉爐石級配料銷售契約，約定銷售單價每公噸 5 元，然又簽訂資源化案合約，約定單價每公噸補貼運費 220 元，運送至高雄市旗山區等中聯公司認可之地點之事實，實屬不合理至極。

貳、產品之認定標準

一、產品究竟得否列為廢棄物：

事業產出物登記為產品，理應依照其產品之方式使用，若有符合前述廢棄物之情形，即屬廢棄物，自應依廢棄物清理法規定清除處理。

二、本案之產品是否為事業廢棄物：

經查中○○公司產出之轉爐石級配料登記為產品，惟推廣時卻並未將農業使用列入產品用途之一。且倘若假設一經登記為產品即可不論其使用方式，是否被錯置、錯用，或不依其登記為產品之用途使用、減失或被放棄原效用、不具市場經濟價值，仍認為毋庸依據廢棄物清理法之規定清除、處理，顯然違反廢棄物清理法為有效清除處理廢棄物之立法意旨。

三、參酌司法實務：²⁵¹

高雄高等行政法院 107 年訴字第 463 號判決(裁判日期為 2019 年 7 月 30 日)。本案複雜度亦高，其判決主文為：①原告萬大材料科技股份有限公司之訴駁回。②訴願決定（高雄市政府 2019 年 5 月 8 日高市府法訴字第 10830368000 號訴願決定）及原處分（被告 2019 年 1 月 2 日高市環局廢管字第 10746036000 號函）均撤銷。

另外，最高行政法院 109 年判字第 541 號判決，(裁判日期為 2020 年 10 月 29 日)提及，依廢棄物清理法第 2 條第 1 項、第 2 項規定可知，因事業廢棄物所發生之患害，其程度及性質各異，為有效清除、處理廢棄物，改善環境衛生，故規定事業產出之廢棄物，其貯存、清除或處理方法及設施標準，應符合中央主管機關所定之標準；違反此義務者施以罰鍰，以免發生危害。

²⁵¹ 最高行政法院 107 年判字第 336 號判決，裁判日期為 2018 年 6 月 14 日提及，但○○縣政府係於 2013 年 1 月 30 日函廢止系爭製程產出物為產品登記之處分，上訴人台○○公司所產出並回填堆置於系爭土資場之系爭製程產出物，事實上不能再作產品使用，而應以事業廢棄物進行處理，上訴人台○○公司亦係從 2013 年 1 月 30 日函廢止產品登記始，始有期待可能，不能將廢止產品前，全部均認定不具產品性質，2013 年 1 月 24 日上訴人○○市環保局等機關單位，前往系爭土資場進行稽查，當場查獲系爭土資場正在收受上訴人台○○公司產生之系爭製程產出物，自應區別廢止產品前及廢止後，上訴人○○市環保局所為限期於 2014 年 5 月 28 日前完成改善之處分，始得期待上訴人台○○公司明確遵循。

四、有關學說：

學者楊翊妘指出依照資源回收再利用第 19 條規定，再生資源若為依照規定回收再利用者，或無法再使用或再生利用時，視為廢棄物，²⁵²應該依照廢棄物清理法規定進行回收、清除及處理。然而，前開法規其所稱為依規定回收再利用者究竟所指為何？因為除了本法規以外，亦授權給中央主管機關以及中央目的事業主管機關來訂立訂定相關管理辦法，其依個別管理辦法規定回收再利用者，是否也有本條的適用，不無疑問。²⁵³

第二節 主管機關行政怠惰之爭議

第一項 臺北高等行政法院 111 年訴更一字第 39 號判決

(裁判日：2023 年 3 月 30 日)²⁵⁴

第一款 事實概要

緣 A 為坐落○○市○○區○○段某地號等 3 筆土地(面積○○平方公尺，下稱系爭土地)之所有人。B 為○○市政府環境保護局。嗣 B 於 2018 年 9 月 21 日前往稽查，發現土層下掩埋營建剩餘土石方、廢布、廢木材、生活垃圾等一般廢棄物，乃依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，以 2019 年 5 月 16 日桃環事字第 1080034536 號函（以下稱為原處分），限期清理，逾期未清理完成，將依法強制執行。A 不

²⁵² 由於廢棄物清理法舊廢棄物的清理及貯存等均有較嚴格的規定，且設有相關行政、刑事責任，為免事業回收以再利用之名，行清理之實，故依照規定回收再利用，或再生資源無法再使用、再生利用時均視為廢棄物。此處實際上，顯然係為避免讓回收再利用者，以該法規來規避廢棄物清理法之遵循。

²⁵³ 因為除了本法規以外，辦法亦授權給中央主管機關以及中央目的事業主管機關來訂立訂定相關管理辦法，若為依個別管理辦法規定回收再利用者，是否也有本條的適用呢？是否也有本條的適用，而可以視為廢棄物？因為原屬於再生資源，此部分與再生資源的管理以及污染防治措施也是影響很大，所以有要辨別明白的必要。參見楊翊妘（2022），前揭註 60，頁 77，元照出版有限公司。

²⁵⁴ 本件目前上訴到最高法院/最高行政法院審理中。

服，提起訴願，經決定駁回後，向該高等行政法院提起行政訴訟。法院前以 108 年度訴字第 1623 號判決駁回，A 不服提起上訴，經最高行政法院以 109 年度上字第 869 號判決廢棄前審判決，發回法院更為裁判。

本件 B 要求 A 限期改善之公法上請求權於 1998 年即可行使，且無其他法定中斷時效之事由存在，然相關之執法人員卻怠於行使職務上之權利長達 20 年，直至 2018 年始派員到系爭土地稽查，足見 B 對 A 之上開公法請求權，已罹於 5 年時效而消滅。況 B 於 19987 年時，即已要求 A 限期改善並裁處原告罰鍰，而 A 改善後，後續亦未見 B 針對改善情形有任何來文，顯見當時改善情況已符合 B 要求，則 B 時隔 20 年，復以 A 於系爭土地上棄置廢棄物為由命 A 改善，更彰顯 B 行政怠惰情形嚴重。

另 A 既否認有於系爭土地上棄置廢棄物，則基於行為人責任優先於狀態責任之法理，本件自應先積極追查污染行為人，然 B 不僅未敘明其如何竭盡所能追查污染行為人仍無法查明，亦未舉證 A 如何長期對系爭土地怠於注意或疏於管理，遽以原處分係以狀態責任為考量，原處分自屬違法甚明，並聲明求為判決即訴願決定及原處分均撤銷。

第二款 主要爭點

壹、B 針對 1998 年間 A 之事業廢棄物清理改善情形未有任何來文，B 於 2018 年

再命系爭土地所有人 A 負清理責任，B 執法人員是否怠於行使職務上之權利長達 20 年，且**主管機關有行政怠惰之情狀**？

貳、A 是否應負廢棄物清理法第 71 條所定之狀態責任？(非本分類所要分析之重點)

參、審查 2019 年 5 月 16 日作成之原處分，命 A 於限期前提出清除計畫，B 下命 A 於不到 50 日之期限內完成計畫再依限清理面積達 8,143.35 平方公尺範圍之系爭土地，是否合於比例原則？(非本分類所要分析之重點)

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

訴願決定及原處分均撤銷。

貳、裁判理由：

一、B 以原處分認定系爭土地遭掩埋廢棄物，有不依證據認定事實之違誤，經查 B 認定系爭土地均掩埋廢棄物，係以 2018 年 9 月 21 日會勘開挖發現 305-5 地號土地有營建剩餘土石方、廢布、廢木材、生活垃圾等一般廢棄物，且當時 A 亦承認另兩筆土地即 305、305-4 地號土地也存有 1998 年間廢棄物尚未清理等。惟查，B 會勘時僅開挖 305-5 地號土地，此由 B 環境稽查工作紀錄表「稽查情形」欄記載之；其後 B 未另有調查作為，與會勘時原定計畫已未相符。

其次，1998 年 8 月 5 日府環四字第 8700000732 號函可參可知系爭土地自同年間起即有廢棄物，迄 B 再於 2018 年會勘時，系爭土地地面上則為黃土、農作物，足認地貌已有變化，B 僅開挖一筆土地（305-5 地號）發現地下掩埋有廢棄物，遽認 305、305-4、305-5 地號土地下均掩埋有廢棄物，實有未依證據即認定事實之違誤。

二、再查，B 於 2019 年 5 月 16 日作成原處分命 A 於同年 6 月 30 日前完成系爭土地遭掩埋之廢棄物清理作業，有違比例原則。而 A 須於 42 日之期間內，提出清理計畫供 B 審核並完成清理作業，衡諸經驗法則，實屬強人所難而有違比例原則。B 雖以原處分載有清理期限，目的是希望 A 完成清理作業，並不要求一定要在 2019 年 6 月 30 日前全部清除完畢等語置辯，然原處分既已有清理期限，對 A 即生規制效力。

三、本件 B 作成原處分時，已有未依證據認定事實之違誤；原處分命 A 應於清理前提出棄置場址廢棄物清理計畫且欠缺法令依據；再衡諸系爭土地面積與遭掩埋廢棄物之可能體積，該高等行政法院認為原處分命原告完成清理之期

限實為過短而課予 A 過重行政法上義務，因而有違比例原則。A 訴請撤銷原處分，雖未指摘及此，然原處分既有前述違誤，仍應認 A 之訴為有理由。訴願決定駁回 A 訴願，亦有未洽，應併予撤銷。

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於 B 針對 1998 年間 A 之事業廢棄物清理改善情形未有任何來文，B 於 2018 年再命系爭土地所有人 A 負清理責任，B 執法人員是否怠於行使職務上之權利長達 20 年，且主管機關有行政怠惰之情狀？，亦即除了行政怠惰法律關係。

本文以下對於和本件有關之有關「行政怠惰」之客觀認定、「司法實務」之觀點，兩個問題點進行下列評析。

壹、「行政怠惰」之客觀認定

一、廢棄物清理法事件：

上列當事人間廢棄物清理法事件，原告不服桃園市政府 2019 年 8 月 8 日府法訴字第 1080165008 號訴願決定，提起行政訴訟，前經該高等行政法院 2020 年 6 月 11 日 108 年度訴字第 1623 號判決駁回，再由最高行政法院 2022 年 6 月 9 日 109 年度上字第 869 號判決廢棄發回該高等行政法院更為審理，法院之判決。

二、行政怠惰之認定標準：

實則所謂疏於執行，係指主管機關對於公私場所違反廢棄物清理法令之行為，疏於執行廢棄物清理法所規定之各種行政手段。廢棄物清理法就棄置廢棄物之違法者，已規範各種處罰及應負之行政法上義務。按廢棄物清理法第 1 條、第 71 條第 1 項、第 3 項、第 72 條第 1 項、第 2 項及環境基本法第 4 條第 2 項及第 39 條規定，主管機關有確實執行廢棄物清理法、依法取締、處罰違法者之義務。

三、本研究見解：

研究者認為本件顯見其採取命違法者清除廢棄物之行政手段，已無法有效達成其法定義務，且怠於執行職務導致系爭土地遭非法棄置廢棄物長達 7 年。其若土地所有人有重大過失，方負廢棄物清理法之清除處理義務，惟民刑事判決均認上訴人就該事件確為無過失之無辜受害者，由上觀之，主管機關確有怠於執行廢棄物清理法之各種行政手段無誤。

貳、司法實務之觀點

一、司法實務：

另外，臺中高等行政法院 102 年度訴字第 202 號行政判決、高雄高等行政法院 100 年度簡字第 270 號行政簡易判決、臺中高等行政法院 99 年度訴字第 268 號行政判決，均有相關實務判決以茲參照。

二、有關學說：

致此，我國在環境法律中設有公民訴訟制度規定，提供受害人民環境團體督促主管機關確實去執行法令。公民訴訟係人民對於法律內容若有不符原因依該條款向法院提起訴訟，易言之，即是人民若認為行政機關有執法怠惰之餘，人民得以書面告知行政機關疏於執法的事實，其若在收受書面告知之後 6 個月仍未執行，人民自得以該機關為被告向法院提起訴訟，請求法院判定其執行。

甚至，公民訴訟主要特色為原告若獲得勝訴，那法院可以判令被告機關支付原告除了裁判費之外其它訴訟所必要之費用。我國雖然把公民訴訟導入，惟只有特定幾個環境法規之中有列公民訴訟條款，廢棄物清理法第 72 條亦是其一。²⁵⁵

²⁵⁵ 參見吳行浩（2011），前揭註 101，頁 25-27，元照出版有限公司。

第二項 臺北高等行政法院 108 年再字第 76 號判決

(裁判日：2020 年 4 月 27 日)²⁵⁶

第一款 事實概要

A 為再審原告，其所有○○縣○○鄉，改制為○○市○○區○○段第 355、362、368 地號等 14 筆土地（下稱系爭土地），前租予訴外人陳○○，雙方於 2005 年 4 月 28 日簽訂租約。鄭○○、陳○○及葉○○經營之大○○公司與訴外人臺灣麥○○國際股份有限公司，隨即在系爭土地堆置掩埋一般事業廢棄物（包含廢木屑、廢塑膠、廢磚塊等）。

經 A 陳情後，B 所屬環境保護局前往會勘採樣，認大○○公司業已違反廢棄物清理法第 41 條第 1 項規定，遂依同法第 57 條規定，以 2005 年 9 月 2 日桃環廢字第 0940801987 號函裁處該公司新臺幣 20 萬元罰鍰，並提具若未於規定期限內提具計畫者，將按日連續處罰迄改善完成為止。嗣經桃園地院 96 年度訴字第 1612 號、97 年度訴字第 657、941 號等刑事判決確定，認定訴外人鄭○○、陳○○及葉○○均係棄置廢棄物於系爭土地之行為人，B 遂於 2010 年 10 月 22 日以桃環廢字第 0990808497 號函要求葉○○等 3 人限期完成系爭土地廢棄物清理作業。

A 以系爭土地亟待保全證據為由，發函請求 B 暫緩命葉○○等 3 人清理系爭土地之廢棄物，復以該案不再進行鑑定為由，請求 B 執行代清理廢棄物之程序。嗣 A 認 B 有「疏於執行」之情事，委由律師以 2012 年 5 月 31 日 101 年立嘉字第 053101 號函告知 B 應依廢棄物清理法第 71 條規定代清理系爭土地之廢棄物，並依同法第 72 條規定，²⁵⁷提起行政訴訟。案經該高等行政法院 101 年度訴字第

²⁵⁶ 再審原告對於 2019 年 2 月 27 日臺北高等行政法院 107 年度再字第 76 號等判決，提起再審之訴。最高行政法院 109 年度裁字第 1493 號裁定(裁判日期 2020 年 9 月 17 日)。「【上訴人對於 2015 年 1 月 22 日臺北高等行政法院 101 年度訴字第 1801 號判決及最高行政法院 105 年判字第 125 號判決，提起上訴；另臺北高等行政法院 110 年度再字第 65 號裁定(2021 年 12 月 1 日)、最高行政法院 110 年度抗字第 363 號裁定(2022 年 3 月 31 日)】」。

²⁵⁷ 請求之法規範依據為廢棄物清理法第 72 條第 1 項，公私場所違反本法或依本法授權訂定之相關命令，而主管機關疏於執行時，受害人民或公益團體得敘明疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達之日起 60 日內仍未依法執行者，受害人民或公益團體得以該主管機關為被告，對其怠於執行職務之行為，直接向高等行政法院提起訴訟，請

1801 號判決駁回 A 再審之訴，A 復提起上訴；業經最高行政法院 105 年度判字第 125 號判決駁回而告確定。

續經該高等行政法院 105 年度再字第 48 號判決駁回再審之訴，經最高行政法院 107 年度判字第 430 號判決駁回確定。A 仍不服，以該高等行政法院原確定判決及第一次再審判決有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 13 款、第 14 款之再審事由，提起再審之訴，經該高等行政法院 107 年度再字第 76 號判決駁回 A 之訴，A 提起上訴，經最高行政法院 108 年度裁字第 907 號裁定駁回確定。A 猶未服，復以該高等行政法院原確定判決、第一次再審判決及第二次再審判決提起本件再審之訴。²⁵⁸

第二款 主要爭點

壹、B 及所屬環境保護局確有疏於執行之情？且 B 是否怠於執行職務而構成應負廢棄物清理法第 72 條所定之要件？

貳、A 得否有權利請求被上訴人代為清理廢棄物？又 A 是否合於該法第 72 條所指之受害人民？(非本分類所要分析之重點)

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

上訴駁回。

貳、裁判理由：

一、A 對之縱有爭執，要難謂為適用法規顯有錯誤，而據為再審之理由。亦即原判決就該訴訟程序中已經存在並據聲明之證物未予調查，亦未說明不予調查之理由，或已為調查而未就調查之結果予以判斷，如經調查判斷，可使 A 受

求判令其執行。

²⁵⁸ A 聲明法院第二次再審判決、第一次再審判決及原確定判決均廢棄。先位聲明為 B 應將○○市○○區○○段某地號等 7 筆土地之一般事業廢棄物清除完畢，並回復土地原狀。備位聲明為 B 應將原確定判決附圖斜線標示部分土地之一般事業廢棄物清除完畢，並回復土地原狀。B 則以，A 補充再審理由書狀內容，不僅係重複此前各次再審之訴曾提主張，且其一再指摘該些判決者只以判決「適用法規顯有錯誤」帶過，至於其所指摘之該些判決在個案中適用法規究竟有如何顯然違反司法院現存有效解釋等節，再審原告之書狀均付諸闕如。

較有利益之判決者而言。故如該證物業經原判決斟酌，自無漏未斟酌之情事，縱未經採納，核屬證據取捨問題，亦不得據為再審之理由。²⁵⁹

二、次按，A 對於原確定判決及第一次再審判決提起再審之訴，並不能使最高行政法院 105 年度判字第 125 號及 107 年度判字第 430 號確定判決失其效力，難達再審之目的。A 另以該高等行政法院第二次再審判決有應適用行政訴訟法第 273 條第 1 項第 14 款規定，而適用同項第 13 款規定之違誤，及不當適用行政訴訟法第 274 條之 1 規定之違法，有行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款再審事由，亦無非係以其主觀見解，就該高等行政法院第二次再審判決所為論斷及指駁不採者，仍執陳詞爭議，泛言有適用法規顯有錯誤之再審事由，均難認有據。

三、另外，最高行政法院 105 年判字第 125 號判決，其依據前判決原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，本件上訴人既有維護其土地處於合法使用狀態之責任，自難認其得無視自身責任謾為受害人民²⁶⁰而提起前開公益訴訟。²⁶¹又提起前開訴訟，尚需主管機關疏於執行，是主管機關倘對負有清除處理義務之人，依法課予一定之行政法上作為義務，縱其所採取之具體措施，與受害人民所請求者有間，仍難逕認屬該條所稱之疏於執行。

其間固因刑事訴訟之進行及 A 申請延緩執行而暫緩，尚難認 B 係蓄意延宕疏於執行，而逕行訴請該機關代為清除、處理廢棄物。本件經核原判決所適用之法規與本件應適用之法規並無違背，上訴意旨指摘原判決違誤，求

²⁵⁹ 另依同法第 278 條第 2 項再審之訴顯無再審理由者，得不經言詞辯論，以判決駁回之。

²⁶⁰ A 早知大○○公司、葉○○等人承租系爭土地，係為開發設置廢棄物資源回收處理場處理廢棄物之用，卻仍將系爭土地予以出租並交付占有，允其回填整平該地，進而運入許多廢棄物加以堆置。基此，縱認系爭土地中部分地號，現仍存有先前遭大○○公司及麥○○公司非法堆置掩埋之一般廢棄物，亦非無端遭他人惡意侵入而堆置掩埋，難認 A 屬廢棄物清理法第 72 條所指無辜受害人民。

²⁶¹ 以依廢棄物清法第 72 條規定，於公私場所違反廢棄物清法或依該法授權訂定之相關命令時，受害人民或公益團體固得以該主管機關怠於執行職務，以之為被告，直接向高等行政法院提起訴訟，學理上稱之公益訴訟。惟此受害人民既與公益團體並列，自應排除自身涉及該公私場所違反廢清法令事件或因該事件負有行政法上義務之人，而限於不負有清除處理或維護合法使用狀態責任之純粹受害人民，始具利用該訴訟制度訴請主管機關依法執行之正當性。

予廢棄，難認有理由，應予駁回；本件上訴為無理由。

四、另就本件而言，土地所有人既有維護其土地處於合法使用狀態之責任，自難認其得無視自身責任謾為受害人民而提起廢棄物清理法第 72 條之公益訴訟。再者，疏於執行係指主管機關對於公私場所違反廢棄物清理法令之行為，疏於執行廢棄物清理法所規定之各種行政手段。²⁶²

按 A 既非屬廢棄物清理法第 72 條第 1 項所指之受害人民，亦難認 B 確有疏於執行之情形，從而，A 訴請如其先位聲明，為無理由，核其備位聲明，亦無理由，均應駁回。據上論結，本件 A 之訴為無理由。

五、足認 A 依行政訴訟法第 273 條第 1 項第 1 款、第 13 款及第 14 款規定，提起本件再審之訴，顯無理由，上訴予以駁回。²⁶³

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於 B 及所屬環境保護局確有疏於執行之情，且 B 是否怠於執行職務而構成應負廢棄物清理法第 72 條所定之要件，亦即除了行政怠惰法律關係，司法實務於行政怠惰上較少會判決行政機關有疏於執行職務。

本文以下對於和本件有關之有關行政怠惰之客觀認定、疏於職務之認定標準，兩個問題點進行下列評析。

壹、行政怠惰之客觀認定

一、無裁量怠惰之判決意見：

被告審酌違反本件行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益等情事，依行政罰法第 24 條規定應以法定罰鍰額

²⁶² 按廢棄物清理法定有各種罰鍰、命清除處理義務人限期清除處理、限期改善而屆期仍未完成改善者，按日連續處罰、機關自行或委託他人代為清除處理並向清除處理義務人求償，乃至停工或停業處分，甚或報請中央主管機關轉請目的事業主管機關予以歇業處分等措施。是主管機關倘對負有清除處理義務之人，依法課予一定之行政法上作為義務，縱其所採取之具體措施，與受害人民所請求者有間，仍難逕認屬該條所稱之疏於執行。

²⁶³ 另外，A 後續上訴均被駁回，判決終告定讞。即臺北高等行政法院 110 年再字第 65 號裁定，判決主文再審之訴駁回。又最高行政法院 110 年抗字第 363 號裁定，乃 A 對於 2021 年 12 月 1 日臺北高等行政法院 110 年度再字第 65 號裁定，提起抗告，該高等行政法院裁定抗告駁回。說明原裁定以抗告人提起再審之訴不合法予以駁回，並無違誤，惟抗告意旨仍執前詞，求予廢棄原裁定，為無理由，應予駁回，抗告為無理由。

最高之規定裁處，被告遂按依廢棄物清理法第 53 條第 2 款之規定作成該條最低罰鍰額度 6 萬元之裁罰。

被告陸續依廢棄物清理法第 53 條第 2 款及按日處罰準則第 6 條第 1 款規定，自 2014 年 6 月 17 日至同年 6 月 30 日，按日連續裁處罰鍰每日 6 萬元，並無違誤，亦無裁量怠惰與裁量逾越之違法情事。²⁶⁴

二、足以影響判決結果之具體內容：

再查，最高行政法院 109 年裁字第 1493 號裁定之判決主文上訴駁回，本案原審確定判決及原審再審判決 1，既分別經本院 105 年度判字第 125 號判決²⁶⁵及該高等行政法院 107 年度判字第 430 號判決，從實體上予以駁回，即令 A 認本院前開 2 判決有違法之處，依該院 108 年度判字第 429 號判決所揭示之法律見解，上訴人對原審確定判決及原審再審判決 1 提起再審之訴，即屬欠缺權利保護之必要。個案中之證物證明力及其與待證事實內容之連結，「重要」到足以影響判決結果者，必須有具體內容為憑，不能泛泛而論。

三、兩造於疏於職務之認定觀點：

由於 B 怠於執行除去該違法行為所造成之損害。B 則以，B 所屬環境保護局自 2005 間稽查獲知系爭土地有非法棄置、掩埋廢棄物之情事後，已對葉○○等違法者裁處罰鍰，並持續要求其等履行清除處理之行政上義務，足見 B 於程序上並無消極怠惰、拖沓延滯之情。且該期間尚有待刑事判決確定以明行為責任，A 復主動請求暫緩執行，於此法定救濟程序尚未確定前，B 及所屬環境保護局自不宜率爾逕自代為清理。況 B 所屬環境保護局係於本件另涉刑責部分經法院判決確定後，始知悉麥○○公司亦屬棄置系爭廢棄物之行為人，進而對其接續執行並予裁罰，無任何疏於執行之情。

²⁶⁴ 參見臺北高等行政法院 104 年訴字第 569 號判決(裁判日期 2015 年 11 月 5 日)。

²⁶⁵ 最高行政法院 105 年判字第 125 號，判決主文上訴駁回。A 認 B 有疏於執行之情事，委由律師以 2012 年 5 月 31 日 101 年立嘉字第 053101 號函告知 B，應依廢棄物清理法第 71 條規定代清理系爭廢棄物，後並依同法第 72 條規定提起行政訴訟，經判決駁回復提起本件上訴。

貳、「行政怠惰」之認定標準

一、應無此標準：

研究者找尋閱讀諸多類似行政怠惰之判決書，至今少見法官直接判定行政機關有怠惰之情，故應無認定標準可資參考，僅能依個案佐以證據判斷之。惟查，監察院多年前曾糾正臺南市市政府與高雄市政府，對於民眾土地遭丟棄廢棄物卻未依職權先予調查而逕罰地主案件，認定前開二處行政機關有怠惰情事予以糾正，盼其日後改正，以還人民公平對待。

二、何因造成行政怠惰：

再查，行政機關依法得行使公權力，若因而故意過失或消極地不作為，認識錯誤亦為可能原因之一。較常聽聞裁量怠惰此一名詞，二者之間或有關連，畢竟，裁量濫用、裁量逾越及裁量瑕疵應與行政怠惰沾不著邊。

三、司法實務觀之：

另外，最高行政法院 108 年上字第 1102 號判決(裁判日期為 2022 年 12 月 8 日)裁判主管機關疏於執行情事，其按廢棄物清理法第 72 條第 1 項規定：「公私場所違反本法或依本法授權訂定之相關命令，而主管機關疏於執行時，受害人民或公益團體得敘明疏於執行之具體內容，以書面告知主管機關。主管機關於書面告知送達之日起 60 日內仍未依法執行者，受害人民或公益團體得以該主管機關為被告，對其怠於執行職務之行為，直接向高等行政法院提起訴訟，請求判令其執行。」

實則，其利益因此遭受損害或有遭受損害之虞者，方得謂為本條之受害人民，而具有起訴訴訟權能，本案上訴人依證據惟牽涉本案之利害關係人，非純粹受害人民。

第三節 行為責任與狀態責任之爭議

第一項 最高行政法院 111 年上字第 306 號判決

(裁判日：2024 年 4 月 11 日)²⁶⁶

第一款 事實概要

A 為與他人共有坐落○○市○○區○○段○○小段等地號土地(面積○○平方公尺，下稱系爭土地)之所有人。B 為○○市政府環境保護局。緣○○市政府於 2019 年 4 月起進行○○工一市地重劃開發工程，於 2020 年 7 月 14 日及同年 9 月 16 日，在該工程範圍內、為 A 與他人共有之系爭土地，發現遭非法棄置之一般事業廢棄物，經目視為一般垃圾夾雜廢磚塊等，廢棄物量體約 3,120 公噸。

B 認 A 為上開廢棄物之清除義務人，因怠於注意或疏於管理系爭土地，有重大過失，於 2020 年 8 月 21 日以新北環廢字第 1091559807 號、第 1091560061 號函，依廢棄物清理法第 71 條規定與前行政院環境保護署（現改制為環境部，下稱環保署）2014 年 1 月 13 日環署廢字第 1030002433 號令，命 A 及系爭土地其他共有人暨於提報前開證明文件屆期之次日起 10 日內提報廢棄物棄置場址清理計畫。A 不服，提起訴願經決定駁回，繼提起行政訴訟，聲明請求訴願決定及原處分均撤銷。經臺北高等行政法院 110 年度訴字第 34 號判決駁回。²⁶⁷A 仍不服，遂提起本件上訴，並聲明原判決廢棄及原處分及訴願決定均撤銷。

又廢棄物清理法第 71 條第 1 項旨在規範事業、受託清除處理廢棄物者、仲介非法清除處理廢棄物者、容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土

²⁶⁶ 上訴人對於 2022 年 2 月 17 日臺北高等行政法院 110 年度訴字第 34 號判決，提起上訴。

²⁶⁷ 參見臺北高等行政法院 110 年訴字第 34 號判決(裁判日期為 2022 年 2 月 17 日)，上列當事人間廢棄物清理法事件，A 不服新北市政府 2020 年 11 月 13 日（案號：1091061229 號）訴願決定（原處分為新北市政府環境保護局 2020 年 8 月 21 日新北環廢字第 1091559807 號函、第 1091560061 號函），提起行政訴訟，該高等行政法院判決主文為 A 之訴駁回。A 為系爭土地共同所有權人之一，B 以 A 為本件清除廢棄物之義務人，以原處分命其及其他共有人於文到 30 日內完成系爭土地廢棄物清除處理作業，並限期於文到 3 日內提報廢棄物清理意願或清理能力之證明文件，暨於提報前開證明文件屆期之次日起 10 日內提報廢棄物棄置場址清理計畫，核無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合。從而 A 訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

地所有人、管理人或使用人者，不依規定清除、處理廢棄物之限期清除處理責任，屬誠命規範；並優先由污染行為人負清除責任，於無法確定或無可追索時，始由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人負清除棄置於其土地上廢棄物之義務。

原判決駁回 A 在原審之訴，係以：(一)A 就一般事業廢棄物遭棄置於其為共有人之系爭土地，是否因廢棄物清理法第 71 條第 1 項容許或因重大過失而具清除、處理責任，端視系爭土地之污染行為人能否確定或無可追索，²⁶⁸且遭非法棄置於系爭土地當時，其有無容許或重大過失情形。(二)核與現場照片應認系爭土地確有遭棄置磚塊、水泥塊等情形。則依證人陳○○所陳，核與 A 自 2017 年 3 月 15 日取得系爭土地共同所有權時間相當，足徵該廢棄物之棄置時點在 A 取得系爭土地所有權期間；且 A 自承未在系爭土地現場架設圍籬防護措施，顯有重大過失。²⁶⁹

第二款 主要爭點

壹、本案究竟應歸責於行為責任或狀態責任？

貳、A 就系爭土地遭棄置上開一般事業廢棄物，是否顯然欠缺一般人應有之注意，

而有重大過失？(非本分類所要分析之重點)

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

原判決廢棄，發回臺北高等行政法院高等行政訴訟庭。

²⁶⁸ B 經○○市政府新建工程處於 2020 年 8 月 4 日通報獲悉系爭土地遭棄置廢棄物後，以系爭土地為標的，詳查過往之違規通報、違法報案、稽查處分及司法裁判紀錄，並調閱系爭土地鄰近道路監視器錄影畫面、廢棄物管制中心監控車輛 GPS 軌跡。且就系爭土地現況、使用情形及該廢棄物可能潛在行為人等情，要求土地所有人詳實說明並提出相關資料佐證，供 B 綜合研判，惟仍無法確定實際污染行為人且無可追索，堪信 B 已盡查證、追索系爭土地污染行為人之能事。

²⁶⁹ 故 A 既為系爭土地所有權人之一，且非鄰地挖出後暫置，其應就此遭棄置廢棄物之重大過失，負起廢棄物清理法第 71 條第 1 項之土地所有人清除、處理責任，不因系爭土地是否另遭棄置廢爐渣，抑或有鄰地挖出後暫置情事而得免責。又依環保署 2014 年令，命限期提出清除、處理，A 自有履行之義務，故原處分為適法，訴願決定遞予維持。A 訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

貳、裁判理由：

一、按廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，以污染行為人為優先，但污染行為人無法確定或不能追索時，應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任。至所謂重大過失，由於廢棄物清理法、行政罰法及行政程序法並無明文規定，應與民法規定之重大過失為相同解釋，係指顯然欠缺一般人之注意者而言。

二、再查，本件於 2020 年 7 月 14 日進行上開工程時，發現遭非法棄置垃圾夾雜廢磚塊等一般事業廢棄物，量體約 3,120 公噸，廢棄物部分直接裸露於地表，有些有土層掩埋，B 經通報而獲悉上情後，查詢系爭土地過往之違規通報、違法報案、稽查處分及司法裁判紀錄等相關資料佐證，仍無法確定污染行為人，嗣審認 A 為上開廢棄物之清除義務人，以原處分命 A 依廢棄物清理法第 71 條規定負清除處理責任等情，為原審確定之事實。²⁷⁰

三、惟查，A 於原審即執上述受理各類案件紀錄表與藍進發之證言，主張系爭土地自其於 2017 年 3 月 15 日取得應有部分所有權時，至 2019 年 2 月 25 日點交予雙○○公司時止，樣貌並無變更。²⁷¹又原審如經調查後，確認系爭土地遭棄置廢棄物之時間係在 2019 年 2 月以前，則 A 是否依通常注意即可發現廢棄物遭棄置之事？若是，其有無及如何維護照管系爭土地？此乃關乎 A 本

²⁷⁰ 揆諸前揭本件應審究者，厥為 A 就系爭土地遭棄置上開一般事業廢棄物，是否顯然欠缺一般人應有之注意，而有重大過失？原判決雖依證人陳○○於原審準備程序證詞及系爭土地 2017 年、2018 年空照圖等情均相符合，亦與 A 自 2017 年 3 月 15 日取得系爭土地共同所有權之時間相當，且 A 自承未做圍籬等防護措施，認定上開廢棄物棄置時點係在 A 取得系爭土地所有權期間，A 顯有重大過失，故原處分命其負廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定土地所有人清除處理責任，並無違誤。

²⁷¹ 該段期間地上既有雜樹草叢，殊無埋入垃圾之可能，故系爭土地並非於其持有期間遭棄置廢棄物等語，此一攻擊方法，攸關 B 認 A 就系爭土地遭棄置廢棄物，具有重大過失，以原處分依廢棄物清理法第 71 條第 1 項命負清除處理責任，是否合法，惟原判決未說明不足採取之理由，即有判決不備理由之違法。且系爭土地四周早於 2019 年 4 月起即已開挖，無法排除系爭土地上之廢棄物係由業者自鄰地挖出後暫置於系爭土地上之可能；惟 B 抗辯，系爭土地於 2019 年 2 月經交與雙○○公司重劃開發後，設置圍籬及 24 小時保全，於斯時迄至 2020 年 7 月開挖發現廢棄物之期間，尚無可能遭人棄置廢棄物而不被發覺等語。兩造前揭陳述究以何者為可採，事涉系爭土地遭棄置廢棄物之時點，A 就系爭土地是否仍具實際支配管領力，與原處分合法與否直接相關，惟原審就此並未查明認定，有未盡職權調查義務與判決理由不備之違法。

件有無重大過失之認定，亦待原審進一步詳查審認。

四、綜上所述，原判決既有上揭違背法令事由，且其違法情事足以影響判決結果，上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。又因本件事實尚有由原審再為調查之必要，該最高行政法院無從自為判決，爰將原判決廢棄，發回原審高等行政訴訟庭更為適法之裁判。²⁷²

五、據上論結，足認 A 上訴為有理由。

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於本案究竟應歸責於行為責任或狀態責任，本件判決為研究者搜尋相關司法實務，複雜度較高之容許重大過失之判決。本文以下對於和本件有關之有關行為責任之客觀認定、狀態責任之認定標準，兩個問題點進行下列評析。

壹、行為責任與狀態責任之客觀認定：

一、行為責任：

A 主張為行為責任之適例，廢棄物清理法第 71 條並非狀態責任之規定，乃係因行為人不作為致生特定危險，於一定條件下之容許或因重大過失應負排除危險之責任，屬於行為責任，被告應就 A 為廢棄物棄置時之土地所有權人乙事負積極舉證責任。蓋若如 B 所稱廢棄物係直接棄置於原生土壤上，依如此龐大之量體，應即形成一座小型山丘，又何需挖掘？此與 B 稱系爭土地「地下掩埋」之事實認定亦有矛盾，原處分應予撤銷。併為聲明之訴願決定及原處分均撤銷。

二、狀態責任：

至於廢棄物清理法第 71 條第 1 項就土地所有人、管理人或使用人容許

²⁷² 又 B 於 A 提起上訴後，主張 A 已於 2022 年 8 月 4 日將棄置於系爭土地之廢棄物全數清除完畢，原處分因 A 自願履行而執行完畢且無法回復原狀一節，是否屬實，涉及 A 有無必要變更聲明，應由原審高等行政訴訟庭於發回後一併查明，如確有其事，並應行使闡明權，使 A 為正確之訴之聲明。

或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地者，應負清除處理之責任，乃係以其等容許或因重大過失未維護照管土地，導致遭非法棄置廢棄物之危害，而負有排除危害之狀態責任義務。²⁷³B 主張為狀態責任之適例，廢棄物清理法第 71 條之立法核心宗旨，即在於揭櫫土地所有人、管理人、使用人均為狀態責任人，就土地遭人傾倒廢棄物之情形，明定主管機關得命負清除處理廢棄物之責，此係基於對發生危害之物具有事實上管領能力，故課予其排除危險、回復狀態之義務，並非須找到行為人才能據以追索。

三、行為責任優先於狀態責任：

廢棄物清理法第 71 條第 1 項係以污染行為人為優先清除責任之對象，若污染行為人無法確定或無可追索時，土地所有人、管理人或使用人應負清除棄置於其土地上廢棄物之義務；故廢棄物清理法第 71 條第 1 項認定遭非法棄置於其土地之土地所有人是否有容許或因重大過失而具清除、處理責任要件適格者，其認定時點，應為遭非法棄置於其土地時，而非遭查獲時，至於是否具備重大過失，則應依個案判定，倘行政機關以查獲時為認定時點，於法即有未合。

四、本研究見解：

研究者認為，依規定責令其清除、處理不依規定清除、處理之廢棄物之對象，除污染行為人外，尚及於容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人。於適用時，爰應以污染行為人為優先追索的對象，惟污染行為人無法確定或不能追索時，即應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地之所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任，故並非必須找到污染行為人才能據以追索。

貳、有關判決見解：

一、最高行政法院 110 年上字第 267 號判決（裁判日期為 2023 年 5 月 4 日）及

²⁷³參見最高行政法院 109 年度上字第 718 號行政判決(裁判日期為 2021 年 4 月 15 日)。

最高行政法院 108 年度上字第 1067 號判決同此見解：

基於廢棄物清理法之中央主管機關基於職權就如何適用該法第 71 條第 1 項所為之令釋，經核與該法相關規定之意旨相符，地方主管機關或執行機關於處理關於該法第 71 條之案件時，應予適用。

二、司法實務：

最高行政法院 111 年上字第 588 號判決（裁判日期為 2023 年 5 月 31 日）提及，上訴人未提出其對於系爭土地有諸如設置監視、錄影設備等防免廢棄物棄置之其他具體管理措施，足認上訴人就系爭土地顯疏於管理，怠於盡一般人之注意義務，而有重大過失責任，應堪認定。且系爭土地上之系爭廢棄物被雜樹所覆蓋，顯係長年遭人惡意傾倒廢棄物，現已無從調查污染行為人，屬污染行為人不明之情形；則被上訴人依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，以系爭土地之管理人負有清理責任。

三、有關學說：

談及污染者負責原則，絕不單單是使用者付費的問題，行為人要避免、減輕、排除環境污染責任，具體化體現方式，可能是直接管制方式，亦可能是禁止命令方式，也可以用間接管制之方式。於私人間發生，可以向污染者請求損害賠償責任問題，惟可能面臨到累積性的污染，或者根本沒有辦法找到單一行為人去追究此責任。

若有一個群體從事污染行為，這時候肇事之人負責原則就會慢慢地去發展出集體負責原則，去課予他們應負擔一定義務，當環境健康已然產生高度危害，就從別的原則去思考。²⁷⁴

參、小結

一、本次判決與原判決觀點相去甚遠，臺北高等行政法院 110 年訴字第 34 號判決(原判決)認為，B 就系爭土地之污染行為人既不能確定且無可追索，經證

²⁷⁴ 參見柯格鐘主編（2020），前揭註 88，頁 97～106，元照出版有限公司。

明系爭土地之所有人有因容許或重大過失而遭非法棄置廢棄物之時，即得命土地所有人即 A 負起清除、處理責任。二者切入點不同，惟本判決認為證據勝於雄辯，若無相關確切事證，則無法貿然將 A 入罪。

二、再查，按廢棄物清理法第 71 條認定遭非法棄置於其土地之土地所有人是否有容許或因重大過失而具狀態責任要件適格者，其認定時點，應為遭非法棄置於其土地時，而非遭查獲時。次按遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，應負責者並非不作為之行為責任，而係廢棄物清理法第 71 條所規定之狀態責任。²⁷⁵

三、另外，最高行政法院 105 年判字第 371 號判決（裁判日期為 2016 年 7 月 15 日）提及，廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，一般認為事業所負屬於行為責任，土地所有人等所負屬於狀態責任，行政機關於違規裁罰時，於同一法條中，應選擇行為責任優先於狀態責任，同屬狀態責任，則有直接管領力者（近者），優先於無直接管領力者（遠者）而受處罰。

第二項 高雄高等行政法院 110 年訴字第 441 號判決

（裁判日：2022 年 8 月 9 日）²⁷⁶

第一款 事實概要

A 於 2019 年 7 月 29 日遭檢舉，其使用坐落○○市○○區○○段某地號土地（面積○○平方公尺，下稱系爭土地）有遭棄置廢棄物之情事。B 為○○市政府環境保護局。案經 B 會同相關單位及系爭土地管理人 A 等至該地勘查，發現現場確遭非法棄置一般事業廢棄物（含廢電線皮、廢塑膠水管等廢塑膠混合物）。復經內政部警

²⁷⁵ 參見最高行政法院 105 年度判字第 537 號行政判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）。

²⁷⁶ 原告不服臺南市政府 2021 年 9 月 30 日府法濟字第 1101170251 號訴願決定，提起行政訴訟。

政署保安警察第七總隊第三大隊、行政院環境保護署督察總隊南區環境督察大隊調查，查獲 A 於 108 年 2 月至 7 月底間租用該廠房，並收受該處殘留之廢塑膠混合物，從事分類回收及處理；另由訴外人李○○僱用盧○○、吳○○於 2019 年 7 月至 8 月初自系爭廠房載運上開廢棄物至系爭土地傾倒堆置。

經查，司機盧○○坦承其於 2019 年 7 月 29 日自系爭廠房載運廢塑膠軟管及電線覆皮等廢棄物至系爭土地傾倒堆置，乃係由李○○委託其進行載運，B 循線調查後，上揭廢塑膠混合物來源地為系爭廠房，2019 年 7 月間由 A 使用，A 亦表示其自 2019 年 2 月起向鄭○○租用系爭廠房並回收該廠房原殘留之廢塑膠混合物，由其支付租金予房東余○○，其間有向徐○○即綽號○○福之成年男子購買太空袋包裝回收物，徐○○於 2019 年 2 月間透過 A 向房東余○○索取鑰匙，借用系爭廠房堆置廢塑膠，並協助 A 分類廢塑膠。

嗣保七總隊將李○○、盧○○、吳○○及 A 等 4 人移送司法機關偵辦，A 部分經認其係犯廢棄物清理法第 46 條第 4 款未依廢棄物清理法領有許可證，而從事廢棄物貯存行為之罪，作成 110 年度偵字第 215 號緩起訴處分書；其餘 3 人由臺灣○○地方檢察署另案起訴。B 乃依該緩起訴處分書及廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，認定 A 為棄置廢棄物於系爭土地之行為人之一，以 2021 年 5 月 26 日環事字第 1100057167 號函（下稱原處分），命 A 限期提送廢棄物棄置場址清理計畫。A 不服，提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

第二款 主要爭點

壹、A 為系爭土地之污染行為人，或係廢棄物來源之業主？應負行為責任，以及狀態責任？

貳、B 以原處分命 A 提出廢棄物棄置場址清理計畫，是否適法？（非本分類所要分析之重點）

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

原告之訴駁回。

貳、裁判理由：

- 一、A 確有未依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定清除、處理廢棄物之違規行為，B 以原處分命其提出清理計畫，核屬有據。廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定應負清除處理義務者，其中如事業、受託清除處理廢棄物者，因係有不依該法規定清除處理廢棄物之行為，致產生危害，故所應負者為行為責任。故廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定應負清除處理義務者，事實上已包含實際從事貯存、清除、處理或再利用廢棄物之行為人未依規定清除處理廢棄物者之行為責任，以及狀態責任。²⁷⁷
- 二、準此，A 於 2019 年 2 月起至同年 7 月底租用系爭廠房，未經許可逕行收受廢塑膠混合物而從事廢棄物之清除、處理業務，是 B 認 A 為棄置廢棄物於系爭土地行為人之一，以原處分命其提出廢棄物棄置場址清理計畫。是承租時非原有之廢棄物由 A 運來，後續 A 找貨車司機運走，承租約 6 個月後於 2019 年 2 月指示余○○將系爭廠房之鑰匙交付徐○○，於 A 因涉另案而不能親自處理，委由徐○○為其辦理，A 具有監督支配之主導地位乃甚昭然。
- 三、然 2019 年 7 月間 A 及徐○○將自他處載運之廢棄物清運完畢後，則不為清除、處理系爭廠房原有之廢棄物，逕向房東余○○為終止租約，房東余○○不得不另行委託業者並支付額外之清除、處理費，故 A 於 2019 年 7 月終止租賃契約一節，並無法作為免除廢棄物清理責任之依據。A 係受託清除處理廢棄物之人，對其受託清除、處理之事業廢棄物，未依規定清除、處理而有非法棄置之情形，自有廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之適用，原處分之記載旨在以 A 之違規行為態樣，命其提出清理計畫核備，尚無不合。
- 四、足認原處分並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合；A 之訴無理由，上訴

²⁷⁷ 參見最高行政法院 107 年度判字第 346 號判決要旨，廢棄物清理法對未依規定貯存、清除、處理或再利用廢棄物之行為人，除於第 45 條以下對之課以刑事處罰及行政罰鍰、限期改善處分外，另於第 71 條第 1 項課其限期清理義務，並於同條中附加課予土地所有人、管理人及使用人之因其狀態責任所生之清除處理義務。

予以駁回。

五、其後，A 尚不服，而有高雄高等行政法院 110 年訴字第 441 號裁定(裁判日期 2022 年 9 月 1 日)²⁷⁸與最高行政法院 111 年上字第 742 號裁定(裁判日期 2022 年 10 月 28 日)²⁷⁹二項裁定。

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於 A 為系爭土地之污染行為人，或係廢棄物來源之管理人，其應負究竟係行為責任，亦或是狀態責任？本件判決為研究者搜尋相關狀態責任司法實務，複雜度算高之二者皆具備判決。

本文以下對於和本件有關之有關「行為責任」之認定、「狀態責任」之認定，兩個問題點進行下列評析。

壹、行為責任之認定

一、最高行政法院 109 年度上字第 718 號行政判決：

按所謂行為責任，係因行為導致公共安全或秩序產生危害而應負之責任；而所謂狀態責任，則係指物之所有人或對物有事實管領力之人，基於對物之支配力，就物之狀態所產生之危害，負有防止或排除危害之責任。廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定應負清除處理義務者，其中如事業、受託清除處理廢棄物者，因係有不依該法規定清除處理廢棄物之行為，致產生危害，故所應負者為行為責任。

二、類似判決之要旨：

²⁷⁸ 判決主文為 A 應於本裁定送達後 7 日內，提出符合行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項或第 2 項規定之委任狀，逾期不補正即駁回上訴。判決理由為按對於高等行政法院判決上訴，A 應委任律師為訴訟代理人。查 A 對於本院前揭判決提起上訴，未依規定提出委任律師之委任狀或前述得為訴訟代理人者之委任狀並釋明之。茲命 A 於收受本裁定送達後 7 日內補正，逾期不補正即駁回上訴，特此裁定。

²⁷⁹ 此廢棄物清理法事件為 A 對於 2022 年 8 月 9 日高雄高等行政法院 110 年度訴字第 441 號判決，提起上訴，本院裁定乃上訴駁回。A 雖以原判決違背法令為由提起本件上訴，惟查原判決已論明。A 具有監督支配之主導地位甚是昭然，應認 A 符合廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定受託清除處理廢棄物之人無誤。核其上訴理由，無非重述於原審提出而為原審所不採之主張，或重申一己法律見解，而非具體表明合於不適用法規或適用法規不當、抑或行政訴訟法第 243 條第 2 項所列各款之情形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。應認其上訴為不合法駁回之。

最高行政法院 105 年判字第 537 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）提及，按所謂行為責任，係因行為導致公共安全或秩序產生危害而應負之責任；而所謂狀態責任，則係指物之所有人或對物有事實管領力之人，基於對物之支配力，就物之狀態所產生之危害，負有防止或排除危害之責任。

至於，土地所有人、管理人或使用人容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地者，應負清除處理之責任，乃係以其等容許或因重大過失未維護照管土地，導致遭非法棄置廢棄物之危害，而負有排除危害之狀態責任義務（最高行政法院 104 年度判字第 663 號判決參照）。

三、本研究見解：

第 71 條第 1 項課其限期清理義務，並於同條中附加課予土地所有人、管理人及使用人之因其狀態責任所生之清除處理義務。故廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定應負清除處理義務者，事實上已包含實際從事貯存、清除、處理或再利用廢棄物之行為人未依規定清除處理廢棄物者之行為責任，以及狀態責任。

A 於 2019 年 2 月起至同年 7 月底租用系爭廠房，未經許可逕行收受廢塑膠混合物而從事廢棄物之清除、處理業務，且系爭土地之廢塑膠混合物確係來自 A 租用之系爭廠房，是 B 認 A 為棄置廢棄物於系爭土地行為人之一無誤。

貳、狀態責任之認定

一、狀態責任之認定標準：

縱該廢棄物非土地所有人所堆置，所發生之環境危害亦非土地所有人造成，然而，此課予土地所有人、管理人或使用人維持愛護土地良好之狀態責任，仍屬保護自我土地環境不可避免之手段。²⁸⁰

二、狀態責任與行為責任之界限：

²⁸⁰ 參見最高行政法院 95 年度判字第 941 號行政判決（裁判日期為 2006 年 6 月 22 日）。

按廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，係課容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人，限期清除處理之責任，雖行為人以不作為之方式違反該規定，惟基本上仍屬行為責任。

但如有因故無法對於行為人予以追究之情形，仍無法排除轉而對於土地所有人追究其狀態責任之可能，惟仍應以追究行為責任人為優先順位，無法追究時始轉為追究狀態責任人，而非可逕對狀態責任人予以究責。²⁸¹

三、司法實務：

最高行政法院 109 年上字第 718 號判決（裁判日期為 2021 年 4 月 15 日）提及，本件被上訴人並未提出任何管理維護系爭土地之證據，顯有重大過失之情事。而系爭廢棄物之行為人已無從查得，為符合廢棄物清理法第 71 條第 1 項之立法目的，原處分要求被上訴人負起狀態責任之清理義務，並無違誤。

另外，狀態責任係屬於一種結果責任；倘對於物具有所有權或事實上管領力之人不履行此種義務，除可令其排除該未維持之狀態外，於具有可歸責性，即具有故意、過失情形者，亦應處以行政罰。²⁸²

四、有關學說：

多數責任主體或者是責任主體不明時其責任分配為，關於責任主體之間責任分配，因為著眼點是在於降低危險或者排除危險，雖多數情形占有人才可能會對設備之下運轉給予直接必要指示或採取必要的措施。

另外，還有多數平行責任的主體，其設施混合或者交互影響之下所形成環境的危害，均應該共同來負責的情形，是為了保障受害者權益，以避免求償無門狀況產生，應該明文去規定規範這個數個加害人之連帶賠償責任。被害人得像數位加害人之一部分或全部來做求償，再由責任主體之間彼此內部

²⁸¹ 參見最高行政法院 105 年度判字第 371 號行政判決（裁判日期為 2016 年 7 月 15 日）。

²⁸² 參見最高行政法院 101 年度判字第 180 號行政判決（裁判日期為 2012 年 2 月 23 日）。

去分攤求償。²⁸³

參、小結

一、基於狀態責任之要求，廢棄物清理法第 71 條第 1 項之所以課土地之所有人、管理人或使用人容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地者，亦應負清除處理之責任，不論土地所有權人及事實上對土地有管理權之人是否為非法棄置廢棄物之行為人，乃考量土地資源之有限性及不可回復性，要求土地所有權人及事實上對土地有管理權之人，善盡一定之維護義務，以期能達到土地永續使用之環保目標。上訴人應負清理系爭土地上廢棄物之責任，被上訴人符合行為責任優先於狀態責任之原則。²⁸⁴

二、再查，最高行政法院 105 年判字第 537 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）提及，土地資源並具有易破壞性及不易回復性等特質，自應以永續使用為目標，而土地所有人、管理人、使用人既享有可使用土地之利益，即應負擔較一般為重之社會義務，承擔適時排除對土地危害之責任。另外，最高行政法院 105 年判字第 371 號判決（裁判日期為 2016 年 7 月 15 日）提及，如有因故無法對於行為人予以追究之情形，仍無法排除轉而對於土地所有人追究其狀態責任之可能，惟應以追究行為責任人為優先順位，無法追究時始轉為追究狀態責任人，而非可逕對狀態責任人予以究責。

²⁸³ 參見陳慈陽（2011），前揭註 129，頁 201～217，元照出版有限公司。

²⁸⁴ 參見最高行政法院 99 年度裁字第 2535 號行政裁定（裁判日期為 2010 年 10 月 28 日）。

第四節 容許或重大過失之爭議

第一項 高雄高等行政法院高等庭 112 年訴字第 13 號判決

(裁判日：2023 年 9 月 7 日)²⁸⁵

第一款 事實概要

A 為坐落○○市○○區○○段(下稱鳳龍段)某地號土地及同區○○巷○○號倉庫(面積○○平方公尺，下稱系爭土地)之所有人。B 為○○市政府環境保護局。A 出租系爭土地與系爭倉庫予訴外人吳○○使用。行政院環境保護署環境督察總隊南區環境督察大隊接獲民眾檢舉，B 於 2018 年 12 月 6 日及 2019 年 1 月 8 日等日派員前往稽查時，發現系爭土地及倉庫內外由吳○○非法堆置一般事業廢棄物焚化底灰多達 106 包，總重量共計 254.4 噸(下稱系爭廢棄物)。案經移送臺灣○○地方檢察署偵結起訴吳○○，經臺灣橋頭地方法院 109 年度訴字第 163 號、臺灣高等法院高雄分院 110 年度上訴字第 500 號、最高法院 111 年度臺上字第 3002 號判決有罪確定。

B 乃於 2022 年 3 月 18 日以高市環局廢管字第 00000000000 號函舉發 A 與訴外人吳○○，請依限期清理，並給予陳述意見之機會。訴外人吳○○未提出陳述意見，A 雖提出陳述意見，惟 B 審酌調查事實證據及陳述意見後，仍認 A 及吳○○分別為系爭土地之所有人與使用人，A 依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定負有廢棄物清理之狀態責任，爰以 2022 年 6 月 6 日高市環局廢管字第 00000000000 號函(下稱原處分)命 A 限期清除、處理系爭廢棄物，並於清除前檢具清理計畫書送被告憑辦，逾期未完成清除處理者，逕依同法第 71 條第 1 項後段、行政執行法第 29 條及第 34 條等規定辦理。

A 對原處分不服，提起訴願，經決定駁回，遂提起本件行政訴訟。A 起訴主

²⁸⁵ 原告不服高雄市政府 2022 年 11 月 8 日高市府法訴字第 11130778700 號訴願決定，提起行政訴訟；其最高行政法院 112 年度上字第 750 號裁定之裁判日期為 2023 年 12 月 28 日。

張及聲明為，B 係以廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，²⁸⁶認定 A 有清運廢棄物之責。惟依橋頭地院 109 年度訴字第 163 號及高雄高分院 110 年度上訴字第 500 號刑事判決所示，本件係吳○○刻意隱瞞堆放廢棄物用途，A 得知後立即對吳○○追究相關法律責任，A 絕無容許之情，亦非重大過失而遭非法棄置於土地上，顯不符廢棄物清理法第 71 條構成要件。且經橋頭地院民事庭認定吳○○違法在系爭土地上堆置廢棄物對 A 構成侵權行為而判決吳○○應賠償共 117 萬元，故 A 為被害人無疑。

依高雄高分院 110 年度上訴字第 500 號刑事判決，A 已知悉吳○○非法堆置一般事業廢棄物，卻未令其移除，仍繼續與吳○○簽訂租約、收取押金和租金，其既為系爭土地及倉庫之所有人，當應就系爭土地遭棄置廢棄物負起管理之狀態責任，承擔適時排除對土地危害之責任。直至民眾檢舉前往稽查始行查獲，A 對其土地怠於注意或疏於管理情事，以致原有排除危害之可能，卻任廢棄物污染環境，實未盡一般人之注意義務，顯有重大過失。

第二款 主要爭點

壹、A 是否有容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之違規行為？

貳、B 以原處分命原告提出廢棄物清理計畫並限期清除系爭廢棄物，是否適法？

(非本分類所要分析之重點)

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

原告之訴駁回。

貳、裁判理由：

²⁸⁶ B 依廢棄物清理法第 71 條第 1 項前段規定，以 2022 年 6 月 6 日高市環局廢管字第 00000000000 號函，命行為人吳○○於文到次日起 30 日內清除、處理系爭廢棄物(有 2018 年 12 月 26 日稽查紀錄可參)。吳○○未提出清理計畫書亦未完成清除、處理，污染行為人未能履行清理義務時，即得對於土地所有人、管理人或使用人追究其狀態責任。A 有容許或重大過失致其土地遭非法棄置廢棄物：廢棄物清理法第 71 條第 1 項對之有課予清除處理之義務，土地所有人或管理人需盡到普通人對其土地之注意義務，採取適當管理方法以防止廢棄物違法棄置。

- 一、經查，兩造對於訴外人即證人吳○○違法堆置一般事業廢棄物及其數量、吳○○是行為責任人但未履行清理義務乙節，並不爭執，證人吳○○亦自承在案，應可認定 A 管理及所有之系爭土地及倉庫，確實存在違法堆置系爭廢棄物，A 乃狀態責任人。系爭廢棄物內含之物檢驗結果其重金屬雖未超出管制標準，非屬有害事業廢棄物，然其成分為焚化底灰，有行政院環境保護署 2019 年 8 月 8 日環署督字第 0000000000 號函及所附檢測報告，亦足證系爭廢棄物為一般事業廢棄物無誤。
- 二、另外，證人吳○○於 2018 年 8 月底即堆置廢棄物，迄至同年 10 月 10 日才正式簽約承租，核與吳○○所證大致相符，且有○○市政府環境保護局 2020 年 6 月 17 日高市環局廢管字第 00000000000 號函可稽。A 雖主張簽約前就堆置東西，亦不知倉庫內所放何物，惟查，A 於偵查及刑事審判程序均已證稱正式簽約前，即已發現倉庫內外堆置太空包。²⁸⁷實見 A 確於簽約前已知悉上開情事，B 稽查及作成原處分時，A 已然同意證人吳○○堆置太空包；故 A 主張其毫不知情，顯屬無稽。由上述可知 A 對其土地怠於注意或疏於管理，放任吳○○堆置系爭廢棄物，具有重大過失，亦可認定。
- 三、依行為責任優先於狀態責任之原則，亦不排除行政機關考量污染行為人履行責任可能性及清除廢棄物效率等個案情形，同時對行為人及狀態責任人分別作成清除處理之行政處分。B 於 2022 年 6 月 6 日以原處分及高市環局廢管字第 11133449001 號函，分別命 A、證人吳○○清除處理系爭廢棄物並提出清理計畫書，因污染行為人吳○○並未履行清除處理責任；則原處分命狀態責任人即 A 清除、處理系爭廢棄物並提出清理計畫書，尚無違誤。
- 四、足認 A 原處分為合法，訴願決定予以維持亦無不合；A 訴請撤銷為無理由，

²⁸⁷ 佐以證人吳○○堆置之一般事業廢棄物以太空包包裝成 106 包，每包體積達 1.5 立方公尺，且佔用土地面積高達 170.27 平方公尺，有高雄市政府環境保護局 2020 年 7 月 9 日高市環局廢管字第 00000000000 號函及所附調查報告、土地複丈成果圖可佐。足見上開太空包體積、數量相當龐大，依照普通人之注意程度，顯可產生系爭廢棄物是否合法之合理懷疑，只要稍加注意即可確認合法性。

上訴予以駁回。

五、因 A 不服，而有後續本案最高行政法院 112 年上字第 750 號裁定(裁判日期為 2023 年 12 月 28 日)。²⁸⁸

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於是否有容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之違規行為，亦即除了容許或因重大過失法律關係。本文進行下列評析。

壹、容許之客觀認定

一、依最高行政法院 108 年度判字第 68 號判決意旨參照：

準此，土地之所有人、管理人或使用人須因其主觀上容許或因重大過失「廢棄物遭非法棄置於其土地上時，方依該條第 1 項規定就其土地上遭非法棄置之廢棄物負有清除處理義務。又所稱因其容許致廢棄物遭非法棄置於其土地上者，係指其主觀上故意容任他人非法棄置廢棄物於其土地上。」

而所稱因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地上者，則係指該土地之所有人、管理人或使用人因顯然欠缺普通人之注意程度而致他人得以非法棄置廢棄物於其土地上之情形。(最高行政法院 108 年度判字第 68 號判決意旨參照)

二、本研究見解：

研究者認為容忍的問題不大，倘若土地之所有人、管理人或使用人於主觀上有故意容任非法棄置廢棄物之允許，那於其土地之上被污染亦為咎由自取之行為，與他人無關。自然需要承擔後果，想必此土地管領力之人已然權衡利弊得失，認為足以承受最終結果。

²⁸⁸ A 對於 2023 年 9 月 7 日高雄高等行政法院 112 年度訴字第 13 號判決，提起上訴，該最高行政法院裁定上訴駁回。A 提出本件係吳○○承租土地時刻意隱瞞要堆放廢棄物之用途，並擅自將系爭廢棄物堆放在系爭土地上，A 得知後立即對吳○○追究相關法律責任，絕無容許亦無重大過失，與廢清法第 71 條之構成要件不符，另檢察官亦未認定 A 係共犯，足認原審之認定違反經驗法則及論理法則。惟堆置之太空包廢棄物佔用土地面積高達 170.27 平方公尺，足見體積數量相當龐大，依照普通人之注意程度，顯可產生系爭廢棄物是否合法之合理懷疑，只要稍加注意即可確認合法性，A 對其土地怠於注意或疏於管理，放任吳○○堆置系爭廢棄物，具有重大過失。難認已對原判決之如何違背法令有具體之指摘，依規定應認其上訴為不合法。

貳、「重大過失」之認定標準

一、是否怠於盡一般人之注意義務為斷：

最高行政法院 111 年上字第 588 號判決（裁判日期為 2023 年 5 月 31 日）提及，又上訴人對系爭土地依法既負有維持其環境之作為義務，然其卻長期疏於管理，任系爭土地上遭人棄置廢棄物，造成環境髒亂，於主觀責任上，縱無故意，亦應負過失之咎。另廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定課與土地管理人之重大過失狀態責任要件，係以是否怠於盡一般人之注意義務為斷，足見該條規定應負清理責任之人，僅係最低限度之過失要求，已採對上訴人為最有利解釋之認定。

二、類似之判決：

最高行政法院 110 年上字第 267 號判決（裁判日期為 2023 年 5 月 4 日）提及，廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，依該條項規定責令其清除、處理不依規定清除、處理之廢棄物之對象，除污染行為人外，尚及於容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人。至於何謂重大過失，由於廢棄物清理法、行政罰法及行政程序法並無明文規定，自應與民法規定之重大過失為相同解釋，係指顯然欠缺一般人之注意者而言。

三、司法實務：

最高行政法院 109 年上字第 718 號判決（裁判日期為 2021 年 4 月 15 日）提及，次按所謂行為責任，係因行為導致公共安全或秩序產生危害而應負之責任；而所謂狀態責任，則係指物之所有人或對物有事實管領力之人，基於對物之支配力，就物之狀態所產生之危害，負有防止或排除危害之責任。

若土地所有人或管理人已採取適當之管理方法，善盡普通人注意義務，仍被棄置廢棄物，尚難認其有重大過失。則本件在調查是否有重大過失之狀態責任要件時，應查明被上訴人是否欠缺與一般普通人相同注意而未曾或長期疏於系爭土地之維護照管？係推究被上訴人已否善盡普通人注意義務而得

免責，自應為詳予查明之事項。

被上訴人本件有無重大過失之認定，原判決未予詳查審認，逕認被上訴人無重大過失，有違反職權調查義務之違誤。

四、有關學說：

學者楊翊妘(2022)指出，依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定適用時，固應以污染行為人為優先追索的對象，但污染行為人無法確定或不能追索時，即應由容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於其土地之土地所有人、管理人或使用人負擔清除、處理之責任，並非必須找到污染行為人才能據以追索。

至於何謂重大過失，由於廢棄物清理法、行政罰法及行政程序法並無明文規定，自應與民法規定之重大過失為相同解釋，係指顯然欠缺一般人之注意者而言。²⁸⁹上訴人管理系爭土地，有欠缺一般人之注意能力。上訴人管理系爭土地，有重大過失。原審判決上訴人應負廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之清理責任。²⁹⁰

參、結語

一、原判決依據本院指示：認定遭非法棄置於其土地之土地所有人，是否有廢棄物清理法第 71 條所定容許或因重大過失，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

二、再查，原判決依所訂定租賃契約書訂立協議書及協議承諾書內容，本於所得之心證，所為之前述認定自與論理法則及經驗法則無違。

²⁸⁹ 參見最高行政法院 110 年度上字第 267 號行政判決(裁判日期為 2023 年 5 月 4 日)。

²⁹⁰ 參見楊翊妘(2022)，前揭註 60，頁 139，元照出版有限公司。

第二項 最高行政法院 108 年判字第 353 號判決

(裁判日：2019 年 7 月 18 日)

第一款 事實概要

A 為坐落○○市○○區○○段某地號土地(面積○○平方公尺，下稱系爭土地)之所有人。B 為○○市政府環境保護局。於 2014 年間，B 派員會同行政院環境保護署北區環境督察大隊、環保警察及 A 之子林○○勘查，查獲違規露天堆置處理大量事業廢棄物。前經北區督察大隊進行採樣分析，發現部分事業廢棄物之銅含量已超過有害事業廢棄物認定標準，屬有害事業廢棄物，核已違反廢棄物清理法且依行政罰法第 24 條規定，應處以法定最高罰鍰額。

遂依廢棄物清理法第 53 條第 2 款規定裁處 A 新臺幣 6 萬元罰鍰，限期完成改善，屆期仍未完成改善者，將按日連續處罰，復依廢棄物清理法第 71 條規定，限 A 於期限前將違規堆置處理之事業廢棄物妥善清理完成，清理前應提出事業廢棄物處置計畫書，報請 B 審核後據以執行。B 於改善期限屆滿後多次派員前往複查，均發現未完成改善，遂依廢棄物清理法第 53 條第 2 款及違反廢棄物清理法按日連續處罰執行準則第 6 條第 1 款規定，按日連續裁處，罰鍰每日 6 萬元，共計 84 萬元。

A 不服，提起訴願，訴願決定駁回，遂向臺北高等行政法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審 104 年度訴字第 569 號判決²⁹¹（原判決誤繕為 103 年度訴字第 1090 號判決，下稱前判決）駁回，A 仍不服，提起上訴，經該最高行政法院 105 年度判字第 537 號判決²⁹²（原判決誤繕為 104 年度判字第 468 號判決，下稱

²⁹¹ 裁判日期為 2015 年 11 月 5 日，上列當事人間廢棄物清理法事件，原告不服○○縣政府 103 年 10 月 7 日府法訴字第 1030157940 號、府法訴字第 1030168912 號、府法訴字第 1030166882 號訴願決定，提起行政訴訟，經臺灣○○地方法院裁定移送本院，臺北高等行政法院判決如下：原告為林○○。被告為○○市政府環境保護局。判決主文原告之訴駁回。按日連續裁處罰鍰每日 6 萬元，揆諸首揭規定並無違誤，更與行政罰法第 18 條第 1 項之規定相符，均屬合法，原告主張本件不應裁罰等情，自無可採。被告認事用法並無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告仍執前詞，訴請撤銷如聲明所示，為無理由，應予駁回。

²⁹² 裁判日期 2016 年 10 月 13 日，A 上訴人林○○，B 被上訴人○○市政府環境保護局。判決主文為原判決廢棄。其中關於被上訴人所為 2014 年 6 月 3 日桃環事字第 1032328981 號函（即

最高行政法院發回判決)，廢棄前判決，將其中有關 B 於第 1 次處分（下稱原處分）說明第 6 項，²⁹³依廢棄物清理法第 71 條規定所為處分及該部分訴願決定，發回原審更為審理，其餘廢棄部分，則撤銷訴願決定及第 1 至 5 次處分確定在案。

嗣經原審判決撤銷原處分說明第 6 項依廢棄物清理法第 71 條規定限期清理部分及該訴願決定，B 不服，²⁹⁴提起上訴。

第二款 主要爭點

壹、A 在知悉系爭土地遭堆置廢棄物之始，有無容許或因重大過失任由廢棄物堆

置之情事，即是否構成應負廢棄物清理法第 71 條所定之要件？

貳、B 以 A 容許或因重大過失，致廢棄物遭非法棄置於其系爭土地，依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，限期命 A 將違規堆置處理之事業廢棄物妥善清理完成，清理前應提出處置計畫書，報請 B 審核，並於審核通過後據以執行，有無違法？（非本分類所要分析之重點）

依廢棄物清理法第 71 條規定等之處分）部分及該部分訴願決定，發回臺北高等行政法院。按廢棄物清理法第 71 條係規定，所以認定遭非法棄置於其土地之土地所有人是否有容許或因重大過失而具狀態責任要件適格者，其認定時點，應為遭非法棄置於其土地時，而非遭查獲時，B 以查獲時為認定時點，自有未合。上訴意旨以：依廢棄物清理法第 71 條規定，A 雖為系爭土地所有權人，但 A 僅將土地出租予第三人，此等行為未構成條文所示之「重大過失」，亦未見 B 提出理由或事證以說明之，足見原處分之裁罰對象認定有誤等語，自非無據。又本件既經處分不起訴，自應調該卷查明事實真相。從而，本件此部分上訴為有理由，應由本院本於原審確定之事實，將原判決廢棄，並撤銷此部分訴願決定及原處分。據上論結，本件上訴為有理由。

²⁹³ A 主張與王○○(承租人)簽立協議承諾書，要求其限期完成清空，嗣 A 於王○○未依約清空土地按時交還才查知現場堆置物顯然有異，隨即經由網路向 B 提出檢舉，足證 A 對系爭土地已善盡注意義務與管理責任，並未容許或因重大過失，致廢棄物堆置其上。B 於接獲檢舉時，始終未為必要之處置，亦未轉知轄區警察注意查緝不法載運廢棄物之車輛，最後始到系爭土地查緝，顯屬行政怠惰，求為判決撤銷原處分說明第 6 項依廢棄物清理法第 71 條規定限期清理部分及該訴願決定。

²⁹⁴ B 則以 A 與王○○簽立協議書時即有廢棄物堆置，A 於該段期間內未透過其他舉發或民事訴訟等手段，阻止或避免廢棄物違法堆置於系爭土地致持續擴大，顯然疏於注意，有重大過失。A 在王○○農曆春節後，不知去向之際，固無積極清理系爭土地上所堆置廢棄物之行為，然至少以親自巡視或僱工看守系爭土地等方式，以防止系爭土地續遭他人堆置廢棄物；B 依廢棄物清理法第 71 條規定作成處分，自無不合，求為判決駁回 A 在原審之訴。B 上訴意旨原判決認定 A 於其後始知悉現場遭堆置垃圾廢棄物，並於同年 9 月提出檢舉，無廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之情形，認定事實與所憑證據顯不相符。

第三款 裁判要旨

壹、裁判主文：

上訴駁回。(B 認為 A 有廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之情形，法院認定事實與所憑證據顯不相符，實為判決不備理由及理由矛盾之違背法令；惟遭駁回。)

貳、裁判理由：

- 一、原判決依據該最高行政法院指示：「認定遭非法棄置於其土地之土地所有人，是否有廢棄物清理法第 71 條所定容許或因重大過失，而具狀態責任要件適格者，其認定時點，應為遭非法棄置於其土地時，而非遭查獲時」之發回意旨，業已詳述 A 在知悉系爭土地遭王○○堆置廢棄物之始，並無容許或因重大過失，任由廢棄物堆置之情事；經核並無違背論理法則或經驗法則。
- 二、再查，原判決依所訂定租賃契約書訂立協議書及協議承諾書內容，參諸訴外人李○○之刑事判決，認定 A 並無容許或因顯然欠缺普通人注意之重大過失，導致廢棄物非法棄置於系爭土地之情，自不符廢棄物清理法第 71 條第 1 項所定要件。按證據之證明力如何或如何調查事實，事實審法院有衡情斟酌之權，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理法則或經驗法則，自不得遽指為違法。。
- 三、另外，原判決認定王○○向工廠收取廢棄物之後，始有堆置於系爭土地上之行為，係依臺灣桃園地方法院 104 年度簡字第 63 號判決意旨，互核李○○於第 7 總隊第 3 大隊第 1 中隊之調查筆錄，顯見李○○開始受僱王○○之起始日，則原判決認定王○○其後始有堆置於系爭土地上之行為，並無違誤。上訴意旨僅以 A 與王○○簽訂之承諾協議書，約定王○○應負責清除「現場所有垃圾及廢輪胎等物品」等語，推論系爭土地當時已遭王○○堆置廢棄物，且為 A 所知悉，尚乏堅強論據。
- 四、又 A 與王○○所訂承諾協議書，既約定王○○應清空系爭土地交還 A，王○○復自行簽發 300 萬元本票 1 紙交付 A 收執，則 A 因認王○○為避免不履行協議

而須賠償高額金錢，未常至系爭土地查看清理情形，與常情難認有違。且 A 於王○○未依約清空交還系爭土地之 3 日後，即向 B 檢舉系爭土地遭堆置廢棄物之事，可見其於知悉系爭土地遭人堆置廢棄物後，已及時通報 B 請求協助處理等情，並無不符。

五、足認 A 無廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之情形，認定事實與所憑證據相符，亦無原判決不適用法規或適用不當之處；上訴予以駁回。

第四款 判決評析

本件所涉及主要爭點在於有無容許或因顯然欠缺普通人注意之重大過失，亦即廢棄物清理法第 71 條第 1 項法律關係，司法實務向來以證據來認定土地所有人、使用人或管理人之責任歸屬。

本文以下對於和本件有關之有關容許或重大過失之認定進行下列評析。

壹、容許或重大過失之認定

一、臺北高等行政法院 105 年訴更一字第 83 號判決(裁判日期 2017 年 6 月 21 日)：

該院之判斷乃本件爭點在於 B 以 A 容許或因重大過失，致廢棄物遭非法棄置於其所有之系爭土地，依廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定，限期命 A 將違規堆置處理之事業廢棄物妥善清理完成，清理前應提出處置計畫書，報請 B 審核，並於審核通過後據以執行，究竟有無違法之虞。A 訴請撤銷原處分依廢棄物清理法第 71 條規定限期清理部分及該訴願決定，為有理由，應予准許。

二、類似判決一(裁判日期 2006 年 6 月 22 日)：

上訴人主張自己並無義務清除堆置廢棄物，因為他們只是出租土地，而不是出租廠房。爭點：廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定：土地所有人、管理人或使用人，倘有容許或因重大過失致廢棄物遭非法棄置於土地者，亦有清除、

處理廢棄物之義務。上訴人的上訴被駁回，原審法院的判決維持。²⁹⁵此類判決佔多數須負擔起容許或重大過失結果，對於地主而言，還是得小心看照承租給他人的土地，切莫以為每位承租人皆會以同理之心善待您的土地或倉庫，只要遇上一回都可能傾家蕩產。

三、類似判決二(裁判日期 2002 年 9 月 19 日)：

被上訴人主張其承租的土地遭人傾倒建築廢棄物，被上訴人未同意他人堆置，且其未經營建築事業或廢棄事業機構。上訴人稽查人員於被上訴人承租的土地查獲任意堆置建築廢棄物及垃圾，認定係被上訴人任意堆置。最高行政法院判決廢棄原判決，發回臺北高等行政法院，詳查審認，另為妥適裁判。²⁹⁶這位地主算是運氣好一點的，法院認為並無證據顯示其有容許或重大過失。

四、本研究見解：

本件主要爭點在於被上訴人有無廢棄物清理法第 71 條第 1 項規定之情形？土地所有人，是否有廢棄物清理法第 71 條所定容許或因重大過失，而具狀態責任要件適格者？原審駁回被上訴人的訴訟，認為上訴人對於被上訴人所擁有土地上的廢棄物堆置負有監督責任，且在法律規定下應限期清理。

被上訴人主張其已與他人簽訂協議，並及時檢舉上訴人對於土地的違規堆置行為，表示未有重大過失。上訴人則辯稱被上訴人應對土地上堆置的廢棄物負有管理責任，且存在容許或重大過失的情況。被上訴人與王○○簽訂的協議未能有效防止廢棄物堆置，顯示其在土地管理上疏忽，其未能及時採取行動阻止違規行為的持續，於管理上存在重大過失。

貳、重大過失之認定標準

一、顯然欠缺一般人之注意者：

若土地所有人或管理人已採取適當之管理方法，善盡普通人注意義務，

²⁹⁵ 參見最高行政法院 95 年度判字第 941 號行政判決(裁判日期為 2006 年 6 月 22 日)。

²⁹⁶ 參見最高行政法院 91 年度判字第 1660 號行政判決(裁判日期為 2002 年 9 月 19 日)。

仍被棄置廢棄物，尚難認其有重大過失。²⁹⁷原審判決認定上訴人提供土地供合群公司堆置營建廢棄物，構成非法提供土地堆置廢棄物罪。上訴人的上訴被駁回，維持原審判決的結果。²⁹⁸

二、有關學說：

監察院調查意見要求行政院環境保護署要儘速釋明廢棄物清理法第 71 條所稱有關土地所有人、土地管理人或者使用人容許或重大過失的要件或認定標準，好令各級環保環境保護主管機關能以遵循。²⁹⁹

參、小結

一、桃園市政府環境保護局打輸官司，最高行政法院認為 A 並無容許或因重大過失，而是已經盡了一般人的注意義務，更遑論其於一發現有此狀況時即立馬報警做適當處置。遭棄置時土地所有人是否欠缺與一般普通人相同注意？其在出租，交予承租人管領後，是否會有再回巡該土地之利用情形，該土地之座落地點與上訴人活動範圍是相近？是否容易查知？租約內容如何？是否與該土地相關連？均係推究是否具容許或因重大過失之責任要件，或已善盡普通人注意義務而得免責。

二、關於容許或重大過失之判決有數件，如最高行政法院 111 年上字第 306 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）、最高行政法院 108 年判字第 135 號判決（裁判日期為 2019 年 3 月 22 日）、最高行政法院 105 年判字第 537 號判決（裁判日期為 2016 年 10 月 13 日）。

²⁹⁷ 參見最高行政法院 109 年度上字第 718 號 行政判決(裁判日期為 2021 年 4 月 15 日)。

²⁹⁸ 參見最高法院 112 年度台上字第 542 號 刑事判決(裁判日期為 2023 年 4 月 12 日)。

²⁹⁹ 參見：吳行浩（2011），前揭註 101，頁 85。

第五章 結論

綜合前開各章節之分析與探討，以下就私有地廢棄物清理責任之理論、人民關於 72 條關於行政怠惰之行政訴訟、污染行為人與狀態責任人等問題，提出結論、建議與省思。

第一節 結論

一、確立私有地廢棄物清理法之責任

土地所有人、管理人或使用人於廢棄物清理有著何等權利亦負何項義務，於廢棄物傾倒亂丟棄日益嚴重，成為當今社會之重要議題。本文從環境倫理學出發，沿途取得環境正義之基礎，惟仍立基於污染行為人責任優先於狀態責任，不容撼動。於環境保護學者之觀念裡，始終確立的概念為土地為高價值之物，自得於擁有享受權益之餘，仍須付出相當心力去管照維護，方屬應當。

廢棄物清理法起源甚早，雖已展現出該有體系之架構，但其責任論述總嫌美中不足，原因不外乎責任態樣複雜且詭譎，非簡單法條所能概括。又難免遇有行政機關疏於職權行政怠惰，令此情此景雪上加霜。晚近縱然加強第 2 之 1 條關於廢棄物定義與認定補強，要離解決所有有關廢棄物清理責任尚有一段距離，需要人民與政府依同攜手努力，才能達成。

私有地廢棄物清理之學說由行為責任與狀態責任所支配，乃至學著如何判定容許或重大過失之嚴正問題，在在考驗行政機關的公正作為，此廢棄物清理法責任之平臺提供的不啻釐清問題所在，尚有解決的概念。

二、一般廢棄物與有害廢棄物分類不易

有害廢棄物常假藉再利用或產品名義裝扮成一般廢棄物，此為較專業判定問題，非一般人能予以判定。像是資源、產品、廢棄物傻傻分不清楚，光是轉爐實問題即足以令司法人員頭痛不已，更審在更審，又有案外案，真非常人所能處置。

無怪乎，昔日大企業只要咬緊其為產品或資源，絕非廢棄物，皆能逃過少則

百萬元，多則上億元之待履行費用，罰鍰或是連續處罰都無法讓企業或污染行為人感到害怕，莫非是因為難以界定一般廢棄物與有害廢棄物之責任歸屬，而讓司法界徒呼負負，抓到人無法處罰又何奈。

論罪科刑之判準於 2017 年起開始有較明確定義，相信有助於司法判決之判定，其構成要件能解決昔日頗為混亂未有一致性標準之困境，再稍停觀察一陣子，解決問題勢必能增進環保大躍進，亦能減輕污染，不再魚目混珠。

三、主管機關行政怠惰少有法院認證

誠然，於多數判決中仍難見有行政或主管機關遭法院判定行政怠惰之情事，顯見行政怠惰亦不容易證明之。談及此議題，亦會提及有關廢棄物清理法第 72 條所定之受害人民之範疇如何？是否以無過失或無辜者為限？

得見此條文乃係參考美國公民訴訟之立法例所為之規定，係以滿足公益為目的，期望藉由民眾及法院之介入，並促使主管機關積極執行廢棄物清理法令，此外，亦提供民眾一個體制內的參與管道。該法第 72 條規定既限縮為受害人民，惟若過於寬鬆會影響主管機關執法之資源調配，因此於法條中明定限制條件，提起告訴者必有相當程度之利益關聯。

惟本文前幾章已有明確論述，倘若土地所有人、管理人或使用人已牽涉其中，有利益衝突或受益，則非無辜民眾，非符合本條受害人民定義。

四、肯認行為責任與狀態責任關係

本文分析狀態責任與行為責任二者關係之後，選擇以行為責任為優先之立基，並參考有無狀態責任之容許或重大過失情事，並做二者之責任比較。惟亦常見行為責任無法完全負責時，仍會以狀態責任惟最終負責之人，雖非公平，實乃不得已之作法，否則應該也是得轉嫁給政府或全民擔負此責，似乎，怎麼做都兩難。

於我國現行法制下，廢棄物清理法對行為責任著墨較少，就像本文提供的新聞點，抓到行為人即將其送往檢調偵訊，並以後續刑事司法判決為依歸，看似單純許多。而探究狀態責任則須細微處理，土地所有人、管理人或使用人會有更為

複雜之情況需做處置與抽絲剝繭，若簡單，就不會有前幾章這麼多判決已審判或待審中。

以我國實務層面觀之，判決書皆會於開宗明義提及行為責任之優先原則，誠然，抓不到行為人即會往下延伸至狀態責任人身上，且亦可能需負責之人非1人，而為若干人，此時，便僅能依據個案去做判定，尋找出最應該負責或最有能力負責之人。就如前面新聞提過真丟棄假承租之案例，地主怎可能會預判自己會為了50萬元租金而損失千萬，多麼冤枉。

五、所有權人等容許與重大過失難以證明

的確，不容忽視地如何兼顧人民的權益與責任，頗難卻得梳理開來。於廢棄物清理法大傘下，該如何維護與保障所有權人等權利，又該如何追索其容許或重大過失之責，未可得十全十美之方式，但能循序漸進。人民究竟該負一般人之注意義務惟何種程度之概念，行政機關又得依照職權提出強有力之證明去佐證狀態責任人之重大過失，容許亦同。

此種劃分偏重於不能隨意將所有權人等草率入罪，其仍受廢棄物清理法之保護，雖說所有權人等與行政機關衝突難免，惟只要不與其原則明顯相悖，皆為可行之路。廢棄物清理法提供最低明文對待與道德要求，普遍觀之，如此標準若未能於現實社會中尋得保護，顯然法秩序之彰顯，益難達成。於我國環保法律上一向強調明文定義，必也正名乎，名義一旦確認，即能朝正確方向前行，不致走歪走斜。容許的概念為依自身意願允許他人為之；又重大過失之定義雖未清，乃依民法負之一般人之注意義務即可，不難亦難。

從另一角度切入私有地廢棄物清理責任，說的仍不脫行為責任與狀態責任之角力與取捨，於前述已然分析。

第二節 建議與省思

基於上述結論，本文上有若干建議，述之如后。

一、建議

於法律名稱上，我國依據環境基本法會提及永續概念，以確保或倡議此觀點，或許可參考環境基本法之立法目的，更名為「廢棄物清理與永續法」，能喚醒政府或國人挹注更多時間與資源於其上，並建立實質環保永續之概念。

首要，仍保留主軸廢棄物清理之各項定義與分類，另外，將永續發展納入範疇，以明重視規劃之決心，既而針對其設立專章，設定一系列標準予以規範。其次，將判決中易混淆之定義，如一般廢棄物或事業廢棄物像是前述有關究屬產品或資源等，給予益加明確之範疇，不打烏賊戰讓事態依據更為明朗，無判斷上之糾結。

最後，於處罰上針對故意行為或重大過失，對於土地所有人、管理人或使用人祭以更高之罰鍰額度，均增加調整雙倍數額，更為合理。再於污染行為人亦不能輕罰放過以致屢放屢犯，對於重大污染情形亦應加重行政罰與刑罰制裁，以儆效尤。

二、省思

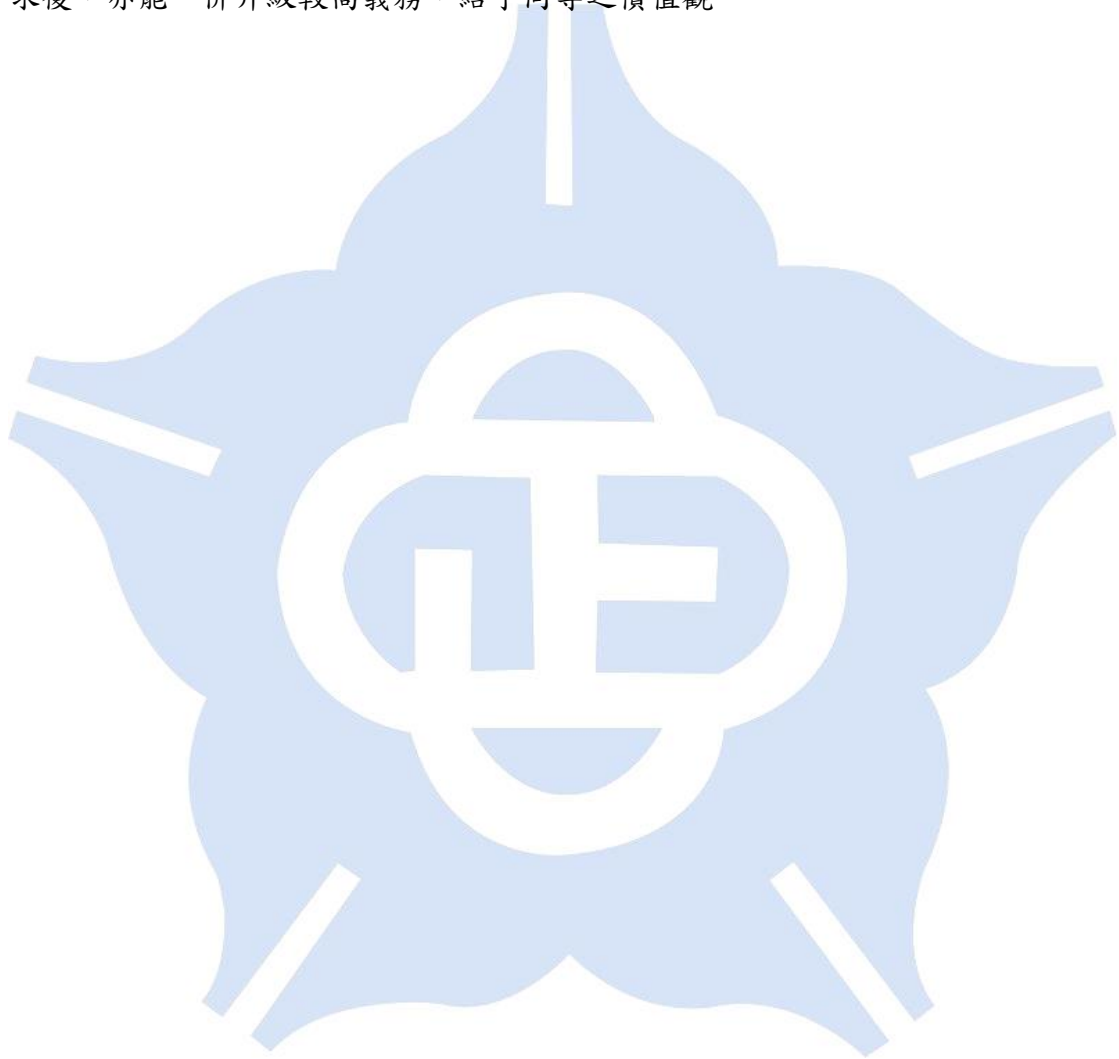
有關廢棄物清理議題，為每位人民皆有責任需關心再三之問題，關注環境愛護環境只會讓我們有更乾淨舒適的地球。弔詭的是，除非垃圾、廢棄物丟到您家門前，依觀察，會在意的民眾寥然可數，人民僅會關心自身迫切所存在的問題，實屬自然，惟再被動令環境惡化，恐會一發不可收拾。

實則，減少廢棄物，環保之首重旨於減少甚至消除環境中資源消耗及廢棄物產生。對亂丟棄廢棄物之行為人與具容許與重大過之之地主們，道德感既無從拘束其行為，政府要肩負更大監督與保護之責，惟於經濟發展及保護環境之餘，亦須尊重所有人人權。在廢棄物問題上，應否將永續發展之原則與目標，視為平衡

經濟成長與環境保護之準則，並明確列入憲法總則。

另值得深思的是，若實際上污染行為人追查不易，然環境保護機關多引用廢棄物清理法相關規定責令土地所有人、管理人或使用人清除遭到違法棄置廢棄物，此種執行方法是否有疑義，且會間接助長不肖業者或行為人視法律如無物。

我們對於廢棄物清理的義務係該負最低限度的責任，還是提升人類各層級需求後，亦能一併升級較高義務，給予同等之價值觀。



參考文獻

一、專書

1. 下山憲治、李惠宗，氣候變遷下環境法與能源法的新發展，元照出版有限公司，2023 初版 1 刷。
2. 三橋規宏，譯者朱麗真，綠色復興時代，商周出版城邦文化事業股份有限公司，2009 初版一刷。
3. 尹崇恩、沈士閔，永續發展的終局之戰：氣候變遷議題的理論與實務，元照出版有限公司，2024 初版第 1 刷。
4. 王樹義，環境法基本理論研究，元照出版有限公司，2012 初版第 1 刷。
5. 西席爾·迪昂 Cyril Dion，譯者林詠心，找尋明天的答案：解決人類未來生存危機的全球踏查之旅，臉譜出版城邦文化事業股份有限公司，2017 初版 1 刷。
6. 朱謙，環境資訊公開與公眾參與研究，元照出版有限公司，2013 年初版第 1 刷。
7. 吳信華，憲法釋論，三民書局股份有限公司，2021 年 4 版。
8. 吳庚及陳淳文，憲法理論與政府體制，三民書局股份有限公司，2021 年 7 版。
9. 吳行浩，環境正義與法治，元照出版有限公司，2011 初版第 1 刷。
10. 何偉歡、羅金義，環保政策與綠色生活，香港中華書局，2021 初版第 1 刷。
11. 汪明生、鍾國南，環境治理與公共事務，智勝文化，2015 初版第 1 刷。
12. 何婉麗，臺灣生態家庭，時報文化出版企業股份有限公司，2023 初版 1 刷。
13. 伴度，譯者周子琪，用數字看 SDGs—實踐 SDGs 守護地球的未來，采實文化事業股份有限公司，2023 初版 1 刷。
14. 於幼華，環境保護在臺灣，致知學術出版社，2015 初版 1 刷。
15. 林健三，環境行政學，文笙書局，2021 第 3 版 1 刷。
16. 林健三，環境保護法規，全威圖書有限公司，2020 第 6 版 1 刷。

17. 林俊全，臺灣的十大地理議題，遠足文化事業股份有限公司，2016 第 2 版 1 刷。
18. 柯格鐘主編，環境公課，元照出版有限公司，2020 初版第 1 刷。
19. 馬克·馬斯林，譯者鄧子衿，拯救地球，時報文化出版企業股份有限公司，2022 初版 1 刷。
20. Walter A. Rosenbuam，譯者許舒翔等，環境政治學，五南圖書出版股份有限公司，2005 初版 1 刷。
21. 陳慈陽，環境法各論合作原則之具體化—環境受託組織法制化之研究，元照出版有限公司，2006 初版第 1 刷。
22. 陳慈陽，環境法總論，元照出版有限公司，2011 第 3 版 1 刷。
23. 陳慈陽，廢棄物質循環清理法制之研究，元照出版有限公司，2007 初版第 1 刷。
24. 陳櫻琴，環境法律，五南圖書出版股份有限公司，2007 第 2 版 1 刷。
25. 葉欣誠，地球 2.0 淨零革命，幸福綠光股份有限公司，2023 初版 1 刷。
26. 黃之棟、黃瑞祺，綠色思潮與環境政策，碩亞數碼科技有限公司，2014 初版 1 刷。
27. 湯姆·希普，譯者涂瑋瑛，三十九種拯救地球的方法，晨星出版有限公司，2023 初版 1 刷。
28. 楊翊妘，廢棄物清理法實務解析，元照出版有限公司，2022 初版第 1 刷。
29. 楊聰榮、魏梅金，碳盤查成功關鍵秘笈：組織型溫室氣體盤查實務，新陸書局，2023 初版 2 刷。
30. 楊明華，有關環保的 100 個知識，驛站文化事業股份有限公司，2010 初版 1 刷。
31. 劉翠溶，臺灣環境史，國立臺灣大學出版中心，2019 初版 1 刷。
32. 蕭新煌、朱雲鵬、蔣本基。永續臺灣 2011，天下遠見出版股份有限公司，2003

初版 1 刷。

33. 蕭新煌，臺灣地方環境的教訓：五都四縣的大代誌，巨流圖書股份有限公司，2015 初版 1 刷。

34. 魏伯任、邱瑛琦、王紘如，抗爭：從街頭到法院的十個環境運動，新學林，2018 初版 1 刷。

35. 羅世明、邱千蕙、潘俞臻，地球事，我的事，布克文化出版事業部，2020 初版 1 刷。

二、期刊論文

1. 王毓正，我國廢棄物法律定義之發展及其在循環經濟下面臨難題之解決，2018 年。

2. 吳行浩，土地所有人，管理人與使用人之環境衛生管理義務相關法規之檢討-兼評監院 (98) 院臺內字 098190012 號糾正案文，法令月刊，第 62 卷 6 期，頁 31-49，2011 年。

3. 吳宗育，環境法中狀態責任爭議問題之研究——以土地污染清理為中心，2012 年。

4. 張永明，環境污染防治與環境公益訴訟在臺灣的實踐——以臺灣地區廢棄物清理法的規定與司法實務為例，治理研究，第 35 卷 3 期，頁 122，2019 年。

5. 范玫芳、邱智民，事業廢棄物治理模式之困境與契機：旗山農地汙染案為例，臺灣政治學刊，第 23 卷 1 期，頁 1-41，2019 年。

6. 許惠雯，環境法上按日連續處罰之定位及其執行之探討，2015 年。

7. 陳清秀，違反廢棄物清理法之舉證責任，2012 年。

8. 黃健彰，污染清理費用優先權之研究，Journal of Taiwan Land Research，第 16 卷 1 期，頁 1-35，2013 年。

9. 廖欽福，廢棄物清理法第 71 條第 1 項關於處分性質，時效適用及代履行費

- 用分配基準之研析，法治與公共治理學報，第 2 期，頁 93-128，2014 年。
10. 樊先達、朱子豪，3S (GIS, RS, GPS) 技術結合空間資料探勘監測環境變化-以廢棄物棄置場區為例，國研科技，第 23 期，頁 28-37，2009 年。
 11. 蔡奇宏，土地空間資訊於追查國有土地遭棄置廢棄物產源之運用，地籍測量：中華民國地籍測量學會會刊，第 30 卷 2 期，頁 32-40，2011 年。
 12. 蔡茂寅，廢棄物清理法實務與行政法院裁判評析，2001 年。
 13. 魏國晉，論廢棄物清理法上非法提供土地罪之現行爭議與未來展望，軍法專刊，第 65 卷 3 期，頁 128-151，2019 年。
 14. 江嘉琪，廢棄物清除處理義務之代履行，月旦法學教室，第 199 期，頁 6-8，2019 年 4 月。

三、博(碩)士論文

1. 許惠雯 (2015)。環境法上按日連續處罰之定位及其執行之探討。
2. 吳宗育(2012)。環境法中狀態責任爭議問題之研究—以土地污染清理為中心。